



قانون العقوبات

القسم الخاص

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

دكتور

عادل عبد العال إبراهيم خراشي
أستاذ القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
والعميد الأسبق

١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

أولاً: تعريف قانون العقوبات:

قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها^(١). وتبعاً لذلك فإن قواعد قانون العقوبات تتكون من شقين: التجريم ويتوقف عليه تحديد الجرائم، والعقاب ويتوقف عليه تحديد العقوبات. ويعتبر كلا من هذين الشقين، مكملًا للآخر، فلا جريمة بغير عقوبة ولا عقوبة بغير جريمة^(٢).

ويتضمن القانون الجنائي نوعين من القواعد: قواعد موضوعية تحدد الجرائم وعقوبتها والأحكام العامة التي تخضع لها ويتضمنها قانون العقوبات، وقواعد شكلية أو إجرائية تبين الإجراءات التي تراعى في التحقيق والمحاكمة والحكم. وهي تشكل ما يسمى "قانون الإجراءات الجنائية".

ثانياً: قسما قانون العقوبات:

ينقسم قانون العقوبات إلى قسمين: القسم العام والقسم الخاص. الأول يضم الأحكام التي تخضع لها الجرائم والعقوبات على اختلاف

(١) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السادسة، ١٩٨٩، ص ١.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ١٩٨١، ص ٩٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أنواعها، والثاني يضم القواعد التي تحدد أركان كل جريمة على حدة والعقوبة المقررة لها^(١). فبعد أن يقوم القسم العام بدور تأصيلي مجرد في إيضاح المبادئ العامة التي تحكم قانون العقوبات يؤدي القسم الخاص دوراً تطبيقياً فينص على الجرائم وعقوباتها في حدود الإطار الذي يرسمه القسم العام.

ثالثاً: أهمية دراسة القسم الخاص:

تتمتع دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات بأهمية خاصة للاعتبارات التالية^(٢):

١- أنه يعتبر المصدر الذي استحدث فيه الأحكام العامة، وأسبق من حيث النشأة التاريخية من القسم العام.

٢- له أهميته في وضع مبدأ الشرعية الجنائية موضع التطبيق العملي، فبدون نصوص القسم الخاص يبقى هذا المبدأ فارغ المضمون حتى ولو نص عليه صراحة في القسم العام من قانون العقوبات. فهو يحدد الأفعال التي تعد جرائم وعقوباتها، كما يعتبر ضماناً للحرية الفردية.

٣- العناية بدراسة القسم الخاص من قانون العقوبات تمكن المشتغلين بالقضاء الجنائي من المحامين وأعضاء النيابة

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤.

(٢) ينظر د. محمد محمد القاضي، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص ٤ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

العامة والقضاة من الإحاطة بتعريفات الجرائم المختلفة، باعتبار أنها هي التطبيقات العملية لقانون العقوبات.

٤- التطور الذي يلحق القسم الخاص من قانون العقوبات يتأثر بالأخلاق والمصالح الاجتماعية.

رابعاً: تبويب القسم الخاص:

قسم المقنن المصري القسم الخاص إلى ثلاثة أجزاء خصص لكل منها كتاباً. فالكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ يضم الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية (المواد من ٧٧ - ٢٢٩)، كما يضم الكتاب الثالث الجنايات والجنح التي تحصل لأحاد الناس (المواد من ٢٣٠ - ٣٧٥) أما الكتاب الرابع فيضم المخالفات (المواد ٣٧٦ - ٣٨٠) وينقسم كل كتاب من هذه الكتب إلى عدد من الأبواب يضم كل منها طائفة من الجرائم.

ويجري التمييز - في نطاق القسم الخاص - بين الجرائم المضرة بالمصلحة العامة والجرائم المضرة بالأفراد، ومعيار هذا التمييز هو تحديد من له الحق الذي أصابه الضرر المباشر بارتكاب الجريمة: فإذا نسب إلى شخص أو أشخاص معينين بالذات فالجريمة مضرة بالأفراد، ومثال ذلك جرائم الاعتداء على الحياة أو سلامة الجسم أو العرض أو الشرف والاعتبار أو المال، أما إذا لم يكن ممكناً نسبته إلى شخص أو أشخاص بالذات وإنما كان للمجتمع في مجموعه فالجرائم مضرة



قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بالمصلحة العامة، مثل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو على نزاهة الوظائف العامة^(١).

ويجدر التنبيه أن الجرائم المضرة بمصالح الأفراد الخاصة تضر في نفس الوقت بالمصلحة العامة للدولة. فالقاتل مثلاً يصيب المجني عليه بالضرر كما يصيب المجتمع بصورة غير مباشرة بما يؤدي إليه من إخلال بالأمن العام وفقد أحد أعضائه، فالعبرة إنما تكون بالمصلحة العامة التي يلحقها الأذى مباشرة^(٢).

خامساً: خطة البحث:

القسم الخاص هو موضوع دراستنا في هذا الكتاب، وسوف نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

القسم الثاني: جرائم الاعتداء على الأشخاص

القسم الثالث: جرائم الاعتداء على الأموال.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١١.



القسم الأول

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

القسم الأول

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تمهيد وتقسيم:

خصص قانون العقوبات المصري المعمول به حالياً وهو القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، الكتاب الثاني منه للجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية (المواد ٧٧ - ٢٢٩).

وقد قسم المقنن العقابي الكتاب الثاني إلى سبعة عشر باباً هي: الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج (المواد ٧٧ - ٨٥ أ عقوبات) الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل (المواد ٨٧ - ١٠٢ مكرر) المفرقات (١٠٢ / أ - ١٠٢ و)، الرشوة (١٠٣ - ١١١)، اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر (١١٢ - ١١٩ مكرراً)، تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها (١٢٠ - ١٢٥) الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس (١٢٦ - ١٣٢)، مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره (١٣٣ - ١٣٧ مكرر / أ)، هروب المحبوسين وإخفاء الجانين (١٣٨ - ١٤٦) فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة (١٤٧ - ١٥٤) اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق (١٥٥ - ١٥٩) الجنح المتعلقة بالأديان (١٦٠ - ١٦١) إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية (١٦٢ - ١٦٢ مكرراً أولاً) تعطيل المواصلات (١٦٣ - ١٧٠ مكرر) الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها (١٧١ - ٢٠١)،

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المسكوكات والزيوف المزورة (٢٠٢ - ٢٠٥) التزوير (٢٠٦ - ٢٢٧)
الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات (٢٢٨ - ٢٢٩ مكرر).
ومن الصعب التصدي لكل الجرائم السابقة، ولذا سوف نقصر
دراستنا على أكثر هذه الجرائم شيوعاً، فننتحدث في الباب الأول عن
جرائم الرشوة، وفي الباب الثاني عن جرائم اختلاس المال العام
والاستيلاء عليه والغدر، وفي الباب الثالث عن جرائم التزوير في
المحررات.

والله نسأل التوفيق والسداد.

الباب الأول

جرائم الرشوة

تمهيد:

أولاً: تعريف الرشوة:

الرشوة: هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه^(١). أما التعريف التشريعي للرشوة هو الذي نصت عليه المادة ١٠٣ عقوبات بقولها "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً".

وتقتضي الرشوة وجود شخصين أحدهما الموظف العام أو المستخدم الذي يطلب أو يقبل جعلاً أو وعداً به مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه، ويسمى مرتشياً، والآخر صاحب المصلحة، ويسمى "راشياً" إذا قبل أداء ما يطلبه، أو عرض عليه المقابل فقبله الموظف^(٢). وقد يتدخل في جريمة الرشوة ما يسمى بالوسيط أو الراشي ممثلاً لأحد طرفي الرشوة أو كليهما، وهو في

(١) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص ١٤.

(٢) د. أسامة عبد الله قايد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، دار النهضة العربية، ١٤٢٣هـ، ٢٠٠٣/ص ٦٥ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الحقيقة ليس إلا شريكاً في جريمة الرشوة، وقد يتوافر في الرشوة أيضاً ما يسمى بالمستفيد، وهو شخص يعينه المرتشي أو يوافق على تعيينه للحصول على الفائدة أو العطية موضوع الرشوة ولا يسأل هذا الشخص عن جريمة خاصة نصت عليها المادة ١٠٨ مكرر عقوبات إلا إذا ساهم هذا المستفيد في جريمة الرشوة بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شريكاً فيها^(١).

ثانياً: علة تجريم الرشوة

يحمي المقنن بتجريمه الرشوة الحق في نزاهة الوظيفة العامة، وهو من الحقوق الأساسية التي تسود في المجتمعات المتقدمة والمتحضرة والديمقراطية، فالموظف حينما يحصل على مقابل لأداء عمله من غير الجهة التابع لها، فإنما يتاجر بالوظيفة العامة، وهذا يخل بحسن سير العمل في مرافق الدولة ويؤدي إلى انتشار الفساد في أجهزة الدولة المختلفة، لذا كان حرياً بالقانون أن يتعقب الموظف المنحرف الذي يسيء استغلال وظيفته حرصاً على سلامة الجهاز

(١) د. أحمد فتحي سرور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص ٢٠، د. منصور السعيد ساطور، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص ١١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الإداري بالدولة وصيانة للمصالح العامة التي يضطلع بها الموظف العام^(١).

كما أن عدم قيام الموظف بواجبات وظيفته إلا بعد حصوله على رشوة من صاحب المصلحة ينطوي على إهدار لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وهو من المبادئ الدستورية الهامة في جميع الدول المتحضرة، هذا الإخلال بمبدأ المساواة يؤدي إلى أن من لديه القدرة على دفع الرشوة هو الذي يحصل على خدمات الإدارة العامة والمرافق ومن لا يقدر على دفع الرشوة، فإنه لن يحصل على هذه الخدمات، وإن حصل عليها فلن يحصل عليها في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة. وهذا السلوك من جانب الموظف المرتشي يضعف الثقة في نزاهة الدولة وفي موضوعيتها^(٢).

يضاف إلى ما سبق أن الرشوة تعد إخلالاً بالمساواة بين الموظفين أنفسهم، إذ يترتب على تفشيها أن يحصل الموظف المرتشي على مورد للمال، لا يستطيع الموظف غير المرتشي الحصول عليه،

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٥، د. نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الكتاب الأول الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨١، ص ٢٩.

(٢) د. رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية، دار المعارف بالإسكندرية، بدون، ص ١٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الأمر الذي يؤدي إلى أن يتردى الأخير في هوة هذا العمل الإجرامي، وبذلك ينتشر الفساد في الإدارة الحكومية^(١).

ولهذه الأسباب وغيرها حرمت الشرائع السماوية الرشوة، ففقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون الرشوة من الجرائم التعزيرية التي يكون لولي الأمر العقاب عليها - أي تترك للسلطة التشريعية - لتقرر ما تراه بشأنها باعتبار أنها الممثلة للشعب.

ويستند في تجريم الرشوة إلى الكتاب والسنة، ففي الكتاب الكريم ورد قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"^(٢). وفي السنة النبوية روى ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما".

والرشوة ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها أي مجتمع، غير أن خطورتها تبدو حينما تنفشي إلى درجة تهدد نزاهة الوظيفة العامة وتؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين في الدولة، ويعزو البعض نفشي الرشوة إلى البيروقراطية والتعقيد الإداري الذي يسيطر على سير العمل في الجهاز الإداري للدولة، ذلك أن المواطنين يلجأون إلى الرشوة

(١) د. فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص بالكتاب الأول، الجرائم المضرة

بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ١٩٩٤م، ص ٢٧.

(٢) سورة البقرة آية رقم ١٨٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

لقضاء مصالحهم المختلفة للتغلب على البيروقراطية والتعقيد الإداري^(١). غير أن البعض الآخر يرى أن الرشوة ما هي إلا تعبير عن الخلل في علاقات الإنتاج، فكلما زادت الفجوة بين الأجر الذي يتقاضاه الموظف وبين تكاليف المعيشة كلما زادت هذه الظاهرة انتشاراً أو صارت وسيلة يلجأ إليها الموظف لمواجهة عجز موارده عن الوفاء بنفقاته الأساسية، ويضيف هذا الرأي قائلاً إن القضاء على الرشوة لا يكون بتعقب الموظف بالجزاء الجنائي بقدر ما يكون بإعادة توزيع الناتج القومي توزيعاً عادلاً^(٢).

والرأى أن القضاء على ظاهرة الرشوة لا يكون بتقرير الجزاءات الجنائية وإنما يكون بتعقب الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة، ومحاولة القضاء على هذه الأسباب أو الحد من تأثيرها على الأقل^(٣).

ثالثاً: خطة المقنن المصري في تجريم الرشوة:

تناول المقنن المصري الرشوة بالتجريم في المواد من ١٠٣ إلى ١١١ من قانون العقوبات الحالي رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، ثم عدل المقنن هذه المواد بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣، وترتب على هذا

(١) د. علي حمودة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٨م، ص ٩.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٣٠.

(٣) د. رفاعي سيد سعد، شرح قانون العقوبات المصري، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وجرائم الاعتداء على الأموال، طبعة ٢٠٠٩، ص ١٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التعديل التوسع في نطاق التجريم، إذ مد يد التجريم إلى أفعال لم تتدرج تحتها من قبل، وإلى أفعال ألحقت بجريمة الرشوة، كما شدد المقنن العقاب على جريمة الرشوة فقرر عقوبة السجن المؤبد في بعض الحالات.

ولم تقف التعديلات التشريعية لجريمة الرشوة عند هذا الحد بل إن المقنن استحدث بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ عدة تعديلات في مواد الرشوة لمجابهة ما تقتضيه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في بعض الأحوال، سواء باتساع نطاق التجريم أو بتشديد العقاب^(١).

رابعاً: تقسيم:

نص المقنن على جرائم الرشوة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في المواد من ١٠٣ إلى ١١١، وتقتضي دراسة الرشوة بيان أركانها، ثم تحديد عقوباتها، ثم الجرائم التي ألحقها المقنن بها.

(١) ينظر د. سامح السيد جاد، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، طبعة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، ص ٥، د. عبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ج ١، جرائم الرشوة، والعدوان على المال العام، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة ٢٠٠٥، ص ٨ وما بعدها، د. أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص ٦٥.

الفصل الأول

أركان جريمة الرشوة

تمهيد:

تقوم جريمة الرشوة على ثلاثة أركان: صفة في المرتشي هو أن يكون موظفاً عاماً مختصاً، وركن مادي قوامه فعل الأخذ أو القبول أو الطلب، وركن معنوي يتخذ دائماً صورة القصد الجنائي.

المبحث الأول

صفة المرتشي "موظف عام مختص"

تطلب المقنن لوقوع جريمة الرشوة أن يكون الجاني موظفاً عاماً، أو من في حكمه، مختصاً بالعمل أو الامتناع المطلوب منه، أو معتقداً خطأ أو زاعماً الاختصاص به. ويقتضي ذلك تحديد المقصود بالموظف والأشخاص الذين جعلهم المقنن في حكمه، ثم بيان اختصاص الموظف بالعمل أو الامتناع، وذلك في المطلبين التاليين:

المطلب الأول

مدلول الموظف العام ومن في حكمه

أولاً: الموظف العام الحقيقي:

الرشوة إحدى جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة، لأن جوهرها هو الاتجار بها، ولذلك فهي لا تقع إلا ممن يملك سلطاتها أي من الموظف العام أو من في حكمه.

ولم يتضمن قانون العقوبات المصري تعريفاً بالموظف العام، لذلك ينبغي الرجوع إلى الفقه والقضاء الإداري للتعريف بالموظف العام، ولقد عرفت المحكمة الإدارية العليا بأنه "الشخص الذي يعين بصفة مستقرة غير عارضة للمساهمة في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية المركزية بطريق مباشر"^(١).

والتعريف السابق يقوم على ثلاثة عناصر أساسية: الأول: صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص في الخدمة، والثاني: أن يقوم بعمل دائم أي يشغل الشخص الوظيفة على وجه الاستمرار، بحيث لا تكون علاقته بالجهة التي يعمل بها علاقة عارضة، والثالث: أن يساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد

(١) ١٩٥٧/٤/٦، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، س ٢، ص ٨٣٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أشخاص القانون العام عن طريق الاستغلال المباشر، وسواء كان المرفق من المرافق العامة الإدارية أو الاقتصادية^(١).

ومتى توافرت العناصر السابقة فلا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً عاماً ألا يكون مثبتاً^(٢)، أو ألا يتقاضى مرتباً عن عمله^(٣)، كما أنه لا عبء بالنظام القانوني الذي يحكم طائفة معينة من الموظفين كأساتذة الجامعات وضباط القوات المسلحة والشرطة، كما لا يحول دون توافر صفة الموظف العام أن يكون في أجازة أو موقوفاً عن العمل طالماً أنه لا زال يشغل بصفة فعلية وظيفته وقت ارتكاب الجريمة^(٤).

ولا اعتبار لنوع العمل في قيام صفة الوظيفة العامة فيستوي أن يكون من الأعمال التي تعطي صاحبها قدراً من السلطة العامة أو أن يكون عملاً فنياً أو يدوياً، ولا يشترط أن يكون الموظف قد تولى وظيفته عن رضا وقبول - أي طوعية منه واختياراً - فلا ينفي صفة الوظيفة العامة أن يكون الموظف قد كلف بالوظيفة وفقاً لنظام أوامر التكليف ولا أثر للجمع بين العمل الحكومي وعمل آخر - في الحالات

(١) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثامنة، ١٩٨٤، ص ١٦، د. محمد كامل رمضان، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، طبعة ١٩٩٤م، ص ١٤.

(٢) انظر المحكمة الإدارية العليا ٢٥ فبراير ١٩٥٦ مجموعة المبادئ، س ١، ص ٥٢٦.

(٣) ولذلك يعد موظفاً عاماً كل من العمدة وشيخ البلدة في القرى ومشايخ الحارات في المدن.

(٤) د. أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص ١١٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التي تسمح بها القوانين بذلك - على إضفاء صفة الموظف العام على الشخص^(١).

ويشترط توافر صفة الموظف العام في الجاني وقت ارتكابه الفعل المادي المكون للرشوة، فزوال هذه الصفة عنه قبل ذلك الوقت بالعزل أو نحوه يستبعد إخضاعه لأحكام الرشوة، مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الخاصة بجريمة النصب إذا توافرت أركان هذه الجريمة الأخيرة^(٢).

ثانياً: الموظف العام حكماً:

لم يقتصر المقنن الجنائي في تحديده لمدلول الموظف العام في نطاق جريمة الرشوة على المعنى الذي استقر عليه الفقه والقضاء الإداري، وإنما مد نطاق هذا المدلول إلى أشخاص آخرين، حرصاً منه على تحقيق ما يستهدفه بتجريم الرشوة من حماية لنزاهة الوظيفة العامة، وتدعيم ثقة الناس في الدولة وأجهزتها المختلفة.

فمفهوم القانون الإداري للموظف العام يستند إلى وجود الرابطة القانونية بين الشخص والإدارة التي تحدد الحقوق والالتزامات التي تربط بينهما، أما مفهوم القانون الجنائي للموظف العام فيستند إلى أنه يقوم بعمل عام في مواجهة الجمهور.

(١) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ٣٣.

(٢) د. منصور السعيد ساطور، المرجع السابق، ص ١٦٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وعلى ذلك فقد نصت المادة ١١١ من قانون العقوبات على طوائف معينة من الأشخاص واعتبرتهم في حكم الموظفين العامين، وهم كالتالي:

١-المستخدمون في الوظائف التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها:

يريد المقنن بالمستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أن يشير إلى صغار الموظفين العاملين في الدولة، فقد جرى العرف في مصر إبان سريان القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ على إطلاق لفظ "الموظف" على كبار العاملين في الدولة ولفظ "المستخدم" على صغارهم، غير أنه بصدور القانون رقم ٤٧ سنة ١٩٧٨، الصادر بنظام العاملين المدنيين في الدولة لم يعد لهذه التفرقة محل، وصار الجميع عاملين مدنيين في الدولة^(١).

ويراد بالمصالح الموضوعة تحت رقابة الدولة، الهيئات المركزية الإدارية، وهي نوعان: لا مركزية إقليمية، كالمحافظات والمدن والقرى، ولا مركزية مرفقية أو مصلحة كالمؤسسات العامة، ولا خلاف في أن العاملين في هذه المصالح يخضعون لنصوص الرشوة^(٢).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٠.

(٢) د. أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص ٧١.

٢- أعضاء المجالس النيابية والمحلية:

يقصد بهم أعضاء الهيئات العامة الذين ينوبون عن الشعب في مجموعه أو عن فئة منه أو جزء منه في إدارة الشؤون العامة، مثل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأعضاء مجالس المحافظات والمدن والقرى، ويستوي أن يكون العضو منتخباً أو معيناً^(١). ويذهب جانب من الفقه إلى أن من ينتمي إلى هذه الفئة يعد موظفاً عاماً، إلا أن المقنن أشار إليهم صراحة حسماً لأي خلاف في هذا الشأن^(٢). وإذا ارتكب عضو المجلس النيابي العام أو المحلي جريمة رشوة فإنه يعاقب ولو قضي فيما بعد ببطلان انتخابه، طالما أنه كان يزاول أعماله العامة عند ارتكابه الجريمة قبل أن يتقرر البطلان بصفة نهائية.

٣- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون:

وقد اعتبر المقنن هؤلاء الأشخاص في حكم الموظفين العموميين، وذلك يرجع إلى أن منهم من يعاون القاضي كالخبير، كذلك التنبيه إلى خطورة الأعمال التي يؤديونها، فالمحكم يقوم مقام القاضي في فض الخصومات عن طريق التحكيم، والخبير يعاون القاضي برأيه في الوصول إلى الحقيقة لاسيما بعد التقدم العلمي الحديث واستخدام الأساليب العلمية في ارتكاب الجريمة، بحيث بات

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٠.

(٢) د. علي راشد، جرائم الرشوة والتزوير، طبعة ١٩٥٨م، ص ١٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

من الصعب على المحكمة أن تفصل في قضية ما دون استجلاء رأي الخبير فيها، ويسهم وكيل الديانة والمصفي والحارس القضائي في معاونة القضاء على تحقيق العدالة.

ويذهب البعض إلى أن أحكام الرشوة تنطبق على هؤلاء الأشخاص سواء أكانوا معينين من قبل المحكمة أم مختارين من قبل الخصوم^(١)، بينما يرى جانب من الفقه أنه لإضفاء صفة الموظف العام حكماً على الخبير والمحكم يجب أن يكون معيناً من قبل المحكمة، ولا يكفي أن يكون مختاراً من الخصوم، بحيث لا تسري عليهم نصوص الرشوة إلا إذا كان ارتشاؤهم بصدد مأمورية قد ندبوا إليها من قبل المحكمة^(٢).

٤- المكفون بخدمة عامة:

المكلف بخدمة عامة "هو كل شخص يقوم بخدمة عامة تجاه المجتمع ولو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين مادام هذا الشخص قد كلف بالعمل ممن يملك هذا التكليف"^(٣). وليس بشرط أن يكون المكلف بخدمة عامة يقوم بالعمل الذي كلف به على سبيل الدوام، فيكفي أن يكون هذا العمل عارضاً أو

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٦٠ هامش ٣.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٢٩، د. مأمون سلامة، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة، مجلة القانون والاقتصاد، سنة ١٩٦٩، ص ٦٦٧.

(٣) نقض ٢٥ أبريل ١٩٦٧م، مجموعة أحكام النقض س ١٨، س ٥٨١، نقض ٢ فبراير ١٩٧٦، مجموعة أحكام النقض، س ٢٧، ص ١٥٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

محددًا بزمان معين^(١)، ويستوي أن يكون التكليف بمقابل أو غير مقابل، وسواء أن يسعى إليه الفرد بمحض إرادته أو أن يفرض عليه^(٢). ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن، قضاء محكمة النقض بأن أمين شونة بنك التسليف الذي يكلف باستلام القمح من الأهالي لحساب الحكومة ووزنه وتحديد درجة نظافته^(٣)، أو شيخ الحارة بالنسبة إلى واجب استحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام^(٤)، وكذا المرشد الذي تستعين به الشرطة للكشف عن جريمة ما، يعدون من المكلفين بخدمة عامة.

٥- العاملون في القطاع العام:

يراد بالعاملين في القطاع العام جميع الأشخاص الذين يقومون - على وجه الانتظام والاعتiad - بعمل في الشركات أو المشروعات التي أمتها الدولة تأمياً كلياً أو جزئياً^(٥) بقوانين سنة ١٩٦١، التي تعرف بالقطاع العام تمييزاً لها عن المصالح التابعة أو الخاضعة لرقابة الدولة^(٦).

(١) د. فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، ص ٣٩.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٢٧، د. فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص ٤٥.

(٣) نقض ١٣ مارس سنة ١٩٤٤، مجموعة القواعد القانونية ج٦، رقم ٣١٤، ص ٤٢٤.

(٤) نقض ١٠/٧/١٩٥٨م، مجموعة أحكام النقض، س ٩، رقم ١١٨، ص ٧٧٣.

(٥) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٢.

(٦) د. أسامة عبد الله قايد، المرجع السابق، ص ٧٣ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وإذا كان القانون قد بين الفئات التي تخضع للنصوص المتعلقة بالرشوة لتوافر صفة الموظف العام أو من في حكمه فيهم، إلا أنه أورد حالتين طبق بصدهما نصوص جريمة الرشوة على أشخاص لا ينطبق عليهم الوصف الدقيق للصفة التي يلزم توافرها في الفاعل^(١)، وقد أورد القانون هاتين الحالتين في المادتين ٢٢٢ و ٢٩٨ عقوبات.

(١) ينظر د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٩ وما بعدها.

الحالة الأولى: الطبيب والجراح والقابلة حين يباشر مهنة حرة:

فقد نصت المادة ٢٢٢ عقوبات على أن "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل، أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة"^(١).

وواضح من النص أن المقنن يقصد الطبيب أو الجراح أو القابلة الذي يمارس مهنة حرة دور أن يكون موظفاً عاماً حقيقة أو حكماً، ذلك أنه إذا كان موظفاً عاماً أو في حكمه، فإن أحكام الرشوة تنطبق عليه دون حاجة إلى أفراد نص خاص في هذا الصدد.

ويتبين من النص السابق أن المقنن تطلب شرطين لتطبيق نصوص الرشوة على الطبيب أو الجراح أو القابلة.

الأول: أن تكون الشهادة أو البيان الذي يعطيه الطبيب أو الجراح أو القابلة مزوراً.

الثاني: أن يكون موضوع الشهادة، أو البيان خاصاً بحمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة.

(١) معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧، الوقائع المصرية العدد ٣٩ مكرراً في مايو ٢١٩٥٧، ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

فإذا لم يتوافر الشرطان فلا سبيل لسريان نصوص الرشوة، كأن يكون البيان أو الشهادة صحيحة، أو يكون البيان أو الشهادة ليس خاصاً بأحد الأمور التي عددها النص^(١).

الحالة الثانية: رشوة الشهود "شهود الزور"

نصت المادة ٢٩٨ من قانون العقوبات على أنه "إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما، يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبة المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة..".

ومن هذا النص يتضح أنه يلزم لتوقيع عقوبة الرشوة على

الشاهد:

١- أن تكون الشهادة كاذبة.

٢- أن يؤديها الشاهد بناء على عطية أو وعد بشيء ما.

فلا يقع تحت طائلة العقاب من يقبل عطية أو وعداً بشيء ما لأداء شهادة الزور ولم يؤديها فعلاً، ولا من يؤدي الشهادة صادقة، ولو تلقى أو طلب فائدة مقابلاً لذلك. وإذا كانت الشهادة مزورة ولم يكن ذلك لقاء عطية أو وعد بشيء ما فإن الشاهد لا يؤخذ عن رشوة وإنما عن شهادة الزور فقط^(٢).

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ١١، د. محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ١٨.

(٢) د. عبد المهيم بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات، ١٩٧٧، ص ٢٨٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويجب أن تبدى الشهادة أمام القضاء في دعوى قائمة، فغلا يكفي مجرد إعطاء مستند للتمسك به أمام أية جهة ولو كانت من المحاكم، كما هو الشأن في المادة ٢٢٢ سالفه البيان، ولا يكفي كذلك مجرد إبداء الشهادة أمام سلطة التحقيق وذلك على اعتبار أن المادة ٢٩٨ قد وردت في باب شهادة الزور التي تطلب القانون للعقاب عليها أن تحصل أمام القضاء^(١).

وتضيف الفقرة الثانية من المادة ٢٩٨ قائلة "إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً" وواضح من هذه الفقرة أن عقوبة الرشوة توقع على الطبيب أو من في حكمه ولو لم يؤد الشهادة المزورة بالفعل.

وقد قرر المقنن في جميع الحالات التي نصت عليها المادة ٢٩٨ عقوبات أن تطبق عقوبات الرشوة أو شهادة الزور أيهما أشد. ويفسر ذلك أن الجريمة أصلها شهادة زور وقد اعتبرت رشوة استثناء

(١) نقض ٢١ يولييه ١٩٤٣، قواعد النقض (٢٥ عاماً) ٧٨٣ ق ٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وكان ذلك من قبيل التشديد على الجاني، فلا يجوز أن يحول ذلك دون الرجوع إلى الأصل إن كان يقرر العقوبة الأشد^(١).

ثالثاً: الموظف الفعلي:

قال بنظرية الموظف الفعلي الفقه والقضاء الإداري، وتتمثل تلك النظرية في أن صفة الموظف العام تتوافر بالنسبة للشخص الذي يمارس وظيفة عامة على الرغم من عدم توافر الشروط المتطلبة لشغلها فيه، ويرجع ذلك إلى أن العيب الذي يتعلق بمن يمارس الوظيفة لم يكن ظاهر الوضوح، أو لأنه قد مارس عمله في ظروف استثنائية تقتضي إضفاء صفة الموظف العام عليه^(٢). ومن خلال التعريف السابق يتبين أن هناك حالتين للموظف الفعلي:

الحالة الأولى: هي حالة الموظف الذي صدر قرار تعيينه مشوباً بعيب شكلي أو موضوعي يقتضي بطلانه، أو لم يستوف الإجراءات المطلوبة عند توليه الوظيفة، ويدخل تحت هذه الحالة التي يفوض فيها رئيس العمل الاختصاصات لأحد مرؤوسيه على الرغم من أن القانون لا يجيز التفويض في هذه الاختصاصات، وكذلك الحالة التي يتم فيها التفويض لمرؤوس يحظر القانون التفويض إليه^(٣).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٦.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٢٦.

(٣) د. رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص ٥٥ وما بعدها.

الحالة الثانية: هي حالة الأشخاص الذين يشغلون الوظائف العامة أثناء الحروب والثورات دون أن يصدر بتعيينهم قرار من السلطة المختصة^(١).

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تقع جريمة الرشوة من موظف لم يصدر قرار بتعيينه أو كان قرار التعيين باطلاً؟ للإجابة على هذا التساؤل يفرق الفقه بين حالتين:

الأولى: يكون فيها العيب الذي أدى إلى إضفاء صفة الموظف على هذا الشخص بسيطاً بحيث يصعب اكتشافه، مثال ذلك كاتب المحكمة الذي يؤدي عمله قبل أداء اليمين القانونية، أو يكون العيب جسيماً غير أن الموظف الفعلي يمارس سلطة تتطوي على مظاهر يصعب معها القول بعدم انطباق صفة الموظف عليه، ويجمع الفقه على أنه في هذه الحالة يجب تطبيق نصوص الرشوة عليه إذا توافرت أركان الجريمة والمسئولية عنها، ذلك أن القول بغيرها يعني التكليف بمستحيل، إذ مفاده أنه يجب على المواطنين التحقق من صحة قرارات التعيين الصادرة بشأن الموظفين أيا كان منصبهم، وهذا ليس بالأمر اليسير أو المعقول^(٢).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٤ وما بعدها، د. أحمد فتحي سرور،

المرجع السابق، ص ١٢٦ وما بعدها.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٣.

الثانية: حالة الشخص الذي يكون هناك عيب واضح في مباشرته للوظيفة العامة بحيث يكون من السهل اكتشافه، فإن هذا الشخص لا يصدق عليه وصف الموظف الفعلي ولا تنطبق عليه نصوص الرشوة^(١). وإن جاز أن ينطبق عليه نص جنائي آخر كالنصوص الخاصة بالنصب إذا توافرت أركان الجريمة في حقه وثبتت مسؤوليته عنها.

المطلب الثاني

الاختصاص بالعمل

لا يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفاً عاماً أو من في حكمه، بل يجب بالإضافة لذلك أن يكون هذا الموظف مختصاً بالعمل الذي تلقى المقابل نظيره.

ولقد كان المقنن العقابي في بداية الأمر - يحمي - بتجريم الرشوة - العمل الوظيفي، أي العمل الذي يدخل في اختصاص الموظف، ثم تبين للمقنن أن الموظف قد لا يتجر بالعمل الوظيفي الذي يختص به وإنما يتجر بالوظيفة ذاتها، حين يستغل هذه الوظيفة فيدعي لنفسه اختصاصاً ليس داخلاً في نطاقها، أو حين يعتقد - خلافاً للحقيقة - أن العمل المستهدف بالرشوة داخل في اختصاصه، فتدخل المقنن بالقانونيين رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣، و ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ ليعضف إلى حالة اختصاص الموظف بالعمل أو الامتناع حالة زعمه

(١) المرجع السابق، ص ٢٣.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الاختصاص به وحالة اعتقاد الموظف خطأ أن العمل أو الامتناع يدخل في أعمال وظيفته^(١).

ولما كان الاختصاص - حقيقياً كان أو مزعوماً أو معتقداً فيه - ركناً من أركان جريمة الرشوة، فإنه يصبح بياناً من بيانات حكم الإدانة، بحيث إذا لم يبين الحكم "في مدوناته اختصاص الطاعن ولم يثبت في حقه اختصاصه بالعمل الذي دفع الجعل مقابل لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه..." فإنه يكون قاصراً في البيان مما يعيبه ويوجب نقضه^(٢).

وسوف نتناول فيما يلي حالات الاختصاص الثلاث:
الاختصاص الحقيقي، والاختصاص المزعوم، والاختصاص المعتقد فيه خطأ.

(١) د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ١٩٨٨م، ص ٣١.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٢٧ وما بعدها.

الفرع الأول

الاختصاص الحقيقي

يقصد بالاختصاص الحقيقي صلاحية الموظف للقيام بالعمل، بحيث يكون له سلطة القيام به قانوناً، ومناطق هذه الصلاحية هو اعتراف المقنن بصحة هذا العمل. ويعد الموظف مختصاً بالعمل في حالتين: إذا ألزمه القانون القيام به، وإذا خوله السلطة التقديرية في القيام به أو الامتناع عنه. ويعد غير مختص به في حالتين: إذا حظر القانون عليه القيام به، وإذا حصر الاختصاص به في موظف أو موظفين آخرين^(١). ويتحدد اختصاص الموظف بطريقتين هما: إما بمقتضى قوانين أو لوائح، وإما لأنه من أعمال الخدمة العمومية التي يكلف بها من رؤسائه تكليفاً صحيحاً^(٢).

ولم يشترط القانون أن يكون الموظف المرشحي مختصاً بكل العمل المتعلق بالرشوة، بل يكفي أن يكون له في العمل نصيب من الاختصاص ولو برأي استشاري يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة^(٣)، بل يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار^(٤)، أو وجود علاقة بين النشاط المعتاد للموظف المرشحي والعمل إذا كان من

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٨.

(٢) المستشار/ عزت حسين، الجرائم الماسة بالنزاهة بين الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، ١٩٨٧، ٢٧.

(٣) نقض ١٢ ديسمبر ١٩٦١ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ٢٠٤ ص ٩٨٠.

(٤) نقض ١٩٥١/٥/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٢ رقم ١٧٣ ص ٨٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

شأن هذه العلاقة أن تجعل له تأثيراً عليه^(١). بمعنى أنه لا يلزم أن تكون الأعمال التي يتطلب من الموظف المرتشي أدائها داخلة في حدود وظيفته مباشرة، بل يكفي أن تكون له علاقة بها.

وتطبيقاً لذلك فإن تقديم المال إلى كاتب محكمة كي يسعى إلى تأجيل النظر في دعوى معروضة عليها يعد رشوة على الرغم من أن التأجيل من اختصاص القاضي دون الكاتب، وذلك لأن علاقة الكاتب بالقاضي تجعل في وسعه أن يؤثر عليه بما يقدمه من أسباب تبرر التأجيل^(٢). كما حكم بأنه "إذا قدم بائع لبن مبلغاً من المال إلى عامل بمعامل الصحة ليعمل على إخراج نتيجة التحليل في مصلحته حتى لا يقع تحت طائلة العقاب وثبت أن للمرشو بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان المضبوطة، وأن مساهمته في التحليل تجعله ذا اختصاص في العمل الذي طلبه الراشي منه، فإن تقديم هذا المبلغ إليه يعد عرضاً للرشوة"^(٣).

(١) نقض ١٩٦١/٥/٢٩ س ١٢ رقم ١٢٠ ص ٦٢٨.

(٢) نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٢ المجموعة الرسمية س ٢٤ رقم ١.

(٣) نقض ١٢ ديسمبر ١٩٣٨ القواعد القانونية ج ٤ ق ٣٠٦ ص ٣٩٨.

الفرع الثاني

الزعم بالاختصاص

يقصد بالزعم بالاختصاص أن يدعي الموظف كذبا أنه مختص بعمل ما، ويحصل على مقابل نظير القيام به أو الامتناع عن القيام به ^(١). وقد سوى القانون بين الاختصاص الفعلي أو الحقيقي ومجرد الزعم به (المادة ١٠٣ مكرر عقوبات). ويفترض الزعم بالاختصاص انتقاء الاختصاص، فالموظف المرتشي غير مختص بالعمل الذي يتلقى المقابل نظير القيام به أو الامتناع عنه، ولكنه يزعم أنه مختص به، فالموظف يتاجر في هذه الحالة في الوظيفة ذاتها، فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليه على الاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعى إليه في حين أنه لا يختص به ولا يسعه القيام به ^(٢).

فالموظف إذا كان لا يتجر في هذا الفرض بأعمال الوظيفة، إلا أنه يتجر في الوظيفة ذاتها، بل إن إجرامه أشد في هذه الحالة من إجرام الموظف المختص، إذ يجمع بين الغش والارتشاء ^(٣).

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٣٤ وما بعدها.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣١.

(٣) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٣١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويصح الزعم بالاختصاص سواء وقع ذلك صراحة أو ضمناً، أو كان قولاً مجرداً، فيكفي أن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه^(١).

وقد يكون الزعم بالاختصاص مصحوباً بوسائل احتيالية، كتلك التي يتطلبها القانون في جريمة النصب، وهنا نكون بصدد فعل واحد يكون جريمتين هي النصب والرشوة، فتطبق في شأنه قواعد التعدد المعنوي للجرائم، وتوقع أشد العقوبتين وهي عقوبة جريمة الرشوة^(٢).

ولا عبرة بتأثير الزعم بالاختصاص في اعتقاد المجني عليه باعتبار الزعم سلوك الموظف، ولذلك يستوي وقوع المجني عليه في الغلط واعتقاده صحة زعم الموظف^(٣) أو اكتشافه خداعه ورفضه الاستجابة إلى طلب الرشوة، وفي هذه الحالة تقع الرشوة بالطلب المجرد مضافاً إليه زعم الاختصاص، وينتهي الزعم بالاختصاص إذا لم يدع الموظف^(٤).

وغني عن البيان أن الزعم بالاختصاص ينتفي لو أن المجني عليه هو الذي توهم ذلك، ولم يكن لمسلك الموظف أي دور في توافر هذه العقيدة لديه، سواء كان تلقائياً أو نتيجة لمظاهر خارجية لا ترجع

(١) نقض ١٦/١٠/١٩٦٧ مجموعة أحكام النقض س ١٨ رقم ٢٠٠ ص ٨٦.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٣٥.

(٣) نقض ٢٨ أبريل سنة ١٩٦٩، مجموعة أحكام النقض س ٢٠ رقم ١٢٥ ص ٦٠٩.

(٤) د. محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ٢٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

إلى سلوك الموظف^(١)، كما أن الزعم بالاختصاص لا يعد متوافراً بمجرد الكذب المفضوح الذي لا يخفى على صاحب الحاجة، وتطبيقاً لذلك حكم بأن الزعم بالاختصاص لا يعد متوافراً إذا كان صاحب الحاجة يعمل في مكان واحد مع المتهم بالرشوة ويعرف حدود اختصاصه وأن العمل المطلوب لا يدخل في حدود اختصاصه^(٢).

والزعم بالاختصاص يعد من العناصر المكونة لجريمة الرشوة يتعين على محكمة الموضوع أن تثبت توافره في حالة صدور حكمها بالإدانة وإلا كان حكمها معيباً يستوجب النقض، غير أن القول بتوافره أو عدم توافره من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض إلا إذا كان استنتاجها غير سائب^(٣)، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه إذا كان الحكم المطعون فيه دليلاً على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن بما أثبتته في حقه من أنه ادعى للشاهد المبلغ أن بوسعه إلغاء الأمر الصادر بنقله وزميله لقاء مبلغ الرشوة فإن ما يثيره الطاعن في شأن القصور في التدليل يكون مردوداً^(٤).

(١) الأستاذ أحمد أمين، قانون العقوبات القسم الخاص، ص ٢٢.

(٢) نقض ١٩٦٩/١٠/٢٧ مجموعة أحكام النقض، س ٢٠ رقم ٢٢٧ ص ١١٤٩.

(٣) نقض ١/ يونيو ١٩٨١ مجموعة أحكام النقض، س ٢٢، ص ٥٩٤.

(٤) نقض ١٩٦٧/١٠/١٦ مجموعة أحكام النقض، س ١٨، ص ٩٨٦.

الفرع الثالث

الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص

يقصد بالاعتقاد الخاطئ اعتقاد الموظف المرتشي نفسه بأنه مختص على خلاف الواقع، وهو يفترض وقوع الموظف في غلط موضوعه نطاق اختصاصه، سواء وقع في ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على عوامل ساهمت في ذلك قد يكون من بينها سلوك صاحب الحاجة.

وقد سوى المقنن في خصوص جريمة الرشوة بين الاختصاص الفعلي بالعمل والزمع بالاختصاص والاعتقاد الخاطئ به، وترجع مساواة من يعتقد خطأ بالاختصاص بمن يزعم هذا الاختصاص أو يكون مختصاً بالعمل بالفعل إلى نفس الحكم من التجريم، فالموظف الذي يعتقد خطأ أنه مختص بالعمل فيتقاضى أو يطلب جعلاً للقيام به أو الامتناع عنه هو شخص يتجر بالوظيفة العامة ويهدر الثقة في نزاهة الدولة^(١).

والفارق بين الزعم بالاختصاص والاعتقاد خطأ به، أنه في حالة الزعم يكون الموظف عالماً بأنه غير مختص، ولكنه يدعي اختصاصه بالعمل صراحة أو ضمناً، بينما في حالة الاعتقاد الخاطئ فإنه يكون معتقداً على خلاف الحقيقة والواقع أنه مختص بالفعل.

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٣٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويلاحظ أنه لا بد من إثبات الاعتقاد الخاطئ لدى الموظف المرتشي، ولا يصح التعويل في ذلك على مجرد تلقي العطية وإلا لانتهينا إلى إلغاء شرط الاختصاص أو ما يقوم مقامه كلية اعتماداً على مجرد تلقي العطية، إذ من الجائز أن يكون الموظف عالماً بأنه غير مختص ولم يزعم لنفسه الاختصاص ولكنه أخذ العطية اعتماداً على سذاجة صاحب المصلحة أو غفلته^(١).

ويستدل على اعتقاد الموظف خطأ في اختصاصه بما يطلب منه بالاعتراف أو بالمظاهر المادية التي تصدر عنه ولو في غير مواجهة ذي الشأن، إلى جانب تلقي العطية مثل أخذه موضوع ذي الشأن بين يديه أو منازعته لزملائه أو رئيسه في اختصاصه به، ومن باب أولى إذا كان قد باشر إجراء ما في شأنه برغم انعدام اختصاصه به^(٢).

وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تفصل فيه على ضوء الوقائع المطروحة، وتراقبها محكمة النقض في سلامة الاستدلال المنطقي^(٣).

وإذا كان الشخص ليس مختصاً، ولا يعتقد خطأ بأنه مختص بالعمل أو الامتناع ولا يزعم دخول العمل أو الامتناع في اختصاصه

(١) د. عبد المهيم بكر سالم، المرجع السابق، ص ٢٩٣.

(٢) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ٦٩.

(٣) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٢٩٣.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

فلا يقع تحت طائلة نصوص الرشوة الأصلية، فإن اتفق على أن يبذل مساعيه لقضاء الحاجة لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لرقابتها نظير هدية أو عطية أو فائدة أو وعد بشيء من ذلك، فإنه قد يقع تحت طائلة المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات الخاصة باستغلال النفوذ^(١).

(١) د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي، جرائمه الخاصة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٧، ص ٥٣٣.

المبحث الثاني

الركن المادي

يتطلب الركن المادي في جريمة الرشوة صدور سلوك إجرامي من المرتشي يتمثل في الأخذ أو القبول أو الطلب، وينص هذا السلوك على موضوع معين هو الوعد أو العطية، ويستهدف غرضاً معيناً يتمثل في أداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجب من واجبات الوظيفة.

وسوف نبحث هذه الموضوعات الثلاث على التوالي في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

صور النشاط الإجرامي في الرشوة

نص المقتنن العقابي في المواد ١٠٣، ١٠٣، ١٠٣ مكرراً، ١٠٤، ١٠٤ مكرراً على صور النشاط على سبيل الحصر في قوله "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية..." والملاحظ في هذه الصور رغم ورودها على سبيل الحصر أنها من السعة بحيث تحيط بكافة صور الاتجار بالوظيفة أو استغلالها. وفيما يلي نحدد المقصود بكل صورة منها:

أولاً: الأخذ

الأخذ هو سلوك يصدر من الموظف المرتشي يقابل الإعطاء الذي يصدر من الراشي^(١)، ويطلق على الرشوة في هذه الحالة "الرشوة المعجلة" وهي الصورة الغالبة، فالمرتشي يتقاضى عادة ثمناً معجلاً مقابل قيامه بالعمل أو الامتناع عنه.

ويتخذ الأخذ مظهر التسليم المادي إذا كانت الفائدة ذات طبيعة مادية، إذ تدخل الفائدة حيازة المرتشي بإرادته، بمجرد تسلمها من الراشي أو وسيطه حسن النية، كما قد يتم الأخذ عن طريق التسلم الحكمي إذا أرسلت العطية مثلاً عن طريق البريد، إذ يتحقق الأخذ بمجرد احتفاظه بالعطية مع علمه بالغرض من إرسالها^(٢).

وإذا تجرد مقابل الرشوة من الطبيعة المادية فكان مجرد منفعة فإن الأخذ يعتبر متحققاً حين يحصل المرتشي على المنفعة، كما لو باشر الصلة الجنسية التي اعتبرت مقابل الرشوة^(٣).

وتعتبر الرشوة التي تتمثل في أخذ العطية سهلة الإثبات، ذلك أن الموظف المرتشي يكون حائزاً للعطية، والحيازة واقعة مادية تقبل الإثبات بجميع الطرق^(٤). غير أنه يجب التحرز في ذلك، فقد يكون

(١) د. مأمون سلامة، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص ١٥٧.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الإسكندرية، مكتبة الصحافة، الطبعة الثانية، ١٩٨٩، ص ٦٢.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٨.

(٤) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٤٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الشيء الذي يوجد في حياة الموظف قد قام بشرائه، أو قدم إليه على سبيل الهدية من صديق له أو من أحد أقربائه^(١).

ثانياً: القبول

يقصد بالقبول الرضا بالدفع المؤجل، أي اتجاه إرادة المرتشي - الموظف - إلى الرضا بتلقي المقابل في المستقبل. فالمرتشي لا يحوز العطية بالقبول وإن حصل على مجرد وعد بها، فالقبول ينصرف إذن إلى عطية مؤجلة^(٢).

وقد بينت محكمة النقض علة تجريم القبول بقولها إن الموظف يكون بما فعله قد اتجر بوظيفته فعلاً، وتكون مصلحة الجماعة قد هددت بالضرر الناشئ عن العبث بالوظيفة التي ائتمن عليها الموظف ليؤدي أعمالها بناء على وحي ذمته وضميره ليس إلا^(٣).

ولا يشترط في القبول شكلاً معيناً، فقد يكون صريحاً بقول أو كتابة أو إيماء، وقد يكون ضمناً كأن يبدأ الموظف في أداء العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة، مع ملاحظة أن إثبات القبول في هذه الحالة أمر عسير، فقد يكون أداء الموظف تنفيذاً لواجبه الوظيفي، ولا يجوز الاستناد إلى سكوت الموظف وعدم تبليغه عن عرض الرشوة لاستخلاص الدليل على قبوله للوعد بالعطية، والأمر متروك لتقدير

(١) د. فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص ٦٦.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٦٣.

(٣) نقض ١٩ أبريل سنة ١٩٤٣، مجموعة القواعد القانونية، ص ٢٢٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحكمة، فإذا ثار لديها الشك حول قبول الموظف وجب تبرئته من جريمة الرشوة إذ الشك يفسر لصالح المتهم^(١).

ويشترط في القبول أن يكون جدياً أو حقيقياً، فإذا تظاهر الموظف بالقبول لكي يسهل على رجال الشرطة القبض على العارض متلبساً بجريمته فإن القبول الجدي والصحيح الذي تتم به الجريمة يعد منتفياً، ويقتصر الأمر على عرض الرشوة، يعاقب عليها من عرض الرشوة فقط- مادة ١٠٩ مكرراً- دون الموظف^(٢).

ولا شك في أن القبول الحقيقي يقتضي عرضاً جدياً، فإذا كان العرض ظاهر الهزل لا تقع به جريمة الرشوة، وتطبيقاً لذلك حكم بأنه إذا "وعد شخص موظفا بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه بعمل له، فإن هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاً منه جدياً في إعطاء رشوة، إذ هو لم يعرض فيه شيئاً معيناً على الموظف، بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجد"^(٣).

أما إذا كان العرض جدياً في ظاهره لكي يسهل العارض لأولي الأمر القبض على الموظف^(٤)، وكان الموظف قد قبله على أنه جدي

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٤١.

(٢) نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٦٧ مجموعة أحكام النقض، س ١٨ رقم ١١٤ ص ٥٨١.

(٣) نقض ٢٥ أبريل سنة ١٩٣٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٤٣ ص ٥٢٥.

(٤) نقض ١٣ يونية ١٩٦١ مجموعة أحكام النقض، س ١٢ رقم ١٣٤ ص ٦٩٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

منتويا العتب بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي فإن جريمة الرشوة تعد مرتكبة بالنسبة للموظف^(١).

ثالثاً: الطلب

الطلب هو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف متجهة إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي، وتتم الرشوة بمجرد الطلب ولو لم يستجب له صاحب الحاجة، بل ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة، إذ الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للاتجار فأخل بنزاهة وظيفته وبالثقة في الدولة^(٢). والطلب قد يتم صراحة وقد يستفاد ضمناً من تصرفات الموظف طالما كانت تدل دلالة واضحة على أنه لن يقوم بتأدية العمل المطلوب منه القيام به إلا بعد الحصول على عطية أو وعد بها، طالما كان ذلك جدياً^(٣).

ولا يشترط أن يطلب الموظف العطية أو الوعد بها لنفسه، فتقوم جريمة الرشوة بالتعبير عن إرادة الموظف الذي يدل دلالة واضحة على الطلب ولو كان قد طلب العطية لغيره، وهذا ما يستفاد من نص المادة ١٠٣ من قانون عقوبات التي تقرر أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره".

(١) نقض ١٦ يونية ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٣٥٣ ص ٩٨٨.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٠.

(٣) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٥٥.

الشروع في الرشوة:

لا يتصور الشروع في الرشوة في حالتي "الأخذ والقبول" على أساس أن فيهما يتحقق مبدأ التنفيذ ونهايته، أما في حالة الطلب فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن الشروع غير متصور فيه، لأنه سلوك يتجرد عن النتيجة والأصل أن الشروع لا يقوم إلا في الجرائم ذات النتيجة^(١).

بينما يذهب جانب آخر من الفقهاء - نؤيده - إلى أن الشروع متصورة في حالة الطلب، ذلك أن الطلب لا يعد قائماً كصورة من صور السلوك الإجرامي في الرشوة إلا إذا وصل إلى علم صاحب الحاجة، فإذا صدر عن الموظف ما يفيد طلب عطية معينة مقابل قيامه بعمل ما أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة ولم يصل ذلك إلى علم صاحب الحاجة لأسباب لا دخل لإرادة الموظف فيها يتوافر الشروع في هذه الحالة، مثال ذلك أن يبعث الموظف برسالة إلى صاحب الحاجة يضمنها طلبه لكن تم ضبط هذه الرسالة بمعرفة السلطات العامة قبل وصولها إلى صاحب الحاجة، أو أن يكلف شخصاً بإبلاغ صاحب الحاجة فيقوم الأخير بإبلاغ السلطات العامة بذلك^(٢).

(١) د. أحمد صبحي العطار، دراسة في القسم الخاص في قانون العقوبات المصري جرائم

الاعتداء علي المصلحة العامة، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، ص ٢٢٣.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٨، د. مأمون سلامة، المرجع السابق،

ص ١٥٥، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٤٢.

المطلب الثاني

الفائدة موضوع الرشوة

يقصد بموضوع الرشوة ما يقع عليه نشاط المرتشي، وهو العطية أو الوعد بها، وقد تعرضت المادة ١٠٧ عقوبات لتعريف موضوع الرشوة بقولها "يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية".

فموضوع الرشوة هو الفائدة، أو المنفعة التي يحصل عليها المرتشي، وهي تأخذ معنى واسعاً يشمل كل ما يشبع حاجة النفس أيا كان اسمها أو نوعها، وسواء أكانت الحاجة هذه مادية أم غير مادية، فهي تتسع في معناها لتشمل صوراً عديدة: فقد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية، أو سندات، أو مجوهرات، أو ملابس، أو مأكولات، أو أي شيء آخر له قيمة، كما قد تأخذ شكل الحصول على وظيفة أو ترقية أو علاوة استثنائية للموظف أو لغيره، أو تأخذ شكل بيع العقار بأقل من ثمنه أو شراء لعقار بأكثر من ثمنه، أو إيجار شقة بأجر أقل من أجر المثل، أو استئجارها بأجر يزيد عن الأجر العادي^(١).

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٧٠، د. محمد كامل، المرجع السابق،

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويستوي أن يحصل الموظف المرتشي على الفائدة لنفسه أو يحصل على فائدة لشخص آخر عينه، كأن يطلب من الراشي أن يحلق ابنه بإحدى الوظائف مقابل أدائه العمل الذي يطلبه أو الامتناع عن أدائه^(١).

ومن الطبيعي ألا يشترط القانون حداً معيناً لقدر المال أو المنفعة الذي يحصل عليه المرتشي، حيث لا يعد التحديد ركناً في الجريمة، تاركاً تقديره للقاضي حسبما يستخلصه من وقائع كل دعوى على حدة، وهو في تقديره ينبغي أن يراعى مدى دلالة المقابل على الاتجار بالوظيفة أو العمل، فإذا كان ما أعطي وإن أمكن تقويمه إلا أنه ينتفي التناسب بينه وبين العمل الذي يباشره الشخص فلا يمكن عده مقابلًا. ومثال ذلك تقديم لفافة تبغ أو قطعة حلوى أو كوب شراب إلى موظف على سبيل المجاملة^(٢).

ولا يشترط لتحقيق جريمة الرشوة أن تكون الفائدة في ذاتها مشروعة، إذ تتحقق الجريمة ولو كانت الفائدة في ذاتها غير مشروعة، كالمواد المخدرة أو الأشياء المسروقة أو الشيك الصادر بدون رصيد، أو لقاء جنسي يهيأ للمرتشي، أو أن تسمح الراشية للموظف بأن يأتي معها أفعالاً مخلة بالحياء على جسمها^(٣).

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ١٨.

(٢) د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، الإسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٩١، ص ٣٢.

(٣) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٧٤.

هذا وتتنبى فكرة المقابل فى الرشوة إذا توافر السبب الكافى المبرر لحصول المرتشى على هذا المقابل، ولم تكن له علاقة بأداء العمل الوظيفى، ويدخل فى نطاق ذلك أن يكون ما حصل عليه المتهم بالرشوة هو سداد لدين حال ومحقق، أو كان هدية تبررها صلة القرى التى تجمع بين صاحب الحاجة والموظف، والجامع بين هذه الحالات أن تقديم هذه الهدية لا يخل بثقة جمهور الناس فى نزاهة الدولة^(١).

المطلب الثالث

غرض الرشوة أو مقابل الفائدة

لا يكفى لقيام جريمة الرشوة أن يأخذ الموظف من صاحب الحاجة أو يطلب منه فائدة أو وعداً بها، وإنما ينبغى أن يكون لهذه الفائدة مقابل أو غرض معين يتخذ إحدى صور ثلاث: أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأً أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن هذا العمل، أو الإخلال بواجبات الوظيفة (المادة ١٠٤ مكرر عقوبات).

أولاً: أداء عمل من أعمال الوظيفة:

يقصد بالعمل الوظيفى كل فعل يتفق مع السير العادى لمقتضىات النشاط الوظيفى، يستوى فى ذلك أن يكون عملاً قانونياً أو تصرفاً مادياً. والعمل الوظيفى قد يتحدد طبقاً للقانون أو للوائح أو

(١) د. محمود نجيب حسنى، المرجع السابق، ص ٤٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التعليمات والأوامر الرئاسية، وسواء كانت هذه الأعمال الوظيفية أعمالاً لا يملك الموظف سوى القيام بها أو أنه يتمتع بشأنها بسلطة تقديرية (١).

وتقوم جريمة الرشوة إذا كان الموظف قد حصل على الفائدة للقيام بعمل من أعمال وظيفته، حتى ولو كان القانون يوجب عليه القيام به، فلا يشترط القانون لوقوع جريمة الرشوة أن يكون العمل المطلوب أدائه مما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع. وتطبيقاً لذلك قضي بأنه لو قبل محلل كيماوي بمعامل الصحة عطية من أحد باعة اللبن ليخرج نتيجة التحليل في صالحه مع أنه لا غش في عينات اللبن المقدمة للتحليل عد مرتشياً (٢). كذلك الحال لو طلب موظف الحسابات فائدة لإنجاز ما يجب عليه من إجراء لصرف مكافآت موظف (٣)، كما قضي بأن من واجبات العمدة أن يتدخل ودياً في المنازعات الحاصلة بشأن الأملاك لحسمها، فإذا قبل عطية للقيام بهذا الواجب عد مرتشياً وطبق عليه حكم المادة ١٠٣ من قانون العقوبات (٤).

ولا يشترط لقيام جريمة الرشوة أن يتم تنفيذ الموظف العمل المطلوب منه أدائه، وعلى هذا تعد جريمة الرشوة قائمة إذا لم ينفذ

(١) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٦٢، د. فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص ٧٢.

(٢) نقض ١٩٣٨/١٢/١٢ مجموعة القواعد القانونية، ج ٤ رقم ٣٠٦ ص ٣٩٨.

(٣) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٠٢.

(٤) نقض ١٩١٨/١٠/٢٤، المجموعة الرسمية، س ٢٠ عدد ٤٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الموظف العام الذي تلقى المقابل من أجل القيام به، سواء كان ينوي عدم القيام بهذا العمل منذ الاتفاق وتلقيه العطية أم أن هذه النية قد طرأت بعد الحصول على المقابل من صاحب الحاجة (١).

ثانياً: الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة

كذلك تقوم جريمة الرشوة إذا كان الموظف قد حصل على الفائدة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته. ولا يشترط في هذا الامتناع أن يكون تاماً، بل يكفي مجرد التأخير في القيام بالعمل، أي الامتناع عن أدائه في الوقت المحدد له. ويستوي أن يكون الامتناع أو التأخير داخلاً في سلطته التقديرية أو مخالفاً للقانون. كما يستوي أن يكون العمل محل الامتناع متمثلاً في صورة كتابة أو قول شفوي أو فعل تنفيذي (٢).

ومن أمثلة الامتناع أن تؤدي الرشوة إلى ضابط شرطة للامتناع عن تحرير محضر إثباتاً لجريمة قارفها الراشي، أو إلى مهندس لإغفال واجب الإشراف والرقابة على الأشغال العامة المسندة إليه، أو إلى مأمور جمرك للتغاضي عن المخالفة الجمركية التي صدرت عنه (٣).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٣، د. فتوح الشاذلي، المرجع السابق، ص ٧٤.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٤٨.

(٣) د. نبيل مدحت سالم، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية الطبعة الخامسة ١٩٨٦، ص ٦١.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ولا يشترط أن يكون الامتناع عن العمل غير مشروع، وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن أن "كل موظف يقبل من آخر وعداً بشيء ما أو يأخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل حقاً، أو للامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق يعد مرتشياً مستحقاً للعقاب على جناية الرشوة^(١).

ثالثاً: الإخلال بواجبات الوظيفة:

يقصد بالإخلال بواجبات الوظيفة، الواجبات العامة التي يتعين على الموظف أن يلتزم بها عند قيامه بأي عمل من أعمال الوظيفة، وهذه الواجبات تستمد من روح القانون والنصوص التي تنظم أداء الوظيفة العامة ومن كون أن الهدف الوحيد للقيام بأي عمل من أعمال الوظيفة هو تحقيق المصلحة العامة^(٢).

وقد عبرت محكمة النقض عن المقصود بالإخلال بواجبات الوظيفة قائلة إنه "من المقرر أن الشارع في المادة ١٠٤ من قانون العقوبات- والتي عدت صور الرشوة- قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة، وجعله بالنسبة للموظف أو من في حكمه أسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وقد جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة في النص مطلقاً من التقيد يتسع مدلوله

(١) نقض ١٩ أبريل ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن، ص ٧١٠.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوي الذي يكفل لها دائماً أن تجرى عن سنن قويم، فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذي عناه الشارع في النص، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة العقاب^(١).

وقد يتخذ الإخلال بواجبات الوظيفة الصور التالية:

- ١- إساءة استعمال السلطة التقديرية المخولة للموظف، وذلك كأن يرتشي رئيس المصلحة مقابل تعيين أحد المرشحين للوظيفة، أو أن يقبل رئيس إداري عطية ليمنح موظفاً من الخاضعين لإشرافه تقديراً لا يستحقه أو لترقيته بالاقتدار^(٢).
- ٢- أن يقوم الموظف بأداء عمل على نحو يخالف القواعد القانونية المنظمة له، يستوي في ذلك أن يترتب على هذه المخالفة بطلان العمل الذي قام به الموظف أو تفويت فرصة معينة، أو تمثلت المخالفة في تجاوز حدود العمل المكلف به^(٣). وتطبيقاً لذلك اعتبرت محكمة النقض أن عبث الموظف بالأوراق المنوط

(١) نقض ١٠/٧/١٩٥٨، أحكام النقض س ٩، ق ١٨٧، ص ٧٦٦.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٥٤، د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٠٣.

(٣) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٧١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

به حفظها بسبب وظيفته متى كان مأجوراً لفعل ذلك من قبيل الإخلال بواجبات الوظيفة^(١).

٣- الإخلال بأمانة الوظيفة أو الخدمة العامة، ويقصد بالإخلال بأمانة الوظيفة الانحراف بها عن الأهداف التي قررت الوظيفة أو الخدمة العامة من أجل تحقيقها^(٢). وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان المتهم وهو سائق بوزارة السد العالي قد قبل وعداً بمنحه مبلغاً لنقل كمية من القصب بالسيارة الحكومية المخصص لقيادتها، وكانت أمانة الوظيفة تفرض عليه ألا يستعملها إلا في الغرض المخصصة له لقضاء مصالح الجهة التابع لها وأن ينأى عن السعي لاستغلالها لمصلحته الشخصية فإن ما وقع من هذا السائق يعد إخلالاً بواجبات وظيفته في حكم المادة ١٠٤ من قانون العقوبات^(٣).

٤- عدم الإبلاغ عن الجرائم إذا تم ذلك لقاء مبلغ حصل عليه الموظف من الراشي لهذا الغرض، وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض أن "مفاد نص المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية أن واجب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته هو أمر يدخل في واجبات وظيفتهم مما يعرضهم

(١) نقض ١٩٥٨/٥/١٣ مجموعة أحكام النقض س ٩، ص ٥٠٥.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٤٨.

(٣) نقض ١ فبراير ١٩٧٠، أحكام النقض، س ٢١ ق ٤٩، ص ٢٠٠.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للمسؤولية التأديبية إذا خالفوا هذا الواجب، ونتيجة لم تقدم فإن عرض الرشوة على الموظف العمومي للامتناع عن أداء واجب التبليغ عن الجريمة المكلف به قانوناً هو أمر يتعلق بذمة الموظف، فإذا وقع منه هذا الامتناع يكون إخلالاً خطيراً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، وهذا الإخلال بالواجب يندرج تحت باب الرشوة المعاقب عليها قانوناً^(١).

هذا ويعتبر جانب من الفقه من قبيل الإخلال بواجبات الوظيفة أن يفتعل الموظف العام واقعة تبرر اختصاصه بالعمل أو الامتناع من أجل الحصول على الرشوة، وذلك كأن يوهم رجل الشرطة أحد المارة بأن هناك سبباً للقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة ويطلب مبلغاً من المال منه نظير تخلية سبيله وعدم القبض عليه^(٢).

(١) نقض ١/ يونيو ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض، س ١٠، ص ٥٨٩.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٥٤.

المبحث الثالث

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

جريمة الرشوة جريمة عمدية يتعين لقيامها توافر القصد الجنائي، وبالتالي فإن هذه الجريمة لا يكفي لقيامها الخطأ غير العمدى، فلا يتصور قانوناً أن يرتكب الموظف أو من في حكمه جريمة الرشوة بطريق الخطأ أو الإهمال.

أولاً: عناصر القصد الجنائي:

يقوم القصد الجنائي في جريمة الرشوة على عنصرين هما العلم والإرادة. فيجب أن ينصرف علم الموظف إلى أركان الجريمة، بأن يكون عالماً بأنه موظف وأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه حقيقة أو زعماً أو اعتقاداً مخالفاً للحقيقة، كذلك يجب أن ينصرف علمه إلى الفعل المكون للركن المادي للجريمة، فلا يكفي لقيام القصد أن يدخل صاحب الحاجة العطية في حياة الموظف دون علمه، بل يجب أن يعلم الموظف بذلك. ويجب لذلك أن يكون الجاني عالماً بأن العطية التي تقدم إليه هي مقابل العمل المطلوب، فإن جهل ذلك بأن كان معتقداً أنها قدمت لغرض برئ كسداد لدين على صاحب الحاجة لا يتوافر القصد الجنائي^(١).

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٥٤، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٣١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وتطبيقاً لذلك فإن انتفى علم المتهم بأنه موظف، كما لو كان لم يبلغ بعد بقرار تعيينه، أو اعتقد أنه عزل من وظيفته بناء على كتاب مزور أبلغ إليه، فإن القصد لا يعد متوافراً لديه.

كما يجب أن تتصرف إرادة الموظف إلى أخذ العطية أو طلبها أو قبول الوعد بها لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة. وعلى هذا يتخلف القصد الجنائي إذا لم تكن إرادة الموظف جادة في طلب العطية أو قبول الوعد بها، أو إذا دس صاحب الحاجة مبلغاً من المال في جيب الموظف أو أسقطه في درج مكتبه دون أن تتصرف إرادة الأخيرة إلى أخذها^(١)، أو إذا تظاهر الموظف بتوافر الإرادة لديه منتوياً في الحقيقة الإيقاع بعارض الرشوة والعمل على ضبطه متلبساً^(٢).

ويجب أن تكون الإرادة حرة ومختارة، فإن ثبت أن الموظف كان واقعا تحت ضغط إكراه معنوي أو حالة ضرورة ينتفي القصد الجنائي لديه وتنفي مسؤوليته الجنائية^(٣). وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه يشترط في حالة الضرورة التي ترفع المسؤولية الجنائية ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلولها، وإلا كان للمرء أن يرتكب أمراً

(١) د. هشام محمد فريد، الجرائم الماسة بنزاهة الوظيفة العامة، مكتبة الآلات الحديثة بأسسيوط، ج١، ص ١٤٤.

(٢) د. محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ٣٣.

(٣) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٨١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مجرماً ثم يقارن جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه^(١)، كما قررت أنه ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى عرض الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه^(٢).

ولا يشترط أن تتجه إرادة الموظف إلى التنفيذ الفعلي للعمل المطلوب، فتحقيق الغرض من الرشوة ليس عنصراً فيها، إذ يتوافر القصد الجنائي حتى ولو كان يقصد عدم القيام بالعمل^(٣).

والقصد المتطلب في جريمة الرشوة هو القصد العام وليس القصد الخاص، وقد اتجه بعض الفقهاء إلى أن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتطلب أيضاً نية خاصة هي قصد الاتجار بالوظيفة أو الخدمة العامة^(٤)، ولم يجد هذا الرأي قبولاً لدى أغلب الفقهاء في مصر^(٥)، فتلك النية ليست من عناصر النموذج القانوني للجريمة، ويؤكد ذلك أن المقنن يعاقب على الجريمة حتى ولو كان المرتشي يقصد عدم تنفيذ العمل المطلوب وفقاً للمادة ١٠٤ مكرراً من قانون العقوبات.

(١) نقض ١٣ يونيو ١٩٧١، مجموعة أحكام النقض، س ٢٢، ص ٤٧٢.

(٢) نقض ٢٨ نوفمبر ١٩٦٨ مجموعة أحكام النقض، س ١٨، ص ١١٩٦.

(٣) د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، بدون، ص ٩٢.

(٤) د. أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه،

١٩٥٧، ص ٢٧٢، د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٥٢.

(٥) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٧، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق،

ص ١٥٦، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٥٥.

ثانياً: القصد الجنائي في الاشتراك في جريمة الرشوة:

يجب أن يعلم الراشي والوسيط بأركان الجريمة التي يريد المساهمة فيها، فيجب أن يكون الراشي والوسيط على علم بصفة المرتشي، وأن ما حصل عليه الموظف أو وعد به هو مقابل اتجاره بالوظيفة الذي يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة فضلاً عن اعتقادهما باختصاصه بالعمل أو الامتناع المطلوب، فإذا كان الشريك يجهل صفة الموظف واختصاصه، أو قدم له عطية لحمله على التوسط لدى المختص، أو على سبيل الهدية البريئة أو سداداً لدين عليه انتفى القصد الجنائي لديه، دون أن يؤثر ذلك في مسئولية الموظف^(١).

ثالثاً: معاصرة القصد الجنائي للركن المادي:

وفقاً للقواعد العامة يجب أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي الذي يقوم به الركن المادي في الجريمة، وهذه القاعدة تطبق بالنسبة لجريمة الرشوة كذلك، فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لحظة الأخذ أو القبول أو الطلب، أما إذا توافر في لحظة لاحقة للنشاط الإجرامي فلا تقع جريمة الرشوة حتى ولو قام الموظف بالعمل أو الامتناع المطلوب منه^(٢).

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٦٤، وما بعدها، د. فوزية عبد الستار، المرجع

السابق، ص ٥٣ وما بعدها، د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٧٩.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٦، د. أسامة عبد الله فايد، المرجع السابق،

ص ٨٩.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وعلي هذا الأساس إذا تسلم الموظف الهدية معتقداً أنها قدمت لغرض برئ ثم علم بعد ذلك بأنها لقاء الإخلال بواجبات الوظيفة ومع ذلك احتفظ بها فإنه لا يتوافر تعاصر القصد في الركن المادي للجريمة، لأنه يعد قصداً لاحقاً ولا عبرة به ^(١).

ويثبت القصد الجنائي بكافة طرق الإثبات، فليس من الضروري أن يفصح عنه المرتشي بقول أو بكتابة، بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد ^(٢).

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٩٦.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٤٥.

الفصل الثاني

عقوبة الرشوة

حدد المقنن عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة، كما نص على حالتين شدد فيهما عقوبة الرشوة، والعقوبة المقررة للرشوة في حالتها البسيطة أو المشددة هي عقوبة جنائية.

المبحث الأول

عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة

قرر المقنن للرشوة في صورتها البسيطة عقوبة أصلية وعقوبتين تكميليتين وجوبيتين، فضلاً عن العقوبات التبعية التي تطبق وفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات عند الحكم بعقوبة جنائية، كما قرر سببين للإعفاء من العقاب.

أولاً: العقوبة الأصلية:

قرر المقنن للرشوة البسيطة عقوبة أصلية هي السجن المؤبد (المادة ١٠٣ عقوبات) وهي عقوبة صارمة تتفق مع سياسة القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ في محاربة الرشوة وللقاضي أن يخفف العقوبة إلى الحد المسموح به طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة، حيث يمكن للقاضي النزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ولا يقتصر توقيع هذه العقوبة على المرتشي فحسب وإنما تطبق على الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين في الرشوة، استناداً للمادة ٤١ من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها" وكذلك المادة ١٠٧ عقوبات التي تؤكد القاعدة السابقة بعقاب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

ويجوز أن يتعدد الفاعلون في هذه الجريمة وذلك في حالة ما إذا كان العمل المطلوب القيام به يدخل في اختصاص أكثر من موظف وتم تقديم العطية أو الوعد بها لهم جميعاً، ومن المتصور أن يكون هناك أكثر من راشي أو أكثر من وسيط، وهذا لا يترتب عليه تشديد العقوبة، بل تطبق على كل منهم العقوبة المقررة في المادة ١٠٣ عقوبات، ذلك أن التعدد في جريمة الرشوة لا يعد ظرفاً مشدداً^(١).

ثانياً: العقوبات التكميلية:

نص القانون على عقوبتين تكميليتين هما الغرامة النسبية والمصادرة:

١- الغرامة النسبية:

قرر القانون للرشوة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي الموظف أو وعد به. والغرامة هنا نسبية ناقصة، لأن المقنن حدد الحد الأدنى لها وترك تحديد الحد الأقصى

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٥، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٥٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للقاضي وفقاً لما يحصل عليه الموظف المرتشي. وتحديد الحد الأقصى للغرامة يقتضي أن تكون العطية أو الوعد بها محددة مادياً أو قابلة للتحديد، فإذا كانت معنوية أو منفعة بحيث يصعب تحديد قيمتها فلا يملك القاضي سوى الحكم بالحد الأدنى. ويحكم بالحد الأدنى أيضاً ولو كانت قيمة العطية أقل منه بكثير^(١).

ويترتب على كون الغرامة المحكوم بها نسبية أنها تخضع للأحكام التي قررها القانون بشأن الغرامات النسبية، وأهم هذه الأحكام أنها لا تتعدد بتعدد المحكوم عليهم في الجريمة، حيث يحكم بغرامة واحدة على كل المتهمين (فاعلين وشركاء) يؤدونها جميعاً بالتضامن^(٢)، وإذا خالفت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة وإيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإنها تكون قد أخطأت^(٣)، وعلى محكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ^(٤).

وإذا تعدد المرتشون واختلف نصيب كل منهم في الرشوة فإن الغرامة الواجب الحكم بها في هذه الحالة تحدد حسب مقدار ما استولى عليه كل واحد منهم، أو حسب ما كان موضوعاً لطلبهم أو لقبولهم الرشوة^(٥).

(١) د. رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص ١٣١ وما بعدها.

(٢) نقض ٩ نوفمبر ١٩٣١ مجموعة القواعد ج ٢ ق ٢٨٢ ص ٣٥٠.

(٣) نقض ١١ مارس ١٩٤٧ مجموعة القواعد ج ٧، ق ٣٢٩ ص ٣١٨.

(٤) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٥١، أحكام النقض س ٣ ق ١٢٥ ص ٣٢٤.

(٥) نقض ٢٤ ديسمبر ١٩٥١ مجموعة القواعد (٢٥ عاماً) ج ٢ ق ٢٦ ص ٧١٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومن المسلم به أن تطبيق (المادة ١٧ عقوبات) لا تأثير له على قيمة الغرامة، ذلك أن الظروف المخففة يقتصر نطاقها على عقوبة الإعدام، والعقوبات السالبة للحرية، والغرامة النسبية عقوبة تكميلية وجوبية لا يملك القاضي سلطة تقديرية بشأنها، فهو لا يملك الإغفاء منها^(١).

ولا يعفى المرتشي من الغرامة إذا هو رد مبلغ الغرامة إلى الراشي، وذلك لأنها عقوبة^(٢)، وهي وإن خالطها عنصر التعويض فهي ليست تعويضا بحتاً. فهذه الغرامة - على حد تعبير محكمة النقض - عقوبة نوعية روعيت فيها طبيعة الجريمة، الأمر الذي يوجب توقيعها إذا ارتبطت الرشوة بجريمة أشد ارتباطاً غير قابل للتجزئة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد^(٣).

٢- المصادرة:

تنص المادة ١١٠ عقوبات على أنه "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة". ولا تقتصر المصادرة على النقود، وهذا هو المتفق عليه فقها وقضاء، فهي تشمل وغيرها من الأشياء التي تقدم على سبيل العطية

(١) د. رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٢) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ١٠٩.

(٣) نقض ١٧ مارس ١٩٥٩ أحكام النقض س ١٠ ق ٧٣ ص ٣٢٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

كالمجوهرات والأجهزة الكهربائية وكل شيء يمكن عملاً مصادرتة أياً كان نوعه أو اسمه^(١).

والمصادرة هنا عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها حتماً ولو كانت الأشياء المضبوطة مما يباح حيازته وتداوله. وهي تخضع للقواعد المقررة في المادة (٣٠) من قانون العقوبات، فهي ترد على شيء تم ضبطه، فلا يجوز الحكم بالمصادرة إذا تعذر ضبطه العتية، وذلك بأن كانت شيئاً له طبيعة معنوية، أو تمثلت في صورة وعد قبله المرتشي. ويجب أيضاً ألا يترتب على المصادرة الإضرار بحقوق الغير حسن النية طالما أنها ترد على شيء لا تعد حيازته أو صنعه أو استعماله أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة، ويقصد بالغير حسن النية هنا من لم يساهم في الرشوة وكان له حق عيني على العطاء المقدم^(٢).

وإذا أعفي الراشي أو الوسيط من العقاب - وفقاً للشروط القانونية - فلا يجوز الحكم بمصادرة ما قدمه، إلا إذا كانت حيازة محرمة، وذلك لأن المصادرة عقوبة والإعفاء يمتد يشمل كل العقوبات^(٣).

(١) د. رفاعي سيد سعد، المرجع السابق، ص ١٣٣.

(٢) ينظر في خصوص المصادرة: د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٤٦، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٤٦ وما بعدها، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٦٩، وما بعدها، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٥٧.

(٣) د. محمود محمد مصطفى، المرجع السابق، ص ٤٦، د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ١١٠.

ثالثاً: العقوبة التبعية:

يترتب على الحكم بعقوبة الرشوة - باعتبارها عقوبة جنائية - عزل الموظف وحرمانه من الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢٥ من قانون العقوبات.

فيحرم المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، ومن التحلي بالرتب والنياشين، ومن الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، ومن إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه طوال مدة اعتقاله، ومن البقاء عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو أي لجنة عمومية، أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود.

رابعاً: الإعفاء من العقاب:

تنص المادة ١٠٨ عقوبات على سببين لإعفاء الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة حيث تقرر أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

وعلة الإعفاء تتمثل في أن الرشوة من الجرائم التي تقع بعيداً عن أعين السلطات ويحاط ارتكابها بالكتمان ويحاول كل من الراشي والمرتشي إخفاء أمرها وكذلك الوسيط، فضلاً عن أنها لا تترك آثاراً تدل عليها، لذلك فإنها نادراً ما تكتشف، وإذا تم ذلك فإن من العسير على سلطات التحقيق إقامة الدليل على الجناة إلا إذا اعترف أحدهم

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بارتكاب الجريمة، وهذا الاعتراف يقتضي تشجيعة على ذلك، وهذا التشجيع يتمثل في صورة الإغفاء من العقاب^(١).

والفارق بين الإخبار والاعتراف أن الإخبار يكون قبل اكتشاف الجريمة، في حين يحصل الاعتراف بعد اكتشاف الجريمة والبدء في التحقيق فيها.

١- إخبار السلطات:

يكون الإخبار عن الجريمة إما إلى السلطات الإدارية التي يخضع لها المرتشي أو إلى مأموري الضبط القضائي، أما إذا كانت هذه السلطات قد علمت بالجريمة من قبل فيجب للتمتع بالإغفاء أن يعترف الراشي أو الوسيط بالجريمة مما يدخل في السبب الثاني للإغفاء^(٢).

ولا يكفي مجرد الإخبار عن وقوع الجريمة، بل يتعين أن يتوافر في الإخبار شرطان: هما الإخلاص والتفصيل، فيجب أن يكون صادراً بقصد إعانة السلطات في الكشف عن الجريمة وإدانة مرتكبيها، وأن يكون صادقاً مطابقاً للحقيقة^(٣)، وينبغي كذلك أن يكون الإخبار مفصلاً متضمناً جميع عناصر الجريمة وظروفها والأدلة عليها.

(١) رفاعي سيد، المرجع السابق، ص ١٣٥.

(٢) د. عبد العظيم مرسي وزير، المرجع السابق، ص ١٢٢.

(٣) نقض ١ فبراير ١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ٢٠ رقم ٤٩ ص ٢٠٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

والإعفاء مقصور على الراشي والوسيط، ويقتصر تأثيره كذلك على العقوبة السالبة للحرية والغرامة فلا يمتد أثره إلى المصادرة، ذلك أن حيازة مقابل الرشوة مخالفة للنظام العام^(١).

٢- الاعتراف بالجريمة:

إذا لم يحدث إخبار من جانب الراشي أو الوسيط حتى علمت السلطات بالجريمة، فيجب للمتع بالإعفاء أن يعترف الراشي أو الوسيط اعترافاً كاملاً وهادياً^(٢).

والاعتراف هو إقرار الشخص بما يعرفه من وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صحيحاً لا موارد فيه ولا تضليل وبالتالي لا إعفاء إذا كان الإقرار مجرداً من كل إيضاح وتفصيل أو كان مسبقاً بطريقة تخالف ظروف الحادث^(٣). على أنه إذا ثبت أن المعترف قد أغفل بعض وقائع الرشوة بسبب جهله بها فإن ذلك لا يحول دون أن يترتب على الاعتراف أثره في الإعفاء، فالقانون لا يطالب الشخص بالاعتراف بشيء يجهله^(٤).

كما يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة ١٠٧ مكرر عقوبات أن يكون

(١) ٢٩ مايو ١٩٦١ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ١٢٠ ص ٦٢٨.

(٢) نقض ٢٩ أبريل ١٩٦١ أحكام النقض س ١٢ ق ٩٢ ص ١٧٩.

(٣) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٣٠ مجموعة القواعد ج ٢ ق ١٤١ ص ١٧١.

(٤) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٧٤.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف، كما يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض، وأن يكون مطابقاً للحقيقة وشاملاً للجريمة بكافة عناصرها القانونية. وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإغفاء أثره^(١). فالاعتراف يجب أن يحدث أمام سلطة الحكم، فإذا ما تم أمام سلطة التحقيق وعدل عنه أمام المحكمة لا يعتد به^(٢). أما إذا حصل العكس، أي إذا أنكر الراشي أمام سلطة التحقيق بينما اعترف أمام سلطة الحكم، فهذا لا يمنع من أن الاعتراف يحدث أثره بشأن الإغفاء من العقاب، إذ إن العبرة بالاعتراف أمام سلطة الحكم.

فالعُدول عن الاعتراف أمام سلطة المحكمة يوهن من قوته في الإثبات، مما يتعارض مع الغرض الذي على أساسه شرع الاعتراف ليكون سبباً لمنع العقاب، وهو مساعدة السلطات المختصة في إثبات الجريمة ومن ساهموا فيها^(٣).

وفي كافة الأحوال يجب أن يصدر الاعتراف قبل قفل باب المرافعة. فصدور الاعتراف بعد انتهاء المحكمة ومن تكوين عقيدتها

(١) نقض ١ فبراير ١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ٢١ ص ٢٠٠ رقم ٤٩.

(٢) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٣٠ مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً ج ٢ ص ١١٧.

(٣) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بشأن وقوع الجريمة ومسئولية المتهمين فيهما لا يحقق حكمة الإعفاء من العقاب^(١).

ويقتصر أثر العقاب على التنازل المجرد عن سلطة العقاب، فإذا ما قدرت المحكمة توافر شروط الإعفاء بالنسبة للمتهم امتنع عليها أن تحكم عليه بأية عقوبة أصلية كانت أو تكميلية^(٢)، دون أن يخل ذلك بحقها في مصادرة العطية إذا كانت حيازتها تعد جريمة^(٣).

ولا يمتد أثر هذا الإعفاء إلى الصفة التجريبية للفعل، فتظل له صفة الجريمة. وعلى ذلك لا يستفيد من هذه الأسباب المساهمون في الجريمة ممن لم يتقرر الإعفاء بشأنهم لعدم توافر شروطه المحددة في القانون^(٤).

(١) د. آمال عثمان المرجع السابق، ص ١١٠.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٥٢.

(٣) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٢٥، أحكام النقض س ٣ ق ١٢٥ ص ٣٢٤.

(٤) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١١١.

المبحث الثاني

عقوبة الرشوة في صورتها المشددة

نص المقتن العقابي على سببين لتشديد عقوبة الرشوة: الأول منصوص عليه في المادة ١٠٤ عقوبات ويقتضي أن يكون القصد من الرشوة امتناع المرتشي عن عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها، والثاني منصوص عليه في المادة ١٠٨ عقوبات حينما يكون الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من عقوبة الرشوة.

أولاً: التشديد الوارد بالمادة ١٠٤ عقوبات (الإخلال بواجبات الوظيفة)

تنص المادة ١٠٤ عقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون".

وترجع علة التشديد إلى أن سلوك الفاعل إلى جانب أنه ينطوي على فكرة الاتجار بالوظيفة، فإنه فيه أيضاً مخالفة لواجباتها مما يجعله أكثر جسامة ويستوجب بالتالي تشديد العقوبة. ولا يتوافر الظرف المشدد إذا كان الغرض من الرشوة أداء عمل من الأعمال الوظيفية، إلا إذا كان العمل غير حق إذ يندرج تحت حالات الإخلال بواجبات

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الوظيفة^(١). ويقتصر نطاق التشديد على عقوبة الغرامة، حيث جعل القانون حدها الأدنى ضعف الحد الأدنى لعقوبة الرشوة فيصير ألف جنيه، وضعف مقابل الرشوة كحد أقصى، أما العقوبة السالبة للحرية والمصادرة فتظل أحكامها دون تغيير.

ثانياً: التشديد الوارد بالمادة ١٠٨ عقوبات (الغرض من الرشوة)

تنص المادة ١٠٨ عقوبات على أنه "إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة".

وهذه الحالة تقتض أن الغرض من الرشوة كان حمل الموظف على ارتكاب جريمة يفرض لها القانون عقوبة أشد من السجن المؤبد أي عقوبة الإعدام، مثال ذلك أن يكون الموظف المرتشي مكلفاً بحكم وظيفته بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد فيتقاضى مبلغاً من المال في مقابل إفشاء هذا السر وفي هذه الحالة تكون العقوبة المقررة للرشوة هي الإعدام ولو لم تقع الجريمة التي كان الغرض من الرشوة ارتكابها، (المادة ٨٠ عقوبات) لأنها أشد من العقوبة المقررة للرشوة

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٠٤.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وهي السجن المؤبد. هذا مع عدم الإخلال بوجوب الحكم بالغرامة النسبية وبالمصادرة طبقاً للمادتين ١٠٣، ١١٠ عقوبات^(١).

وهذه العقوبة المشددة تسري على المرتشي وكل من ساهم معه في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكاً حتى ولو لم يرتكب الجريمة الأشد التي كان الهدف من الرشوة ارتكابها^(٢).

ويلاحظ أن العقوبة المشددة هنا تقع لمجرد كون الجريمة التي فرضت لها العقوبة الأشد كانت غرضاً مستهدفاً بالرشوة، ولو لم تقع هذه الجريمة من الموظف فعلاً، ويعتبر ذلك خروجاً على القاعدة العامة في تعدد الجرائم التي تفرض وقوع الجريمة ذات العقوبة الأشد فعلاً لكي توقع عقوبتها على الفاعل (المادة ٣٢/٢ عقوبات)^(٣).

(١) د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، ١٩٨٦، ص ١٥٨.

(٢) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٣٠.

(٣) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٥٩.

الفصل الثالث

الجرائم الملحقه بالرشوة

ألحق المقتن بجريمة الرشوة مجموعة من الجرائم التي وإن كانت تختلف عن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق، إلا أنها قريبة الشبه بها وتشترك معها في وحدة الهدف وهو محاربة الفساد وتوفير النزاهة الكاملة في أداء أعمال الوظيفة العامة والخاصة.

وسوف نتناول بالدراسة في هذا الفصل هذه الجرائم مخصصين لكل منهما مبحثاً مستقلاً.

المبحث الأول

المكافأة اللاحقة

أولاً: النص القانوني وعلة التجريم:

تنص المادة ١٠٥ عقوبات على أنه "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية، أو عطية بعد تمام ذلك العمل، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تزيد عن خمسمائة جنيه^(١). ويبدو من هذا النص أن المقنن يعاقب الموظف العام على المكافأة اللاحقة التي يقبلها كجزء مما أداه من أعمال تتعلق بالوظيفة التي يشغلها.

وصورة الجريمة التي نحن بصددتها تكمن في أن الموظف العام أدى العمل المختص به طبقاً للقانون أو امتنع عنه أو أخل بواجبات الوظيفة، ولكن دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينه وبين صاحب الحاجة، ثم بعد ذلك يقبل هدية أو عطية كمكافأة تقدم فيستولي عليها أو يوعد بها فيقبل الوعد، وترجع العلة في تجريم القانون للمكافأة إلى أن الموظف العام بمسلكه هذا إنما يقلل من كرامة ونزاهة الوظيفة العامة، ويعطي لمن قدم الهدية أو العطية أو وعد بها نفوذاً على الموظف مما قد يترتب من جرائه استخدامه فيما بعد الضغط على الموظف لكي يعيث بأعمال وظيفته^(٢).

ثانياً: أوجه الخلاف بين المكافأة اللاحقة والرشوة:

الخلاف الجوهرى بين المكافأة اللاحقة والرشوة يبدو في أن فكرة الاتجار في الوظيفة لا تظهر في المكافأة اللاحقة في حين أنها جوهر الرشوة، فالاتجار في الوظيفة العامة لا يتحقق إلا إذا كان المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، وهذا يقتضي أن يكون الاتفاق على

(١) معدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، الجريدة الرسمية، العدد ١٦٨ الصادر ٢٥ يوليو ١٩٦٣.

(٢) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٤٧ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الرشوة سابقا على القيام بالعمل أو الامتناع أو معاصراً له، أي أن نية الاتجار بالوظيفة قائمة منذ بداية الأمر، أما المكافأة اللاحقة تفترض أنه لم يكن هناك اتفاق على القيام بالعمل أو الامتناع وإنما قام الموظف وفقاً لما تمليه عليه واجبات وظيفته وتحققت مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى أن يقدم للموظف مكافأة اعترافاً بفضله، ومن ثم فإن الاتفاق على المكافأة اللاحقة لم يكن سابقاً بل لاحقاً للعمل، أي عقب أداء العمل، ولم يكن الغرض منه الاتجار بالوظيفة ولكن العرفان بفضل الموظف على أداء المطلوب^(١).

ثالثاً: أركان الجريمة:

يتطلب القانون لتحقيق هذه الجريمة ثلاثة أركان: توافر صفة معينة في الجاني، وركن مادي، وآخر معنوي.

١- صفة الجاني

يجب أن يكون الجاني في هذه الجريمة موظفاً عاماً أو من في حكم الموظف العام وفقاً للمادة ١١١ عقوبات، فلا تنطبق المادة ١٠٥ على المستخدم الخاص الذي يقبل مكافأة لاحقة على أدائه عملاً من الأعمال المكلف بها أو امتناعه عن عمل من هذه الأعمال، وبغير اتفاق سابق.

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٣٨، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٧. د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ١٢٥، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٦٦. د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١١٥ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويجب أن يكون العمل الذي قبل الجاني المكافأة بعد تمامه أو الامتناع عنه داخلاً في الاختصاص القانوني لوظيفته. فلا يقوم الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد الخاطئ فيه مقام الاختصاص القانوني.

٢- الركن المادي:

يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بقبول الموظف هدية أو عطية أو وعداً بها بعد أدائه عملاً من أعمال وظيفته أو امتناعه عن عمل من أعمالها أو إخلاله بواجب من واجباتها، وبغير اتفاق سابق بينه وبين مقدم الهدية^(١).

فإذا كان ذلك سابقاً عن أداء العمل أو الامتناع كنا بصدد جريمة الرشوة العادية ، ومؤدى ذلك أن المقنن استبعد من النشاط الإجرامي فعل الطلب كصورة للركن المادي، ومن ثم فإذا طلب الموظف بعد أدائه العمل أو الامتناع عنه عطية أو وعداً من صاحب الحاجة ورفض طلبه لا يعد مرتكباً لهذه الجريمة، ولكنه يسأل عن شروع طبقاً للقواعد العامة ، إذ إن الجريمة جنائية^(٢).

٣- الركن المعنوي:

جريمة المكافأة اللاحقة عمدية يشترط فيها توافر القصد العام. ويتطلب ذلك انصراف علم الفاعل إلى مختلف عناصر الواقعة، أي

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٩٨.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٨، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق،

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

إلى صفته وإلى أنه يقبل وعداً أو عطية لمكافأته على أداء عمل معين يتعلق بوظيفته ولا يستحق مقابلاً له أو أية فائدة خلاف ما تقررره القوانين واللوائح، كما يجب أن تتجه إرادته إلى تنفيذ هذا السلوك. وفي كافة الأحوال فإن عناصر القصد الجنائي يجب أن تتوافر في لحظة تالية لتنفيذ العمل وفقاً للمادة ١٠٥ من قانون العقوبات^(١).

رابعاً: العقوبة:

يعاقب على هذه الجريمة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مئة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وهذه العقوبة توقع على الموظف الذي قبل المكافأة اللاحقة أو الوعد بها باعتباره فاعلاً، وتوقع كذلك على من قدم المكافأة باعتباره شريكاً هذا بالإضافة إلى مصادرة ما أعطي للموظف تطبيقاً للمادة ١١٠ عقوبات.

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١١٦ وما بعدها.

المبحث الثاني

جريمة عرض الرشوة دون قبولها

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١٠٩ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ سنة ١٩٦٢ على أن "من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه".

وتكمن علة التجريم في هذه المادة أن عرض الرشوة من جانب صاحب المصلحة أو الوسيط ما هو إلا تحريض للموظف العام على ارتكاب جريمة الرشوة وعلى العبث بأعمال الوظيفة العامة، وطبقاً للقواعد العامة للمساهمة الجنائية فإن التحريض المعاقب عليه هو الذي يترتب عليه وقوع الفعل المكون للجريمة، حيث تنص المادة ٤٠ عقوبات على أن يعد شريكاً في الجريمة "أولاً: كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض". ومن ثم - وطبقاً لهذه القواعد - فإنه إذا تم عرض الرشوة من جانب صاحب المصلحة دون أن يصادف ذلك العرض قبول من جانب الموظف العام فلا عقاب على سلوك صاحب المصلحة، لأن الفعل المكون لجريمة الرشوة - القبول أو الأخذ - لم يقع، ولكن نظراً

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

لخطورة هذا التحريض غير المتبوع بأثر على حسن سير العمل الوظيفي فقد نص المقنن على تجريم العرض دون القبول باعتباره جريمة مستقلة لتتال بالتجريم كافة الفروض التي يعرض فيها على الموظف العمومي أو المستخدم عطية أو وعد بها لا يقبلها^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

لا يعني عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة دون أن يصادف عرضه قبولاً من الموظف جريمة خاصة أن المقنن قد وضع لها أحكاماً خاصة^(٢)، فهي لا تخرج عن الأحكام العامة في تجريم الرشوة، ولا يعتبر عرض الرشوة شروعاً في رشوة، لأن الرشوة جريمة الموظف العام ومن في حكمه وبالتالي لا يكون من المتصور لغير الموظف أن يبدأ في تنفيذها^(٣).

وتقوم هذه الجريمة على ركنين: ركن مادي يتمثل في عرض صاحب الحاجة للرشوة، ورفض قبول هذا العرض من جانب الموظف، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي.

١- الركن المادي:

يتكون هذا الركن من عنصرين: عرض الرشوة، وعدم قبولها.

(١) د. عبد المعطي عبد الخالق، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية ٢٠٠٨، ص ٥٢ وما بعدها.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٥٠.

(٣) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٢١٩.

أ- عرض الرشوة:

العرض هو كل فعل يتضمن تعبيراً عن إرادة المتهم تقديم العطية إلى الموظف على الفور أو في المستقبل، وهو يتحقق بسلوك إيجابي من جانب صاحب الحاجة أو من يمثله ينطوي على محاولة إفساد ذمة الموظف بتقديم عطية إليه أو وعد بها مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه أو إخلاله بواجبات وظيفته^(١).

ويستوي أن يكون العرض صريحاً أو ضمناً، شفوياً أو كتابة، يتم مباشرة إلى الموظف أو بطريق غير مباشر، كأن توضع النقود في مكان أو تسلم إلى شخص على نحو يكون معه السير الطبيعي للأمر أن تصل هذه النقود إلى حياة الموظف، كما لو وضعت في صندوق الخطابات الخاص بالموظف، أو سلمت إلى زوجته، كذلك تقديم مظروف إلى القاضي على أنه يحوي على بعض المستندات مع أنه يتضمن في الحقيقة مبلغاً من النقود.

ويتعين في العرض أن يكون جدياً لا هزلياً، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا يعتبر عرضاً جدياً وعد المتهم للعسكري الذي قبض عليه بإعطائه كل ما يملك إن هو أخل سبيله استناداً إلى أن قوله بأنه سيعطيه كل ما يملك أشبه بالهزل منه بالجد^(٢).

(١) د. هشام محمد فريد، المرجع السابق، ص ١٧٣.

(٢) نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٢ مجموعة القواعد القانونية، ج ٢ رقم ٣٤٣ ص ٥٢٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويلزم لقيام الجريمة أن يبقى الجاني على العرض حتى يتصل بعلم الموظف أو يرفضه، فإذا سحب العارض عرضه بعد الرفض فإن ذلك لا يؤثر في قيام الجريمة^(١)، أما إذا سحب العارض عرضه قبل رفض الموظف فإن العرض يصبح كأن لم يكن ولا تقوم الجريمة^(٢).

ولا ينفي عدم وصول أمر العرض إلى علم الموظف لسبب أجنبي كالتقبض على العارض صاحب الحاجة أنه قد عبر عن إرادة جدية في تقديم العطية، وفي هذا ما يكفي لقيام جريمة عرض الرشوة^(٣)، فالجريمة على هذا النحو لا يتصور الشروع فيها، إذ بهذا التعبير عن الإرادة تقوم الجريمة تامة^(٤).

وتقوم الجريمة سواء حصل العرض على موظف عام أو مستخدم لدى فرد أو هيئة خاصة، فالمقنن يجرم عرض الرشوة في نطاق الأعمال العامة والخاصة على السواء. وإذا كان المعروض عليه الرشوة مستخدماً لدى فرد أو هيئة خاصة خلاف ما ذكرته المادة ١٠٦ مكرر عقوبات، فيشترط دائماً اختصاصه بالعمل المطلوب أدائه أو الامتناع عنه، أما إذا كان موظفاً عاماً أو كان مستخدماً لدى أحد

(١) نقض ٢٠ يناير ١٩٥٩ أحكام النقض، س ١٠ ق ١٥ ص ٥٥.

(٢) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٢٠.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٤.

(٤) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٤٧ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الهيئات المذكورة في المادة ١٠٦ مكرر فيتعين على الأقل أن يكون قد زعم أو اعتقد خطأ اختصاصه بالعمل أو الامتناع^(١).

ب- عدم قبول العرض:

لا يكفي لقيام الجريمة عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو من يمثله، بل يجب توافر عدم قبول هذه الرشوة من جانب الموظف أو المستخدم، وهذا العنصر يمثل جوهر هذه الجريمة الذي يميزها عن الرشوة بمعناها الدقيق^(٢). ويتحقق عدم القبول برفض الموظف أو المستخدم قبول الرشوة أو أخذها، أو بالقبول الظاهري غير الجدي للرشوة تمهيداً لتمكين الشرطة من ضبط الجاني متلبساً بالرشوة^(٣).

ولما كانت الجريمة لا تقع إلا برفض العرض فإن مجرد العرض لا يكفي لتوافرها قانوناً، وبالتالي فإنه طالما لم يبد المعروض عليه قبوله يكون للعارض أن يسحب عرضه دون أن يعتبر فعله شروعاً، مادام هذا العرض لم يوقف أو يخيب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه^(٤). وبالإمكان تصور أن تقف الجريمة عند حد الشروع وذلك كما لو تسلم الوسيط العطية من الراشي ولكنه احتفظ بها لنفسه أو أبلغ السلطات العامة، أو كان العرض من الراشي قد أرسل للموظف أو من في حكمه في خطاب ولكن ضبط قبل وصوله إليه، أو ضبط

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٤٨.

(٢) د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٧٣.

(٣) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٩٢.

(٤) د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ٨٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الراشي أثناء تقديمه للعطية أو الوعد بها، أو بعد أن قدمه للموظف أو من في حكمه ولكن قبل أن يرفضه الموظف أو يقبله^(١)، وهنا يخضع الراشي للعقاب المقرر للشروع وذلك وفقاً للقواعد العامة المقررة في المادة ٤٦ عقوبات، وذلك متى كان العرض مقدماً إلى موظف عام، لأنه يعد شروعا في جناية، أما إذا كان العرض مقدماً لمستخدم خاص فإنه لا يخضع الراشي للعقاب عن الشروع في هذه الحالة، لأنه من قبيل الشروع في الجنب ولا عقاب عليها ما لم يوجد نص، إلا إذا كان المستخدم الخاص ممن عنتهم المادة ١٠٦ مكرر عقوبات فإن الشروع في رشوتهم يعد شروعا في جناية يخضع للعقاب وفقاً للقواعد العامة المقررة في المادة ٤٦ عقوبات^(٢).

عرض الرشوة لدرء عمل ظالم:

ثار خلاف في الفقه حول مدى مشروعية عرض الرشوة إذا كان الغرض منه درء عمل غير مشروع^(٣)، ومثال ذلك أن يشرع أحد رجال الضبط القضائي في القبض على أحد الأفراد بزعم أنه ارتكب جريمة، وذلك خلافاً للواقع، فيتجه هذا الأخير إلى عرض الرشوة ليمنع مأمور الضبط من تنفيذ القبض غير المشروع. فذهب رأي إلى امتناع

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٤٤.

(٢) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٥٨.

(٣) في عرض هذه الآراء تفصيلاً ينظر: د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٤٦ وما بعدها،

د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٥٦، د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ٨٢ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مسئولية المتهم عن جريمة عرض الرشوة، مستنداً في ذلك إلى حالة الإكراه الأدبي، حيث كان الجاني معذور الاختيار بفعل الموظف الذي ينطوي على تهديد بخطر حال جسيم على النفس. كما اتجه أصحاب هذا الرأي إلى تبرير انعدام المسؤولية بناء على حالة الضرورة، وهي أوسع مجالاً من الإكراه، كما إذا رشا المتهم موظفاً لكي يتجنب ضرراً محققاً ويتفادى عملاً ظالماً لا يتمكن احتمالاً، وقد اختار طريق الجريمة بدلاً من أن يتحمل هذا الخطر.

وذهب بعض الفقهاء إلى تقرير مسؤولية الجاني في هذه الحالة^(١)، فشروط الضرورة أو الإكراه الأدبي ليست متوافرة في كافة الأحوال، إذ للمتهم أن يلجأ إلى السلطات العامة لإثبات عدم مشروعية تصرف الموظف العام. وهذا ما أخذت به محكمة النقض، حيث قضت بأنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع المسؤولية الجنائية أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون. وخلصت من ذلك أن تلك الشروط ليست متوافرة في كافة أحوال عرض الرشوة التي يقصد من ورائها التخلص من عمل ظالم. من جانب آخر فإن الباعث الذي دفع الجاني لعرض الرشوة كان لدرء عمل ظالم، والباعث كقاعدة عامة لا ينفي القصد الجنائي، كما أن جريمة الرشوة إذا توافرت شروطها تقوم

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٣٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

من الوجهة القانونية سواء كان العمل المطلوب من الموظف العام مشروعاً أو غير مشروع.

٢-الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، ويتطلب هذا القصد علم المتهم بصفة من يعرض عليه الرشوة وأنه موظف مختص أو مستخدم في مشروع خاص، وأن تكون إرادته متجهة إلى حمله على القيام بعمل أو امتناع يدخل في اختصاصه نظير ما يعرضه عليه من عطية أو وعد، ويفترض كذلك اتجاه إرادته إلى شراء ذمة الموظف أو المستخدم الخاص، وإلى تمكينه من حياة العطية، وتنفيذ الوعد في المستقبل^(١). واستظهار القصد لدى عارض الرشوة من شأن قاضي الموضوع^(٢).

ثالثاً: العقوبة:

يفرق القانون في العقاب على هذه الجريمة بين حالة عرض الرشوة على موظف عام أو من في حكمه وبين عرض الرشوة على مستخدم خاص. ففي الحالة الأولى تكون الجريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. وفي الحالة الثانية تكون الجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٥.

(٢) نقض ١٩٥٩/١/٢٠، أحكام النقض س ١٠ ق ١٥ ص ٥٥.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويلاحظ أن عارض الرشوة لا يستفيد من الإعفاء من العقاب المقرر في المادة ١٠٧ مكرر عقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وذلك لانتفاء العلة من تقرير الإعفاء وهي مساعدة السلطات في كشف جريمة الرشوة وضبط الموظف المرتشي، إذ الغرض في الجريمة موضوع البحث أن الموظف لم يقبل العطية فلم تقع جريمة الرشوة^(١).

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٩٦.

المبحث الثالث

عرض أو قبول الوساطة في الرشوة

أولاً: النص وعلة التجريم:

استحدثت هذه الجريمة القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ فأضاف إلى قانون العقوبات المادة ١٠٩ مكرر ثانياً التي نصت على الآتي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول. فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤. وإذا كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٥ مكرر"^(١).

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ في تبرير تجريم هذا الفعل أن أحوال التطبيق قد دلت على أن هذا الفعل يكون بمنجاة من العقاب إذا لم تتوافر فيه أركان جريمة أخرى في القانون، فالوسيط في جريمة الرشوة يعاقب باعتباره شريكاً فيها وذلك متى تمت الجريمة فعلاً باعتبار أن مسئولية الشريك تتوقف على وقوع الجريمة فإذا لم تقع الجريمة فعلاً فلا مسئولية على الوسيط الذي

(١) عدلت بالقانون ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، الجريدة الرسمية، العدد ١٦٨ الصادر في ٢٥ يوليو ١٩٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

اقتصر عمله على عرض الوساطة أو قبولها، لذلك كان من الضروري للقضاء على سماسة الرشوة النص صراحة على تأثيم هذا الفعل باعتبارها جريمة لها كيانها الخاص^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي
١- الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في إحدى صورتين:
أ. الصورة الأولى: عرض الوساطة:

وتعني صدور إيجاب من الجاني - الوسيط - إلى صاحب المصلحة أو إلى الموظف المختص أو إلى المستخدم في المشروع الخاص عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الإرشاء^(٢)، وتتم الجريمة بهذا الإيجاب وحده ولو لم يصادف قبولاً ممن وجه إليه^(٣)، وسواء كان مشتملاً على بيان للعطية ومقدارها أم لم يكن مشتملاً على ذلك. ولا يؤثر في قيام الجريمة أن يعدل العارض عما عرض، لأنه لا يعدو أن يكون محاولة لمحو آثار جريمة وقعت بالفعل^(٤).

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٠٤.

(٢) نقض ٢ نوفمبر ١٩٧٠، أحكام النقض س ٢١ ق ٢٥٤، ص ١٠٦١.

(٣) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٥٢.

(٤) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٠٩.

ب. الصورة الثانية: قبول الوساطة:

ويتحقق ذلك بعرض أحد طرفي الرشوة على الجاني - الوسيط - أن يتوسط باسمه لدى الطرف الآخر لإتمام الرشوة فيقبل الوسيط، وهنا تقع الجريمة بمجرد هذا القبول.

هذا وتفترض جريمة عرض أو قبول الوساطة في الرشوة وجوداً حقيقياً لصاحب الحاجة من ناحية وللموظف أو المستخدم من ناحية أخرى، كما تفترض أن يكون الموظف مختصاً بالعمل أو الامتناع أو زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به، وإذا كان عرض أو قبول الوساطة متعلقاً برشوة مستخدم في أحد المشروعات الخاصة فإنه يشترط أن يكون مختصاً بالعمل إذا كان مستخدماً في مشروع خاص بحت، وأن يكون مختصاً بالعمل أو زاعماً أو معتقداً خطأ الاختصاص به إذا كان مستخدماً في إحدى الشركات المساهمة^(١).

ويلاحظ أن النشاط الإجرامي للجاني في جريمة عرض الوساطة أو قبولها يتوقف عند حد العرض أو القبول، فإذا تعدى نشاط الجاني ذلك بالقيام بالوساطة فعلاً كان شريكاً في جريمة رشوة تامة أو شريكاً في جريمة عرض الرشوة دون قبولها^(٢).

٢- الركن المعنوي:

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٩٧.

(٢) د. هشام محمد فريد، المرجع السابق، ص ٢١٣.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تعد هذه الجريمة عمدية يتعين لوقوعها توافر القصد الجنائي العام، والذي يتحقق بتوافر عنصريه العلم والإرادة، أي علم الجاني بأنه يعرض وساطته في رشوة أو يقبل الوساطة فيها بهدف تحقيق جريمة رشوة، وأن تتجه إرادته إلى القيام بهذه الوساطة لتحقيق الرشوة، أما إذا كان هازلاً أو مازحاً أو كان قصده منصرفاً إلى التغيرير بالموظف أو من في حكمه أو بصاحب الحاجة فإن القصد الجنائي لا يعد متوافراً في حقه^(١).

ثالثاً: العقوبة:

قرر القانون لهذه الجريمة في صورتها البسيطة عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، والفرض في هذه الصورة البسيطة أن مرتكب الجريمة فرد عادي وأن عرض الوساطة أو قبولها كان بقصد الوساطة لدى مستخدم في مشروع خاص ممن نصت عليهم المادة ١٠٦ أو ١٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات.

وتشدد العقوبة في حالتين:

١- إذا كان الجاني موظفاً عمومياً فيعاقب حينئذ بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ عقوبات وهي السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ضعف

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

العطية أو الوعد وذلك إذا تضمن عرض الوساطة أو قبولها
تحديداً لقيمة العطية أو الوعد بها.

٢- إذا كان الجاني فرداً عادياً وقصد الوساطة لدى موظف
عام فيعاقب حينئذ بالعقوبة المنصوص عليها في المادة
١٠٥ مكرر عقوبات وهي السجن والغرامة التي لا تقل عن
مائة ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

المبحث الرابع

الاستفادة من الرشوة

أولاً: النص وعلة التجريم:

نص القانون في المادة ١٠٨ مكرراً عقوبات على أن: "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم بها ووافق عليه المرشني أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة".

والمستفيد من الرشوة هو الشخص الذي عينه المرشني للحصول على الرشوة أو وافق على تعيينه لذلك أو علم به ووافق على احتفاظه بالعطية نظير القيام بالعمل أو الامتناع المطلوب.

والمستفيد من الرشوة قد يعد طبقاً للقواعد العامة شريكا في جريمة الرشوة إذا كان قد توسط فيها أو اتفق مع الراشي أو المرشني أو حرضه على ارتكابها. على أن المقنن أراد أن يصل بالعقاب إلى المستفيد من الرشوة ولو لم يصدر منه نشاط يصلح لاعتباره شريكاً فيها، مقدراً أن أخذ المستفيد للعطية أو قبولها مع العلم بالغرض منها

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ينطوي في ذاته على استهانة بنزاهة الوظيفة العامة ويتيح فرصة العبث بأعمالها^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

يلزم لقيام هذه الجريمة توافر الآتي:

١- أن تقع جريمة الرشوة بأركانها السابق بيانها، سواء كانت رشوة موظف عام أو مستخدم خاص، وسواء كان هذا الأخير من الفئات المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر (أ) عقوبات أم لا نظراً لإطلاق النص، وسواء أن يكون ارتكاب جريمة الرشوة قبل استلام المستفيد للفائدة أو الجعل أو لاحقاً له، ما دام الموظف قد علم بتقديم الفائدة وقبل القيام بالعمل المطلوب نظير ذلك، والذي يعد إخلالاً بمقتضيات الوظيفة. أما إذا علم الموظف ورفض القيام بالمطلوب نظير الفائدة التي يحصل عليها ذلك الشخص فإن هذا الأخير لا يقع تحت طائلة المادة ١٠٨ مكرر عقوبات^(٢).

٢- صدور فعل مادي من المستفيد يتمثل في أخذ المستفيد أو قبوله للفائدة أو العطية، ويلاحظ أن المادة ١٠٨ مكرر قد

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٥٢، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٧٦.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٤١، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٠٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

اقتصرت عند تحديد الجريمة على الإشارة إلى الفائدة أو العطية دون الوعد، إلا أنها أشارت في مقام تحديد العقوبة إلى أن الغرامة تساوي قيمة ما أعطي أو وعد به، بما يفيد أن المقنن قد ساوى بين أخذ أو قبول الفائدة أو العطية وبين الوعد بها^(١).

وقد يعين المستفيد من جانب المرتشي للحصول على الفائدة، وقد يكون المستفيد شخصاً تلقى الفائدة وأخبر الموظف بها فوافق على ذلك ولو لم يكن قد عينه أو علم به ابتداءً مثال ذلك أن تتلقى زوجة الموظف هدية من شخص له عمل بين يدي زوجها، ثم تخبر زوجها بالأمر فيقره ويوافق عليه ويؤدي العمل المطلوب.

وأخيراً قد يكون المستفيد شخصاً تلقى فائدة عالمياً بسببها ولم يخبر الموظف بها، أو أخبره فاعترض على الأمر، مثال ذلك أن يتلقى المستفيد من صاحب الحاجة مبلغاً من المال لم يحط الموظف به علماً وإنما أخذه المستفيد لنفسه، أو أخبر الموظف فلم يقره في تصرفه، وفي هذا الفرض تقوم جريمة المستفيد وحدها دون جريمة الرشوة^(٢).

٣- ألا يكون المستفيد قد توافرت في حقه جريمة المساهمة الجنائية في جريمة الرشوة، فلو كان قبوله أو أخذه العطية أو الوعد قد وقع بناء على اتفاق سابق مع المرتشي أو

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٠٨.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٦١.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الراشي قبل وقوع الرشوة ذاتها فإنه يعتبر شريكاً فيها بالاتفاق.

٤- أن يتوافر لدى المستفيد القصد الجنائي، وذلك بانصراف إرادته إلى القبول أو الأخذ عالمياً بسبب أخذه أو قبوله العطية أو الفائدة أو الوعد، وأنه مقابل لأداء عمل أو امتناع أو إخلال أو كمكافأة لشيء من ذلك ثمناً للإتجار بالوظيفة أو استغلالها، أما إذا كان يجهل ذلك فلا عقاب، كأن يتقبل الشخص العطية على أنها مجرد هدية^(١).

ثالثاً: العقوبة:

يعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مساوية لقيمة ما أعطي للجاني أو وعد به، كما يتعين الحكم بالمصادرة طبقاً للمادة ١١٠ عقوبات.

(١) د. محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي، جرائمه الخاصة، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٦، ص ٥٧٦.

المبحث الخامس

جريمة استغلال النفوذ

أولاً: النص وعلة التجريم:

جرم المقنن العقابي استغلال النفوذ في المادة ١٠٦ مكرر بقوله "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقابلة أو على وظيفة أو خدمة أو أية ميزة من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها".

وفلسفة التجريم في استغلال النفوذ أنه يتضمن إساءة الثقة في الوظيفة العامة، فالجاني يوحى إلى صاحب الحاجة أن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للقانون وبروح من الحيادة والموضوعية، وإنما تتصرف تحت سطوة ما له من نفوذ عليها، وقد أراد المقنن بهذا النص أن يحارب الاتجار بالنفوذ في كل صورة سواء كان نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً لأنه إذا كان النفوذ حقيقياً فإن الجاني يسيئ استعمال النفوذ الذي تكسبه إياه صفته أو وظيفته، وإذا كان النفوذ مزعوماً فإن الجاني

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يجمع بين الغش والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها^(١).

ثانياً: أوجه التفرقة بين استغلال النفوذ والرشوة:

تختلف جريمة استغلال النفوذ عن جريمة الرشوة من عدة وجوه أهمها:

١- تقتصر جريمة استغلال النفوذ وجود ثلاثة أشخاص: صاحب النفوذ، وصاحب حاجة، وصاحب وظيفة، فيسعى صاحب النفوذ مقابل عطية أو وعد بها لدى صاحب الوظيفة لقضاء مصلحة صاحب الحاجة، أما جريمة الرشوة فتقتصر وجود شخصين فقط: صاحب الحاجة وصاحب وظيفة^(٢).

٢- لا يتطلب القانون في جريمة استغلال النفوذ صفة معينة في الجاني، فيمكن أن يحدث ذلك من أي شخص، خلافاً لجريمة الرشوة التي تطلب القانون في الجاني صفة خاصة وهو أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه.

٣- الغرض من جريمة استغلال النفوذ أو مقابل الفائدة فيها هو استغلال النفوذ الحقيقي للحصول على ميزة أو سلطة عامة لا تدخل في اختصاص صاحب النفوذ ولا في دائرة عمله،

(١) د. محمد نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٧٦.

(٢) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٦٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

في حين أن مقابل الفائدة في الرشوة هو العمل الوظيفي الذي يدخل فعلاً أو وهماً أو زعماً في اختصاص المرتشي^(١).

٤- جريمة الرشوة أوسع نطاقاً من جريمة استغلال النفوذ، فالأخيرة لا تقع إلا إذا كان المراد منها استغلال النفوذ لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها فلا تشمل - كما هو الحال في الرشوة - الجهات المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر (أ) وهي مشروعات خاصة^(٢).

ثالثاً: أركان الجريمة:

يلزم لقيام هذه الجريمة أن تتوافر صفة معينة في الجاني كشرط مفترض، وهي كونه صاحب نفوذ، وأن يجتمع لها الركن المادي والركن المعنوي.

١- الشرط المفترض (صفة الجاني):

يشترط أن يكون الجاني ممن لهم نفوذ حقيقي لدى إحدى السلطات العامة أو الجهات الخاضعة لإشرافها، أو أن يكون على الأقل قد زعم لنفسه هذا النفوذ^(٣).

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٣٥.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٦٩.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٣٩.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

والمقصود بالنفوذ أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى بعض رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن مما يمكن له من حملهم على قضائها، وقد يكون ذلك راجعاً إلى مركزة في المجتمع، وقد يكون بسبب صلة تربطه ببعض رجال السلطة كالعقابة أو الصداقة أو ما أشبه ذلك^(١).

والنفوذ الحقيقي تعبير عن سلطة فعلية للجاني على الموظف الذي يدخل الغرض من الارتشاء في اختصاص وظيفته، سواء كان مصدر هذه السلطة صفته الرئاسية، أم صفته النيابية، أم مركزة العام في المجتمع، أم قرابته، أم صداقته للموظف، أم غير ذلك من الصلات التي تربطه به وتمكنه من تسخيره لتحقيق حاجة صاحب المصلحة^(٢).

ولا يتطلب القانون في حالة التذرع بالنفوذ الحقيقي أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكمه، فهذه الصفة لا تعد عنصراً في هذه الجريمة، وإنما هي ظرف مشدد للعقاب، كما لا يشترط أن يكون مختصاً بالعمل، وإن كانت حالة التذرع بالنفوذ الحقيقي توحى في الغالب بأن المتهم موظفاً عاماً له سلطة رئاسية على الموظف المختص، وإن كان ذلك ليس بشرط، فقد لا يكون موظفاً كالزوج بالنسبة للزوجة الموظفة، أو الأب بالنسبة للابن^(٣).

(١) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٤٠.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١١٥.

(٣) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١١٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أما النفوذ المزعوم فهو ادعاء مخالف للحقيقة، فهو نوع من الغش يكفي فيه مجرد الزعم والادعاء، ولا يلزم إثبات طرق احتيالية ليؤكد الشخص بها زعمه أو يؤيد ادعاءه. فإذا استخدم الجاني شيئاً من ذلك فإنه يرتكب جريمة النصب واستغلال النفوذ، فيحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخيرة، عملاً بالمادة ١/٣٢ من قانون العقوبات^(١).

والغالب في حالة النفوذ المزعوم أن المتهم ليس له نفوذ على الموظف المختص، وهو في هذه الحالة يوهم صاحب الحاجة بنفوذه مما يجعله يجمع بين الغش والإضرار بالثقة الواجبة في السلطات العامة والجهات الخاضعة لإشرافها^(٢).

وينبغي في حالة الزعم بالنفوذ أن يصدر من الجاني عملاً إيجابياً يوهم به صاحب الجريمة بالنفوذ الذي يدعيه لنفسه، فإذا توهم صاحب الحاجة من تلقاء نفسه أن للمتهم نفوذاً لدى سلطة عامة فعرض عليه عطية مقابل استعمال هذا النفوذ فأخذها المتهم فإنه لا يعد بذلك مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات^(٣).

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٧١.

(٢) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧، مجموعة أحكام النقض س ١٨ رقم ٢٣٥ س ١٢٢.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٤٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ولا يشترط في الزعم أن يكون صريحاً بل يكفي أن يدل سلوك الجاني ضمناً عليه، ولا يشترط تدعيمه بمظاهر خارجية أو أعمال مادية ترقى به إلى مرتبة الوسائل الاحتمالية^(١).

٢- الركن المادي:

يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بطلب الجاني، أو قبوله، أو أخذه عطية أو وعداً بها مقابل استعماله لنفوذه الحقيقي أو المزعوم لدى السلطة العامة أو الجهة الخاضعة لإشرافها للحصول أو محاولة الحصول منها على ميزة من أي نوع. ولا يختلف المقصود بالطلب، أو القبول، أو الأخذ وكذا العطية أو الوعد بها عما ذكرناه سابقاً بشأن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق.

ويشترط أن يكون استعمال الجاني لنفوذه الحقيقي أو المزعوم لدى سلطة عامة وطنية أو جهة خاضعة لرقابتها أو وصايتها الإدارية، فلا ينطبق النص على الاتجار بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة أجنبية. ويجب أن يكون لهذه السلطة العامة وجود قانوني، فإذا ما استغل الجاني جهل المجني عليه وأوهمه أن بإمكانه استغلال نفوذه لدى سلطة عامة وهمية اعتبرت الواقعة نصباً إذا توافرت سائر أركان هذه الجريمة^(٢).

(١) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧، مجموع أحكام النقض السنة ١٨، العدد الثالث، رقم ٢٣٥، ص ١١٢٢.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٩٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وقد ساوى القانون من حيث الجهة التي يبذل لديها النفوذ بين وحدات الحكومة المركزية كالوزارات والإدارات وتلك الخاضعة لإشرافها ورقابتها، وهي الجهات المشمولة بوصايتها الإدارية الموكولة إليها إدارة المرافق، سواء كانت إدارية إقليمية كالمحافظات والمدن والقرى، أو صناعية، أو تجارية، أو مالية، أو خدمة كالهيئات العامة وشركات القطاع العام، أو مهنية كالنقابات المهنية^(١).

والمزية هي كل قرار صادر عن سلطة عامة في مصلحة صاحب الحاجة. وقد ذكر المقنن أمثلة للمزايا في المادة ١٠٦ مكرر عقوبات بقوله "أعمال، أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاوله أو على وظيفة أو خدمة...." ورغبة في الحماية المطلقة من استغلال النفوذ للمنافع الشخصية أضاف النص بعد ذلك عبارة "أو أية مزية من أي نوع كانت" ليدراً هذا الخطر والإفساد عمل قل أو جل من أعمال السلطة العامة^(٢).

والأوامر والقرارات تشتمل الإدارية فيها والقضائية، ويشمل الترخيص كل ما تشترط القوانين مزاولته أو حيازته أو إدارته بإذن من السلطات كالترخيص في مزاوله بعض المهن، والترخيص في القيادة، وفي حيازة الأسلحة والمفرقات، والترخيص في فتح أو إدارة المحال

(١) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٧١، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٦٤.

(٢) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٤١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

العمومية، وغير ذلك. والالتزام يشمل الامتياز والعقود الإدارية تشمل الصفقات التي تعقد مع السلطة العمومية^(١).

ومن أمثلة التطبيقات القضائية للتذرع بالنفوذ: التذرع بالنفوذ لحفظ تحقيق قضائي أو إداري أو سياسي^(٢)، أو الحصول على حكم معين أو من أجل المحدد لإحدى عمليات المقاول^(٣).

هذا وتتم الجريمة بمجرد أخذ العطية أو طلبها أو قبول الوعد بها من جانب الجاني، ولو لم يستعمل نفوذه بالفعل لدى السلطة العامة في سبيل تحقيق المزية المطلوبة^(٤).

٣- الركن المعنوي:

جريمة استغلال النفوذ جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة: العلم بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية، إذ يجب أن ينصرف علم الجاني بأن العطية أو الوعد بها ما هي إلا مقابل لاستغلال نفوذه الحقيقي أو المزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول على مزية من أي نوع، وأن ينصرف علم الجاني إلى أن الجهة التي يسعى للحصول على المزية منها هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها، هذا فضلاً عن اتجاه الإرادة إلى فعل الأخذ أو القبول أو الطلب.

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٨٧.

(٢) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٦٧، مجموعة أحكام النقض س ١٨ رقم ٢٣٥ ص ١١٢٢.

(٣) الجنائية رقم ١٢ لسنة ١٩٥٤ عسكرية باب الشرعية.

(٤) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٤١.

رابعاً: العقوبة:

يفرق القانون في العقاب على هذه الجريمة بحسب ما إذا كان الجاني فرداً عادياً أو كان موظفاً عاماً.

فإذا كان الجاني فرداً عادياً تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى وجوب الحكم بمصادرة ما أعطي الجاني طبقاً للمادة ١١٠ عقوبات. ومعنى ذلك أن الواقعة تعتبر جنحة، والمحكمة المختصة بها هي محكمة الجench.

أما إذا كان الجاني موظفاً عاماً ففي هذه الحالة تصبح الجريمة جنائية، ويعاقب الجاني بعقوبة المرتشي الواردة في المادة ١٠٤ عقوبات، وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطي الجاني أو وعد به، فضلاً عن المصادرة. ويعزل الموظف العام وجوباً كجزاء تبعي، ويحرم من الحقوق والمزايا المقررة في المادة ٢٥ عقوبات. هذا ويعاقب مقدم العطية أو الوسيط في تقديمها باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقاً للقواعد العامة، ويتمتع كل منهما بالإعفاء من العقوبة متى أقر السلطات العامة بالجريمة أو اعترف بها وفقاً للمادة ١٠٧ مكرر عقوبات^(١).

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٤٢، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص

المبحث السادس

جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١٠٥ مكرر من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه".

ولم يكن في قانون العقوبات نص يعاقب على الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة إلا في حالتين: حالة التوسط لدى القضاة (المادتان ١٢٠، ١٢١ عقوبات) وحالة الطبيب أو الجراح أو القابلة إذا أعطى شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة (المادة ٢٢٢ عقوبات). ثم جاء القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ وجرم استجابة الموظف العام للرجاء أو التوصية أو الوساطة وجعلها في حكم الرشوة^(١). نظراً لما ينطوي عليه هذا السلوك الإجرامي من خطورة وتعارض مع ما تفرضه واجبات الوظيفة التي تحتم على الموظف العام الحيدة والنزاهة في عمله احتراماً للوظيفة العامة وللثقة التي يجب أن تتوافر لدى من يمارسها، وأن يكون

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٦٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الدافع له في عمله تحقيق المصلحة العامة وفقاً لما تحدده القوانين واللوائح، وأن يكون بعيداً عن البواعث والميول الشخصية التي تبعد به عن الموضوعية التي تفرضها عليه طبيعة الوظيفة العامة^(١).

وتختلف جريمة الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة عن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق في أن الاتجار في العمل الوظيفي وهو جوهر فكرة الرشوة غير متوافر في جريمة الرجاء أو التوصية أو الوساطة، حيث إن هذا الاتجار يفترض مقابلاً نظير العمل وانصراف إرادة الموظف إلى تلقي هذا المقابل، وجريمة الرجاء تفترض تخلف المقابل إطلاقاً. كذلك تتطلب جريمة الرجاء قيام الموظف فعلاً بالعمل أو صدور الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة عنه بالفعل، في حين أن الرشوة لا تتطلب ذلك بل إنها لا تتطلب اتجاه إرادة الموظف إليه^(٢).

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: صفة في الجاني كركن مفترض، وركن مادي، وركن معنوي.

١- صفة الجاني واختصاصه:

يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو من في حكم الموظف العام وفقاً للمادة ١١١ من قانون العقوبات، فلا تنطبق المادة ١٠٥

(١) د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ٧٣.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٧٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مكرر على المستخدم الخاص الذي يقوم بعمل من الأعمال المكلف بها أو يمتنع عن عمل من أعمالها استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة. ويجب أيضاً أن يكون العمل أو الامتناع موضوع الوساطة داخلاً في الاختصاص القانوني لوظيفة الجاني، فلا يقوم الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد الخاطئ فيه مقام الاختصاص القانوني^(١).

٢-الركن المادي

يتحقق هذا الركن بتوافر ثلاثة عناصر: استجابة الموظف للرجاء أو التوصية أو الوساطة، ثم القيام بالعمل أو الامتناع المخالف للقانون، وأخيراً توافر علاقة سببية بينهما.

أ. استجابة الموظف للرجاء أو التوصية أو الوساطة:

ويقصد بالاستجابة، الموافقة على مضمون الرجاء أو التوصية أو الوساطة، ويقتضي ذلك السماع بجدية ثم الوعد بالتنفيذ^(٢).

ولكن ما المقصود بكل من الصور الثلاثة للرجاء أو التوصية أو الوساطة؟

الرجاء: ويقصد به حث الموظف على أداء العمل والامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بإثارة الجانب العاطفي من شخصيته لكي يستجيب للطلب، أو هو طلب صاحب المصلحة مصلحته من الموظف طلب مصحوباً بالاستعطف ومحاولة الاستمالة، بأن يدعو

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٠١.

(٢) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٢٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

في تزلف لتحقيق الغرض المطلوب. وهو يصدر من صاحب الحاجة^(١).

أما التوصية والوساطة فتعني الطلب لحساب الغير، ولا يختلف الرجاء عن التوصية أو الوساطة إلا في صدور الأول من جانب صاحب الحاجة نفسه، بينما تصدر التوصية أو الوساطة من جانب الغير لحساب صاحب الحاجة، وجوهر الثلاثة هو التوسل لدى الموظف بعلاقة القربى أو الصداقة أو الزمالة أو الرئاسة أو الحظوة لحمله على قضاء رغبة صاحب الحاجة^(٢).

وإذا قام الموظف بالعمل دون أن يوجد الرجاء أو التوصية أو الوساطة فلا تقع الجريمة، ولو كان قيامه بالعمل مراعاة لصلة قرابة أو صداقة^(٣).

ب. أداء العمل، أو الامتناع أو الإخلال استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة:

يتطلب القانون لتحقيق الركن المادي أن يكون أداء الموظف للعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفية كان نتيجة للرجاء أو التوصية أو الوساطة. ولا يختلف المقصود بأداء العمل أو الامتناع عن العمل أو الإخلال بواجبات الوظيفية عن المعنى السابق تحديده في شأن جريمة رشوة الموظف العام. وقيام الموظف بالعمل أو الامتناع

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٧٠، د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ٧٥.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٣) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٣٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المطلوب يعد عنصراً في هذه الجريمة، بخلاف الحال في جريمة الرشوة^(١).

ويدق الأمر في الحالة التي يؤدي الموظف فيها عملاً من أعمال وظيفته مطابقاً للقانون وكان ذلك مقترناً ببذل الرجاء أو التوصية أو الوساطة، حيث لا يمكن القطع بما إذا كان الموظف قد قام بالعمل استجابة لمقتضى الوظيفة أو استجابة للرجاء أو الوساطة، لذا يرى البعض وجوب التفريق بين حالتين:

الأولى: الحالة التي يتمتع فيها الموظف بسلطة تقديرية تسمح له بالقيام بالعمل وبالامتناع عنه، فقد ذهب الرأي الراجح إلى أن الموظف إذا استهدف من هذا الاختيار غاية لا تتعلق بالمصلحة العامة اعتبر منحرفاً في استعمال السلطة ويتعين عقابه طبقاً للمادة ١٠٥ مكرر إذا هو قام بهذا الاختيار تحت تأثير رجاء أو توصية أو وساطة، مثال ذلك أن يتقدم عدة مرشحين لشغل وظيفة ما ويتوافر لدى كل منهم الشروط التي يتطلبها القانون، وعلى ذلك فإن اختيار أي منهم لا يخالف القانون في شيء، لكن في هذه الحالة فإن المفاضلة بينهم يجب أن يكون مبناهما تحقيق المصلحة العامة، أي أن يقع الاختيار على أفضلهم، فإذا كان اختيار أحد المرشحين مبعثه رجاء أو وساطة أو توصية ولم يكن قائماً على الموازنة بين المتقدمين وتحديد أفضلهم فإن تصرف الموظف العام يقع تحت طائلة المادة ١٠٥ مكرر عقوبات^(٢).

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٤٥.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١١٩ وما بعدها. د. عبد العظيم وزير، المرجع

السابق ١٦٥، د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ٧٧.

الثانية: وهي حالة الاختصاص المقيد التي لا يملك الموظف فيها إلا أن يؤدي العمل، وفي هذه الحالة لا يمكن عقاب الموظف بمقولة أنه استجاب لرجاء أو وساطة، طالما أنه لم يكن يملك إلا أداء العمل وإلا اعتبر مخالفاً للقانون^(١). كما أنه في هذا الغرض يصعب إثبات أن الباعث كان الرجاء أو الوساطة أو التوصية فحسب دون أن يكون الدافع إلى السلوك الرغبة في تنفيذ القانون^(٢).

ج. توافر علاقة سببية:

كما يتطلب الركن المادي توافر علاقة سببية بين الرجاء أو التوصية أو الوساطة وبين أداء الموظف للعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة، فإذا لم تثبت هذه العلاقة لا يتحقق الركن المادي للجريمة. فلا تقع الجريمة إذا تبين أن قيام الموظف بالعمل أو الامتناع المطلوب لم يكن إلا بوحى من ضميره واستجابة لما تمليه عليه واجبات وظيفته دون أدنى تأثير بما يبذل لديه من رجاء أو توصية أو وساطة^(٣).

٣- الركن المعنوي:

ويتمثل في القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى القيام بالعمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة مع علمه بذلك. فلا يتوافر القصد الجنائي إذا أخل الموظف بواجبات وظيفته غير عالم بما يبذله صاحب الشأن من

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٦٥.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٢٠.

(٣) د. محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ٤٤.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

رجاء أو توصية أو وساطة^(١). كذلك ينتقي القصد الجنائي إذا وقع الموظف في غلط في الوقائع بحيث اعتقد على خلاف الواقع بأن الطلب أو الوساطة هو من سلطة من قام به وأن عليه واجب التنفيذ^(٢).

ثالثاً: العقوبة:

عاقب القانون الموظف على هذه الجريمة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه متى تمت الجريمة بأداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه أو إخلاله بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة. ويعاقب بهذه العقوبة كذلك من صدر منه الرجاء أو التوصية أو الوساطة باعتباره شريكاً في الجريمة طبقاً للقواعد العامة (٤١ عقوبات).

وإذا بدأ الموظف في تنفيذ العمل، أو الامتناع أو الإخلال استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة ولكنه لم يتمه لسبب خارج عن إرادته فإن فعله يعد شروعاً في الجريمة يعاقب عليه وفقاً للمادة ٤٦ عقوبات، لأن الجريمة جنائية^(٣).

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٧٩.

(٢) نقض ٢ نوفمبر ١٩٥٩، أحكام النقض س ١٠ رقم ١٨٠ ص ٨٤٤.

(٣) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٨٣.

المبحث السابع

رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة

تقسيم:

نتناول في هذا المبحث الرشوة التي تقع في محيط الأعمال الخاصة، فنعرض لرشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة في صورتها البسيطة في مطلب أول، وفي مطلب آخر لدراسة صورتها المشددة.

المطلب الأول

رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة في صورتها البسيطة

أولاً: النص وعلة التجريم:

نصت المادة ١٠٦ عقوبات على أن "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكان هذا النص قد أضيف إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣. وجاء في المذكرة الإيضاحية عنه "إن الشارع

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المصري لم يخرج قبل ذلك عن غاية واحدة هي حماية المصلحة العامة من أضرار الرشوة، ولم يتناول بالعقاب مستخدمي البيوت التجارية، أو الصناعية أو المالية أو غيرها وكل مستخدم آخر إذا قبلوا رشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم أو الامتناع عن عمل من هذا القبيل وهذا نقص ينبغي تداركه بالنص على العقاب في هذه الحالات".

وعلة التجريم في النص السابق هي الرغبة في حماية المصالح المادية للأفراد وعدم الإضرار بمصالح المشروعات الخاصة فردية كانت أو جماعية^(١)، أو بمعنى آخر حماية الأفراد والهيئات الخاصة مما يقع من مستخدميهم من عبث بأعمال الخدمة يتخذ صورة الاتجار بها.

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: صفة الجاني كمستخدم في مشروع خاص، وركن مادي، وآخر معنوي.

١- صفة الجاني كمستخدم في مشروع خاص:

يجب أن يكون الجاني مستخدماً خاصاً أي تربطه وأحد الأشخاص أو أصحاب المشروعات الخاصة رابطة التبعية، دائمة كانت أم مؤقتة، كل الوقت أو بعضه، كما يستوي نوع النشاط الذي

(١) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٧٣.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يمارسه^(١)، فقد يكون مشروعاً تجارياً، أو صناعياً أو زراعياً أو محلاً تجارياً أو فندقاً... الخ.

ونقع الجريمة من المستخدم الخاص أيا كان مركزه في المشروع، فيستوي أن يكون من صغار المستخدمين أو من كبارهم، كما قد تتعدد تبعية الشخص لعدة مشروعات خاصة على أن يكون ذلك بمقابل، سواء كان أجراً أم عمولة نقدية أم عينية^(٢).

وعلى هذا يعتبر مستخدماً خاصاً السكرتير الخصوصي وناظر الزراعة وخدم المنازل وسائق العربّة والبواب والجنائيني والخفير الخصوصي، ومدير وعمال سائر المشروعات الخاصة المملوكة للأفراد (كالمطابع والمصانع والمدارس غير المعانة والتي لا تساهم فيها الدولة ومحال البيع المختلفة). ولا يخرج من هذه المشروعات إلا ما كانت الدولة تساهم في رأسماله بنصيب بأية صفة كانت (إذ يعد العاملون في مثل تلك المشروعات موظفون عموميون). أو ما كانت داخلة في مفهوم المشروعات الخاصة المعتبرة قانوناً ذات نفع عام (إذ تنطبق على هؤلاء المادة ١٠٦ مكرر من قانون العقوبات^(٣)).

كذلك يجب أن يكون الجاني مختصاً بالعمل أو الامتناع الذي تلقى مقابل الرشوة نظيره، هذا العنصر تطلبه القانون صراحة في المادة

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٠٩.

(٢) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٥٩.

(٣) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٤٢، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٤٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

١٠٦ عقوبات. وبذلك يخرج عن نطاق النص حالة زعم المستخدم باختصاصه بالعمل أو اعتقاده ذلك، وعلى ذلك فإذا حصل المستخدم على عطية مقابل قيامه بعمل يدعي كذباً أنه مختص به، لا تقوم هذه الجريمة، وإن أمكن أن يسأل عن جريمة نصب إذا توافرت أركانها^(١).

٢- الركن المادي:

يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي: الطلب، أو القبول أو الأخذ للوعد أو للعطية، ثم الغرض من الرشوة وهو أداء العمل أو الامتناع عنه، وأن يتم العمل بغير علم ورضاء صاحب العمل.

أ. الموضوع المادي للسلوك:

يأخذ الفعل المادي في هذه الجريمة صوراً ثلاث هي طلب، أو أخذ أو قبول عطية أو وعداً بها لقاء القيام بما يطلبه صاحب الحاجة. ولا يختلف مدلول الأخذ أو القبول أو الطلب كذلك معنى الفائدة أو مقابلها في هذه الجريمة عما سبق توضيحه عن جريمة الرشوة بمعناها الدقيق.

ويثور التساؤل عن مدى مشروعية تقاضي الوهبة أو البقشيش. فقد جرى العرف في محيط بعض المهن أو الأعمال الحرة أن يدفع العملاء للعمال مبلغاً من المال نظير قيامهم بالخدمة المطلوبة، ويفترض عدم قيام علاقة تعاقدية بين العامل ورب العمل بشأن الوهبة.

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٧١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومما لا خلاف فيه أن إعطاء الوهبة إذا كان بعلم صاحب العمل ورضائه فإنه يعد عملاً مشروعاً سواء تم قبل تقديم العمل أو بعده. فجريمة رشوة المستخدمين تتطلب عدم رضاء صاحب العمل. وهذا الشرط من عناصرها التكوينية بحيث إذا تخلف كان السلوك مشروعاً^(١).

وإذا سلمت الوهبة دون علم ورضاء صاحب العمل وبعد أداء العمل المطلوب وبدون اتفاق سابق فإن ذلك أيضاً لا يكون جريمة رشوة، فالمادة ١٠٦ عقوبات لا تعاقب على المكافأة اللاحقة التي تقدم إلى المستخدم. وهذا لا يحول دون أن يخضع العامل لجزاء إداري أو مدني حسب الأحوال وذلك لمخالفته الواجبات التي تفرض عليه في مجال عمله. أما إذا سلمت الوهبة قبل أداء العمل أو الامتناع أو تم طلبها أو قبولها من جانب المستخدم تحقيقاً لهذا الغرض فإن ذلك السلوك يخضع لنص المادة ١٠٦ عقوبات^(٢).

ب. الغرض من الرشوة (مقابل الفائدة):

يتحصل الغرض من الرشوة في جريمة رشوة المستخدم الخاص في أداء عمل من الأعمال المكلف بها أو الامتناع عنه. فيلزم أن يكون المستخدم قد كلف بالعمل الذي بذلت الرشوة أو طلبت لأدائه أو

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٢٤.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٢٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للامتناع عنه. وترتيباً على ذلك لا تقوم الجريمة إذا كان العمل أو الامتناع خارجاً عن اختصاص المستخدم^(١).

ومثال أداء العمل أن يقبل مدير الفندق مبلغاً من المال لتمكين راغب الإقامة من النزول في الفندق والمستخدم بشركة نقل بضائع الذي يطلب مبلغاً إضافياً على سعر الشحن لقاء شحن البضائع، ومثال الامتناع عن العمل المستخدم الذي يتقاضى رشوة من أجل مخالفة تعليمات صاحب العمل^(٢).

وتعد الجريمة متحققة في حالة إخلال المستخدم بواجبات وظيفته والثقة الممنوحة له وذلك عند إبلاغه مشروعاً منافساً أسرار المشروع الذي يعمل فيه، ويعرضه بذلك لأضرار المنافسة غير المشروعة. وقضي تطبيقاً لذلك باعتبار هذه الجريمة قائمة بالنسبة للمستخدم بأحد بيوت الأزياء الذي يسلم لأحد منافسي المحل الذي يعمل به الموديلات حديثة الابتكار في مقابل الحصول على مأكله وعلى بعض النقود^(٣).

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١٩٠، د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٧٤.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٣٢.

(٣) نقض ١٥/٥/١٩٣٤. مشار إليه لدى د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٩٩.

ج. عدم علم ورضا صاحب العمل:

لما كانت المصلحة المحمية بتجريم رشوة المستخدم الخاص هي مصلحة خاصة وليست مصلحة عامة فإن عدم الرضا يدخل عنصراً في الركن المادي. أما إذا رضي المخدم بما تلقاه أو يتلقاه المستخدم فلا جريمة^(١).

ولكي يكون الرضا معتبراً قانوناً يجب أن يكون حراً غير مشوب بغلط، ويلزم أن يكون سابقاً أو معاصراً. أما الرضا اللاحق فليس في حقيقته سوى عفو من جانب المخدم عن الجريمة لا يملكه، فلا يؤثر في قيام الجريمة، وإن أمكن التعويل عليه عند تقرير العقوبة بمعرفة القاضي^(٢). ولا يغني العلم عن الرضا، فقد يعلم المخدم بالارتشاء إلا أنه يكون غير راضٍ عنه فتقوم الجريمة^(٣).

٣- الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، فينبغي أن يحيط الجاني علماً بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية، إذ يجب أن يعلم الجاني بأنه يرتبط بعلاقة تبعية برب العمل، وأن يعلم بعدم رضا رب العمل عن الفعل، بمعنى أن يعلم الجاني أن العطية أو الوعد بها هي مقابل القيام بالعمل أو

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٣٣.

(٢) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٧٥.

(٣) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٥٧٥، د. عبد العظيم وزير، المرجع

السابق، ص ١٣٣.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الامتناع عنه وأن ذلك يتم بعدم علم ورضاء رب العمل. فإذا اعتقد خطأ أن هناك رضاء من رب العمل على خلاف الواقع فإن القصد الجنائي ينتفي للغلط في الواقع^(١).

ثالثاً: العقوبة

هذه الجريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا بالإضافة إلى وجوب الحكم بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط في سبيل الرشوة طبقاً للمادة ١١٠ عقوبات. وتوقع العقوبة ذاتها على الوسيط والراشي باعتبارهما شريكين في الجريمة طبقاً لنص المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، ويستفيدان من الإخبار أو الاعتراف إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة أو اعترف بها، ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة بحسبانها جنحة، ولم يرد نص يقرر العقاب على الشروع فيها (المادة ٤٧ عقوبات).

(١) د. عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص ٤٩.

المطلب الثاني

رشوة المستخدمين في المشروعات

الخاصة في صورتها المشددة

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١٠٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات على أن "كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته. ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق".

ويلاحظ أن الهيئات التي أشار إليها النص السابق هي أشخاص معنوية خاصة، فهي شركات أو جمعيات أو نقابات، وهي

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

من ناحية لا تتبع الدولة ولا تخضع لوصايتها الإدارية، وهي من ناحية ثانية ليست من هيئات القطاع العام، إذ لا تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ما، ولولا نص المادة ١٠٦ مكرر (أ) لاعتبرت مشروعات خاصة عادية وخضعت للرشوة التي يرتكبها العاملون فيها للمادة ١٠٦ عقوبات. ولكن القانون قدر أن هذه الهيئات هي فئة على حدة من المشروعات الخاصة تتميز بأهمية اقتصادية واجتماعية خاصة، إذ إن ما تقوم به من أعمال، وما تؤديه من دور في المجتمع له أهمية أساسية تفرض على المقنن حرصاً خاصاً على نزاهة العاملين فيها وعلى ثقة الجمهور فيها^(١). فعلة التشديد ترجع إلى ما لهذه المشروعات المذكورة بالنص من أهمية في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي.

ثانياً: أركان الجريمة:

يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان: شرط مفترض (صفة الجاني) ثم الركن المادي والركن المعنوي.

١ - الشرط المفترض (صفة الجاني)

يتعين أن تتوافر صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون مديراً أو مستخدماً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

إحدى الجمعيات التعاونية^(١) أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة بالمصلحة العامة قانوناً ذات نفع عام^(٢).

ورغم أن النص جاء مطلقاً يتكلم عن النقابات وشركات المساهمة والجمعيات التعاونية دون أن يميز بين نوع وآخر منها، إلا أنه ينبغي أن تخرج عن نطاق هذا النص النقابات التي تقوم الدولة بإنشائها وتخولها جانباً من السلطة العامة كنقابات المحامين والأطباء والمهندسين، وكذلك الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة التي تقوم بتأسيسها المؤسسات العامة وتكون مملوكة لهذه المؤسسات العامة، حيث يسرى على موظفي وأعضاء هذه النقابات والجمعيات والشركات أحكام رشوة الموظفين العموميين^(٣).

ويجب أن يكون الجاني مختصاً بالعمل المطلوب منه. وقد سوى القانون هنا بين أن يكون المستخدم مختصاً بالعمل المطلوب منه أو أن يكون زاعماً اختصاصه به أو معتقداً خطأ اختصاصه به^(٤).

(١) وهي المملوكة جميعها للأفراد والتي ينشؤها طبقاً للقانون، ولا يؤثر في ذلك أن يكون هناك إشراف من جانب الدولة على هذه المشروعات طالما أن الأمر لا يتعدى مجرد مراقبة الأعمال دون المساهمة في رأس المال.

(٢) المادة ٦٣ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات الخاصة، وتعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٣٧.

(٤) د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٥١.

٢- الركن المادي:

تتطلب هذه الجريمة ركناً مادياً تتحدد عناصره وفقاً لذات القواعد التي يخضع لها في الرشوة العادية، فيتمثل الفعل في الطلب أو الأخذ أو القبول الذي يكون موضوعه العطية أو الوعد بها، دون عبء برضاء مجلس الإدارة بالفعل، إذ نشاط الهيئة له طابع اجتماعي هام فلا يجوز أن يكون لفرد أو مجموع من الأفراد سلطة التصرف في نزاهته^(١). وتقع الجريمة ولو لم ينفذ المستخدم العمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب منه، بل ولو لم يقصد وقت الفعل عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة^(٢).

٣- الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام الذي يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة، حيث ينصرف العلم إلى عناصر الجريمة بما فيها صفة الجاني وكونه موظفاً بإحدى الهيئات التي حددتها المادة ١٠٦ مكرر (أ)، فضلاً عن اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق السلوك الإجرامي.

ثالثاً: العقوبة:

هذه الجريمة جنائية، يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تزيد على ما أعطي

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٦٢.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٧٨.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للجاني أو وعد به، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة.

وتقع العقوبة السابقة كذلك على الراشي والوسيط باعتبارهما شريكين، ويستفيدان من امتناع العقاب بالإخبار، أو الاعتراف. كما أن الشروع معاقب عليه في هذه الجريمة دون نص، لأن الجريمة جنائية^(١).

(١) د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٥٢.

الباب الثاني

اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والغدر

تمهيد وتقسيم:

يتضمن الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مجموعة من الجرائم ينطوي معظمها على إخلال بواجبات الوظيفة العامة في صورة ما. وقد جمعها المقتن تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر".

وقد نظمت أحكام هذه الجرائم المواد من ١١٢ إلى ١١٩ مكرر عقوبات، واشتملت هذه المواد على عدة جرائم هي:

- جريمة اختلاس الموظفين للأموال - عامة كانت أو خاصة - المادة ١١٢.

- جريمة استيلاء الموظفين على الأموال - عامة كانت أو خاصة - دون حق المادة ١١٣.

- اختلاس العاملين بالشركات المساهمة للأموال واستيلائهم عليها دون وجه حق المادة ١١٣ مكرر.

- جريمة الغدر أو تحصل ما ليس مستحقاً، المادة ١١٤.

- حصول الموظف على ربح من أعمال وظيفته المادة ١١٥.

- جريمة تعدي الموظف على أراضي أو مبان مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩، والمادة ١١٥ مكرر مضافة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٤م.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

- جريمة الإخلال عمداً بنظام توزيع السلع، المادة ١١٦.
- إضرار الموظف عمداً بالأموال، المادة ١١٦ مكرر.
- تسبب الموظف خطأ في الإضرار بالأموال، ١١٦ مكرر أ.
- الإهمال في صيانة أو استخدام الأموال ١١٦ مكرر ب.
- الإخلال عمداً بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقود المادة ١١٦ مكرر ج.
- جريمة تشغيل العمال سخرة المادة ١١٧.
- جريمة تخريب الأموال المادة ١١٧ مكرر.

ونظراً لأن نطاق الدراسة لا يسمح بتناول كل هذه الجرائم، لذلك سوف نتناول أهم هذه الجرائم وأكثرها شيوعاً وهي جرائم اختلاس الموظف للأموال الموجودة في حيازته بسبب وظيفته (مادة ١١٢ عقوبات)، واستيلاء الموظف بغير حق على المال العام (المادة ١١٣ عقوبات)، الغدر (المادة ١١٤ عقوبات)، وجريمة التربح من أعمال الوظيفة (المادة ١١٥ عقوبات) والإضرار بالمال العام، وذلك خمسة فصول على التوالي:

وقبل أن نشرع في دراسة هذه الجرائم كل على حدة نفرّد الفصل الأول لدراسة الأحكام المشتركة التي تجمع بين هذه الجرائم.

الفصل الأول

الأحكام العامة في جرائم اختلاس المال العام

والعدوان عليه والغدر

يمكن تقسيم هذه الأحكام إلى نوعين: الأول أحكام موضوعية، والثاني أحكام إجرائية.

المبحث الأول

الأحكام الموضوعية العامة

تتشترك معظم جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر في أحكام مشتركة ذات طابع موضوعي، بعضها يتعلق بالتجريم والآخر يتعلق بالعقاب.

المطلب الأول

الأحكام المتعلقة بالتجريم

تتشترك معظم جرائم هذا الباب في وقوعها من شخص يتصف بصفة الموظف العام، وفي الموضوع الذي ينصب عليه النشاط الإجرامي وهو المال العام، مما يتطلب بيان المقصود بكل منهما.

أولاً: الموظف العام

يعد توافر صفة الموظف العام ومن في حكمه شرطاً مفترضاً يلزم توافره فيمن يرتكب غالبية جرائم الباب الرابع. ويطلق الفقه على مثل هذه الجرائم تعبير "الجرائم الخاصة" أي الجرائم التي لا يمكن لأي شخص أن يرتكبها، فهي لا تقع إلا من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصفة المحددة^(١).

وقد أعطى المقتن الجنائي لاصطلاح الموظف العام في نطاق تطبيق هذه الجرائم مدلولاً خاصاً يتسع عن مدلوله في القانون الإداري، كما يجاوز في اتساعه مدلوله في جريمة الرشوة وملحقاتها.

وقد حددت المادة ١١٩ مكرر المقصود بالموظف العام في حكم هذا الباب على النحو التالي: حيث قضت بأنه "يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب"

(أ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(ج) أفراد القوات المسلحة.

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ١٨٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل

معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر

العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً

للمادة السابقة.

(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على

تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في

حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى

القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم

التكليف به.

ويستوي أن تكون الوظيفة، أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو

بغير أجر طوعية أو جبراً. ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة

دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر

الصفة".

وباستقراء نص المادة ١١٩ مكرر عقوبات نجد أن الفئات التي

ذكرتها هي نفس الفئات التي نصت عليها المادة ١١١ عقوبات، إلا

أنها أضافت فئتين:

الأولى: ما نصت عليه الفقرة (هـ) وتشمل هذه الجهات النقابات

والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام،

والجمعيات التعاونية والشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية

والمنشآت التي تساهم فيها إحدى هذه الجهات، فهذه الجهات لم تكن

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تعتبر أموالها أموالاً عامة حتى صدر القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ الذي اعتبر أموالها عامة، ومن ثم اعتبار العاملين فيها من العاملين بالدولة.

الثانية: من ورد ذكرهم بالفقرة (و) بالمادة السابقة^(١).

ويذهب البعض في هذا الشأن إلى أنه كان يحسن - من وجهة السياسة التشريعية - أن يكون مدلول اصطلاح "الموظف العام" في قانون العقوبات واحداً حتى لا يختلف باختلاف المقام، وإن كان من الممكن قبول اختلافه عما يقابله في قانون آخر كالقانون الإداري^(٢).

ثانياً: المال العام

حدد المقنن مدلول المال العام الذي يعتبر موضوعاً لهذه الجرائم، حيث نصت المادة ١١٩ من قانون العقوبات على الآتي "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(١) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٣٥.

(٢) د. عبد المهيمن بكر، المرجع السابق، ص ٣٥٠، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٠٣.

(و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ح) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

والواضح مما تقدم أن المقنن توسع ببسط الحماية الجنائية ليس فقط على أموال الدولة والأشخاص الإدارية العامة وإنما كذلك على الأموال المملوكة لبعض الجهات الخاصة ذات النفع العام كالنقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.... فأصبحت هذه الأموال على قدم المساواة مع أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة.

المطلب الثاني

الأحكام المتعلقة بالعقاب

تتعلق الأحكام العامة في العقاب على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بتقرير عقوبات تكميلية وتدابير من أجل هذه الجرائم (المادة ١١٨ عقوبات)، والنص على سبب لتخفيف العقاب (المادة ١١٨ مكرر أ) وتقرير عذر معفي من العقاب (المادة ١١٨ مكرر ب).

أولاً: العقوبات التكميلية:

تنص المادة ١١٨ من قانون العقوبات على أنه "فضلاً عن العقوبات المقرر للجرائم المذكورة في المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكرر فقرة أولى، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٦ مكرر أ، ١١٧ فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته، كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكرر أ فقرة أولى، ١١٤، ١١٥ بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عقوبة تكميلية إذ يحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية السالبة للحرية. وهذه الغرامة ثابتة في حدها الأدنى (خمسمائة جنيه)

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ولكنها نسبية في حدها الأقصى (تساوى قيمة ما تم اختلاسها أو الاستيلاء أو الحصول عليه أو طلبه من مال أو منفعة) ^(١).

وأوجبت المادة ١١٨ أيضاً الحكم برد المال الذي حصل عليه المتهم بدون وجه حق في الجرائم التي أشار إليها النص، والرد هو إعادة الأشياء موضوع الجريمة إلى مالكها أو حائزها القانوني، والأصل أنه من عناصر التعويض في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى العمومية، وعلى ذلك لا يحكم به إلا إذا طلب صاحب الشأن ذلك، إلا أن المقنن خرج على هذه القاعدة وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، لأن الأمر يتعلق بأموال خاصة بالدولة أو بغيرها من الأشخاص العامة. ورد قيمة ما استولى عليه المتهم بغير حق من مال للدولة لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقي، إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، وإن كان في ظاهرة يتضمن معنى العقوبة ^(٢).

كذلك نصت المادة ١١٨ عقوبات على وجوب الحكم بعزل الجاني من وظيفته أو زوال صفته وذلك في الجرائم التي أشار إليها النص. والعزل قد يكون مؤبداً ويمكن أن يكون مؤقتاً. ويكون مؤبداً حين يحكم بعقوبة جنائية، إذ تعد حينئذ عقوبة تبعية تترتب حتماً على

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٨٦.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٦٦ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الحكم وفقاً للمادة ٢٥ من قانون العقوبات. ويكون مؤقتاً إذا عومل المتهم بالرأفة وحكم عليه بالحبس تطبيقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات، فيجب عندئذ الحكم عليه بالعزل تطبيقاً للمادة ٢٧ من هذا القانون مدة لا تقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنين وفقاً للمادة ٢٦ من قانون العقوبات. ويكون العزل حينئذ عقوبة تكميلية وجوبية تلتزم المحكمة بالحكم به وبتحديد مدته^(١).

ويرى البعض أن النص على عقوبة العزل لا فائدة منه على الإطلاق، إذ يقضى به في جميع الأحوال طبقاً للقواعد العامة المقررة في المواد ٢٥، ٢٦، ٢٧ عقوبات^(٢). غير أن البعض الآخر يرى أن النص على العزل في المادة ١١٨ لا يخلو من فائدة، وهي سريان هذه العقوبة على من هم في حكم الموظفين الذين ورد ذكرهم في المادة ١١٩ مكرر، وهذا هو المقصود بزوال الصفة^(٣).

ثانياً: التدابير الجوارية:

تنص المادة ١١٨ مكرر من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بإحكام المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة

(١) نقض ٢ ديسمبر ١٩٥٨، أحكام النقض س ٩ ق ٢٤٧، ص ١٠٢٠.

(٢) د. محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٧٢.

(٣) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٥٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:

- ١- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
 - ٢- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبةه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
 - ٣- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 - ٤- العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
 - ٥- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
- والتدابير السابقة ذات طبيعة تكميلية جوازية ، فلا يجوز الحكم بها إلا إلى جوار العقوبة الأصلية المقررة للجريمة، ويتعين أن تقضي بها المحكمة صراحة في الحكم، وللمحكمة سلطة في عدم الحكم بها أو في الحكم بواحد أو أكثر منها حسبما يترأى لها من ظروف ارتكاب الجريمة وحالة المتهم الخطرة^(١).

ويلاحظ على النص السابق فيما يتعلق بعقوبة العزل أن له أكثر من طبيعة قانونية في مقام الباب الرابع من الكتاب الثاني، فهو أولاً عقوبة تبعية إذا قضى بعقوبة جنائية، وهو ثانياً عقوبة تكميلية وجوبية إذا تعذر تطبيقه كعقوبة تبعية وذلك في الحالات التي يعامل

(١) د. هشام فريد، المرجع السابق، ص ٢٣٢، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٩٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المتهم فيها بالرأفة ويقضى عليه بالحبس. ويمكن للعزل - من ناحية
ثالثة - أن يكون تدبيراً تكميلياً جوازيًا وفقاً للمادة ١١٨ مكرر^(١).

وتبدو فائدة النص على العزل كتدبير تكميلي جوازي في حالة
التخفيف الجوازي المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكرر (أ)^(٢) إذا
ما توافرت شروط تطبيقها، إذ يمكن الاكتفاء بالحكم بالعزل - وحده أو
مع غيره - كتدبير تكميلي جوازي.

ثالثاً: التخفيف الجوازي للعقاب:

تنص المادة ١١٨ مكرر (أ) بأنه "يجوز للمحكمة في الجرائم
المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة
وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا
تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة
لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها
في المادة السابقة. ويجب على المحكمة أن تقضي فضلاً عن ذلك
بالمصادرة والرد إن كان لها محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم
اختلاس أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو
ربح".

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٢٢٠.

(٢) والتي تقضي بأنه "يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه
من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز
قيمه خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو
أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة (وهي ١١٨ مكرر)".

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويلاحظ أن الحكم الذي جاءت به هذه المادة حكم عام على جرائم الباب الرابع- نظراً لطبيعته الجوازية - لا يغير من تكييف الجريمة، فإذا كانت جنائية ظلت على حالها إذ تملك محكمة الموضوع أن تقضي فيها بعقوبة الجنائية.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة تعليقا على هذا النص ".... من البديهي أنه في الحالات التي تستوجب ظروفها رأفة القضاة بالجاني تطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات ومؤداها إمكان النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة- السجن المشدد- إلى الحبس الذي ينقص عن ستة شهور، وبالعقوبة السجن إلى الحبس الذي لا ينقص عن ثلاثة شهور، كما أنه من الممكن شمول هذا الحبس بوقف التنفيذ. غير أنه لما كانت الوقائع العملية تتخذ في كثير من الأحيان صوراً يكون من القسوة فيها حتى الحكم بمثل هذه العقوبة، فقد استحدثت المادة ١١٨ مكرراً (أ) لكي تجبر للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس الذي يهبط بالتالي إلى أقل من ثلاث شهور أو بواحد أو أكثر من التدابير التي وردت بها المادة ١١٨ مكرر" (١).

كما يجب على المحكمة عند استعمال سلطتها في التخفيف أياً كانت صورته أن تقضي بالمصادرة والرد إن كان لها محل. ويجب أن

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٢٤.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تقضي كذلك بغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

رابعاً: الإعفاء من العقاب:

تنص المادة ١١٨ مكرر (ب) من قانون العقوبات على أنه "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بعد تمامها وقبل اكتشافها، ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها. ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢، ١١٣، ١١٣ مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مალأ متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشاف ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها". وقد جاء في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء أنه "لما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترب في العادة خفية، وقد لا يفتن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضي على ارتكابها زمن يطول أو يقصر فقد رئي - تلمساً سبيل التخيير بها

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وإمالة اللثام عنها وعن جناتها- أن توضع المادة ١١٨ مكرراً (ب)
(١).

والإعفاء الثابت بهذا النص نوعان: الأول: وجوبي مقرر لمن يبادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها إلى الإبلاغ عنها بعد تمامها وقبل اكتشافها. والثاني: جوازي مقرر لمن يبلغ عن الجريمة بعد اكتشافها وقبل صدور الحكم النهائي فيها، وهو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه إلا بالوسائل غير العادية وهي النقض والتماس إعادة النظر.

وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢ (اختلاس الموظف العام لما يجوزه بسبب وظيفته)، ١١٣ (استيلاء الموظف بغير حق على الأموال العامة)، ١١٣ مكرر (اختلاس العاملين بالشركات المساهمة الأموال بغير حق) فيشترط للتمتع بالإعفاء الوجوبي أو الجوازي أو يؤدي الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٢٢٦.

المبحث الثاني

الأحكام الإجرائية العامة

أضاف القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ عدة مواد في قانون الإجراءات الجنائية رقم ٥٠ لسنة ١٩٥٠، تتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. وتختص هذه الأحكام بتقادم الدعوى الجنائية، وجواز منع المتهم من التصرف في أمواله وإداراتها، وجواز الحكم بالرد على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

أولاً: تقادم الدعوى الجنائية:

نصت المادة ٣/١٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا تبدأ المدة المسقطه للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

ومؤدى الفقرة الأولى من هذه المادة أن تقادم الدعوى الجنائية يبدأ من يوم وقوع الجريمة، ومدته عشر سنين في الجنايات، وثلاث سنين في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وبذلك تعد الفقرة الثالثة من المادة ١٥ إجراءات استثناء على الأصل الذي نصت عليه الفقرة الأولى من هذه المادة. وبناء على هذا الاستثناء فإن تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة الموظف العام لا يبدأ من يوم وقوع الجريمة، ولكنه يبدأ من يوم انتهاء الخدمة

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أو زوال الصفة، إلا إذا كان التحقيق قد بدأ في الجريمة قبل انتهاء خدمة الموظف العام أو زالت صفته فإن مدة التقادم تحسب من تاريخ بداية التحقيق.

وعلة هذه القاعدة أنه طالما بقي الموظف يشغل وظيفته أو يحمل صفته فثمة احتمال غالب في أن يستطيع اخفاء جريمته، فإذا احتسب التقادم من يوم وقوع الجريمة انقضت مدته قبل أن تعلم بها السلطات العامة، ولذلك قدر المقتن أن الجريمة يغلب أن تكشف حين ينتهي شغل الموظف وظيفته أو تزول عنه صفته، فيكون ذلك الوقت الملائم لبداية التقادم^(١).

ثانياً: جواز منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها:

لاحظ المقتن أن الجناة في بعض جرائم اختلاس المال العام والعدوان والغدر قد يلجؤون إلى نقل ملكية المال الذي استولوا عليه إلى أزواجهم وأولادهم القصر على نحو يصعب معه إثبات التواطؤ فيه مما يحول دون تنفيذ الحكم بالرد أو التعويض. هذا إلى أن بعض الجناة غالباً ما يسارعون فور افتضاح أمرهم إلى التصرف فيما قد يكون باسمهم من أموال، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الدولة من استرداد أموالها التي ضاعت عليها بسبب الجريمة^(٢).

لذلك حرص المقتن على النص في قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز للنائب العام منع المتهم من التصرف في أمواله أو

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٩٠.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٢٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، كما يجوز له أن يأمر بتلك الإجراءات بالتبعية لأموال زوج المتهم وأولاده القصر" (١).

وعلى هذا تنص المادة ٢٠٨ مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أن يأمر ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.....".

ثالثاً: تجنيح الجنائية:

تنص المادة ١٦٠ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة ١١٨ مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجench لتقضي فيها وفقاً لأحكام المادة المذكورة".

والمادة المشار إليها في هذا النص تجيز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون

(١) د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ٩٩ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

العقوبات، وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملاساتها إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكرر عقوبات.

ويجيز نص المادة ١٦٠ مكرر من قانون الإجراءات لكل من النائب العام والمحامي العام أن يحيل الدعوى عن الجرائم المشار إليها إلى محكمة الجench إذا توافرت الشروط التي نصت عليها المادة ١١٨ مكرراً (أ). وذلك خلافاً للأصل المتمثل في أن محكمة الجنايات هي التي تختص بالنظر في الجنايات التي يجيز المقنن تخفيض عقوبتها إلى عقوة الجench، إذ إن نوع الجريمة يتحدد وفقاً للعقوبة المقررة لها تشريعاً وليس وفقاً للعقوبة التي يحكم بها^(١).

رابعاً: الحكم بالرد على الرغم من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم:

تنص المادة ١٠٨ مكرر (د) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١١٢، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة، ١١٣ مكرراً فقرة أولى، ١١٤، ١١٥ من قانون العقوبات وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١١١.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد ويجب أن تندب المحكمة محامياً للدفاع عن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم".

والواضح من هذا النص أن القانون يقرر أن انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون قضائها بالرد، ويعتبر الرد في هذه الحالة تعويضاً مدنياً تقضي به المحكمة على الورثة والموصى لهم وغيرهم، ويجب على النيابة العامة أن تطلب ذلك في مواجهة هؤلاء بعد إعلانهم قانوناً بسماع الحكم في مواجهتهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت لهم من غير مال المتهم (مادة ٢٠٨ مكرر (ج) من قانون الإجراءات الجنائية)^(١).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٩، د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص

الفصل الثاني

جريمة اختلاس الموظف للأموال

التي في حيازته بسبب وظيفته

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أنه "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ. إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب. إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ج. إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".

وتكمن علة التجريم في أن هذه الاختلاس يتضمن اعتداء على المال العام، وكذلك اعتداء على الوظيفة إذ إن المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، كما أن الفعل ينطوي على خيانة للأمانة وللثقة التي أولتها الدولة للموظف العام حيث عهدت إليه حيازة المال بسبب وظيفته.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وتتفق جريمة اختلاس المال العام مع جريمة خيانة الأمانة التي نصت عليها المادة ٣٤١ عقوبات في أن الجاني يقوم في كل منهما بتحويل الحياة الناقصة للمال إلى حياة كاملة، وتتجه الإرادة في كل منهما إلى نية التملك، فضلاً عن أن كلا من هاتين الجريمتين يقوم على خيانة الثقة.

ولكن ثمة أوجه للخلاف، فاختلاس المال العام يفترض في مرتكبه أنه موظف عام، في حين يتصور أن يرتكب خيانة أمانة أي شخص، واختلاس المال العام يفترض حياة المال بسبب الوظيفة، في حين يفترض خيانة الأمانة حيازته بناء على عقد من عقود القانون الخاص، وأخيراً اختلاس المال العام جنائية في جميع صورة في حين أن خيانة الأمانة جنحة دائماً^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم جريمة الاختلاس على ثلاثة أركان: صفة خاصة في الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي.

١- الصفة الخاصة للجاني:

لا تقع جريمة الاختلاس إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف في معنى المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات السابق

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٦٣، د. محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ٧٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تحديده، فيلزم أن يكون الفاعل موظفاً عاماً أو ممن عدتهم المادة ١١٩ مكرراً باعتبارهم في حكم الموظفين العموميين^(١).

ويشترط أن تكون الصفة قائمة وقت وقوع الفعل ولو انحرف عنه بعد ذلك، وإذا تحقق هذا الشرط فإنه يستوي بعد ذلك أن تكون الوظيفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، طوعية أو جبراً^(٢).

فإذا لم يكن الجاني موظفاً عاماً وفقاً للمادة ١١٩ مكرر عقوبات وإنما مستخدماً لدى فرد أو جهة خاصة لا تعتبر أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة ١١٩ عقوبات واختلس مالاً وجد في حيازته بسبب الخدمة فإن فعله لا يخضع لنص المادة ١١٢ عقوبات، وإنما تقوم به جريمة السرقة أو خيانة الأمانة أو الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٣ مكرراً من قانون العقوبات^(٣)، والتي تنص على أن "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها

(١) وتطبيقاً لذلك قضى بأن المقنن أطلق حكم نص المادة ١١٢ من قانون العقوبات ليشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالاً تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً إليه بسبب وظيفته نقض ٥ يونيه ١٠٥٦ أحكام النقض س ٧ ق ٢٣٦ ص ٨٥٣. كما قضى أيضاً بأنه "متى كان الثابت بالحكم أن المتهم يعمل سباً في معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأنه احتجز أثناء عمله قطعة من الرصاص أخفاها في ملابسه في حالة الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس فإن الوصف الصحيح للواقعة أنها جناية يعاقب عليها بالتطبيق للمادة ١١٢ عقوبات أو المادة ١١٣ حسبما يبين من بحث الظروف التي يعمل فيها المتهم وظروف وضع الرصاص المختلس في معامل الكلية". نقض: ١٧ ديسمبر ١٩٥٧ أحكام النقض س ٨ ق ٢٧٢، ص ٩٩٦.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١١٥.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٦٢.

اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب الوظيفة أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك".

٢-الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوزه بسبب الوظيفة في النشاط الذي يصدر من الجاني (وهو فعل الاختلاس) الذي ينصب على مال من بين ما حدده النص (موضوع الاختلاس) وجد في حيازة الموظف (حيازة الأشياء المختلسة بسبب الوظيفة).

أ. فعل الاختلاس:

يتمثل الاختلاس في كل فعل يأتيه الجاني ويكشف عن اتجاه نيته إلى تلك المال الموجود في حيازته بسبب وظيفته. ويدخل في هذا تبديد المال ببيعه أو رهنه أو استهلاله، كما يضم دون ذلك من الأفعال التي تدل على نية الموظف في الاستئثار بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك ولو لم يترتب عليها خروج الشيء من حيازته فعلاً

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

كإخفاء الشيء والادعاء بضياعه أو سرقة أو مجرد عرضه للبيع أو الشروع في بيعه^(١).

أما إذا كان السلوك لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغيير الحياة الناقصة إلى حياة كاملة فلا تقوم به الاختلاس. فتأخر الموظف في الرد حينما طُلب به، أو ظهور عجز في حساباته لا يعد اختلاساً، ما لم يستطع القاضي القطع بأن ذلك يكشف عن النية السابقة في صورة قاطعة: فمن المحتمل أن يكون تفسير التأخر في الرد أو العجز في الحساب هو تكاسل الموظف أو اضطراب حساباته.^(٢)

وإذا وقعت الجريمة فلا يحول دون مسئولية الموظف عنها قيامه برد المال المختلس أو رد مقابل المال الذي تصرف فيه^(٣)، أو أن يتعهد بدفع قيمته، أو أن يكون الجاني قد قدم ضماناً مالياً - عند توليه الوظيفة - يرجع إليه عند نقص عهده^(٤). أو أن يكون له دين في ذمة صاحب الشأن، كأن يستولي مأمور الضبط القضائي على

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٦٢.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٠٢.

(٣) نقض ٢٣ يونيو ١٩٥٨ أحكام النقض س ٩ ق ١٧٦ ص ٦٩٨.

(٤) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٦٥، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٢٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مال في جيب المتهم أثناء تفتيشه ثم يدفع بمديونية المتهم له بمبلغ مساوٍ أو أكبر مما استولى عليه^(١).

ولا ينفي الاختلاس أن يكون قد ارتكب بناء على أمر من رئيس تجب طاعته، فالأمر غير المشروع لا يعفي المروؤوس من المسؤولية الجنائية، غير أن وقوع المروؤوس في خطأ واعتقاده في مشروعية الأمر الصادر إليه من الجهة الإدارية والمالية ينفي القصد الجنائي لديه وبالتالي تنتفي الجريمة بدورها^(٢).

ولكن هل يتصور الشروع في الاختلاس؟ ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى عدم تصور الشروع في الاختلاس، لأن تغيير صفة الحياة إما إذا تقع فتكون الجريمة تامة وإما لا تقع فلا توجد الجريمة على الإطلاق^(٣). وليس بين الوضعين وسط.

ويجري على الاختلاس - بالنسبة للإثبات - ما يجري على سائر الجرائم من مبدأ حرية القاضي الجنائي في الإثبات. وكل ما يمكن قوله في هذا الشأن هو أن إثبات الاختلاس يكون أكثر صعوبة إذا لم تصحبه بعض الأعمال المادية الظاهرة التي تدل عليه^(٤)، وللمحكمة

(١) د. عبد المهيم بكر، المرجع السابق، ص ٣٦٥.

(٢) د. هشام محمد فريد المرجع السابق، ص ٢٥٣.

(٣) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٢٣.

(٤) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣١٥.

عندئذ مطلق التقدير. فيصح أن تقتنع بقيامه من عجز الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بها بأية طريقة كانت^(١).

ب. موضوع الاختلاس (المال المختلس):

لابد وأن ينصب نشاط الفاعل على موضوع معين أشارت إليه المادة ١١٢ عقوبات في قولها "أموالاً أو أوراقاً أو غيرها" والمقنن بتقريره كلمة "أو غيرها" أراد أن يمد محل الاختلاس ليشمل كل شيء ذا قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والمشروعات والملبوسات وما يجري مجرى ذلك كله^(٢).

ويستوي أن يكون محل الاختلاس قيمة مادية أو معنوية، وتطبيقاً لذلك قضي باعتبار الخطابات الموجودة في حيازة طواف البريد محلاً لجريمة الاختلاس على الرغم من أن قيمتها قد تكون معنوية.

وموضوع جريمة الاختلاس لا يختلف عن موضوع جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، الذي يشترط فيه أن يكون مالا منقولاً. فيجب أن يكون موضوع الجريمة مالا، لكن لا أهمية لمشروعية أو عدم مشروعية حيازة المال، أو قيمته كبرت أم صغرت. كما يتعين أن يكون المال منقولاً، وهو ما يستفاد من نص المادة ١٢ ومن الحكمة من التجريم. والعبرة في التفرقة بين المال المنقول والمال الثابت هي

(١) نقض ٢ يناير ١٩٥٠، أحكام النقض س ١ ق ٧٣ ص ١٠٨.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٧٢.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

القابلية للنقل من مكان إلى آخر بدون تلف، بصرف النظر عن اعتباره في نظر القانون المدني، ومن ثم فإن العقار بالتخصيص يعتبر من وجهة نظر جريمة الاختلاس مالا منقولاً^(١).

كما يستوي في المال محل الاختلاس أن يكون عاماً أو خاصاً. وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ هذا المعنى بقولها ".... لا يشترط، أن يكون الشيء المختلس خاصاً بالدولة أو بإحدى الهيئات المبينة في المادة ١١٩ فقد يكون مملوكاً للأفراد..." ويفسر الفقه هذه التسوية بأن المقنن لا يستهدف من وراء المادة ١١٢ عقوبات مجرد حماية الأموال العامة وإنما يسعى إلى حماية الثقة في أمانة الموظف العام أو من في حكمه والذي يعمل باسم الدولة^(٢).

ج. حياة الموظف للأشياء المختلسة بسبب وظيفته:

ويعني هذا العنصر أن تكون الأشياء المختلسة قد وجدت في حياة الموظف بسبب وظيفته. ويشتمل هذا العنصر على أمرين: الأول أن تكون الأشياء المختلسة في حياة الموظف، الثاني أن تكون هذه الحياة بسبب الوظيفة.

- أن تكون الأشياء المختلسة في حياة الموظف (الحياة الناقصة).

(١) د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، الإسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٩١، ص ٨٣، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ١١٣.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١١٧، د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٢٩٤.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

والمقصود بهذه الحياة من الناحية الإيجابية أن للجاني سيطرة فعلية وصفة قانونية، وتتمثل السيطرة في أدنى مظاهرها في المحافظة على المال ورعايته حتى يسلم إلى موظف آخر، وقد تصل هذه السيطرة إلى حد استعماله أو التصرف فيه على الوجه الذي يحدده القانون، أما الصفة القانونية فيقصد بها أن ما يباشره على المال من سلطان هو بناء على تصريح القانون أو أمره. وتفترض الحياة الناقصة من الناحية السلبية أن الموظف يحوز المال باسم الدولة ولحسابها وأنه ملتزم برده أو باستعماله أو التصرف فيه على وجه معين^(١).

وينبغي على ما سبق أن الجريمة لا تقوم إذا كان المال في حياة الموظف المادية، والمقصود بالحياة المادية أو "اليد العارضة" هو وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق من حقوق المالك كما هو الحال بالنسبة للساعي الذي يكلف بنقل المال من مكان إلى آخر، أو المرؤوس الذي يدخل مكتب رئيسه فيستولي على بعض ما فيه^(٢).

- أن تكون حياة الموظف للأشياء المختلصة بسبب وظيفته:

يلزم أن يكون الشيء المختلس قد وجد في حياة الموظف بسبب وظيفته، أي أن يكون هذا الوجود من مقتضيات الوظيفة.

(١) د. محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ٧٧ وما بعدها.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٢٩٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويقصد بمقتضيات الوظيفة أن تكون طبيعة الوظيفة هي التي خولت للموظف إما تسلم المال (كما لو كان عمله هو تحصيل المال) أو وجود المال في حيازته لإدارته أو صيانته أو استعماله^(١). فلا تتحقق الجريمة إلا إذا كان وجود المال المختلس في حيازة الموظف من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح^(٢). وتطبيقاً لذلك قضي بإدانة سكرتير نيابة تسلم من المحقق بحكم وظيفته وبصفته كاتباً للتحقيق مادة مخدرة لتحرizها فاختلسها^(٣).

وتدق التفرقة أحياناً بين التسليم "بسبب الوظيفة" والتسليم "بمناسبة الوظيفة" ففي الحالين يحوز الجاني المال حيازة ناقصة، وفي الحالين أيضاً يبدو أن السبب القانوني للحيازة هو الوظيفة العامة، ولكن الواقع أن الوظيفة العامة ليست سبباً للحيازة إلا في الحالة الأولى فقط. أما في الحالة الثانية فهي مجرد مناسبة هيأت للجاني اختلاس المال، وعلى ذلك فإن الجريمة لا تقع إذا ثبت أن المال دخل في حيازة الموظف بمناسبة الوظيفة لا بسببها، ويتحقق ذلك إذا سلم المال بناء على ثقة شخصية وضعها المسلم في المستلم، كما لو أودع المتعاقدان ثمن المبيع لدى موثق العقد، أو أودعت الزوجة المهر لدى المأذون،

(١) د. محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٧٩٣.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١١٩.

(٣) نقض ١٢/١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض س ١١ رقم ٩ ص ٤٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أو أودع الممول مبلغ الضريبة لدى موظف في مأمورية الضرائب لا يختص بتسليمه^(١).

ومتى وجد المال بين يدي الموظف بسبب وظيفته فإن اختلاسه إياه يدخل في حكم المادة ١١٢ عقوبات، حتى ولو كانت حيازة المتهم للمال قد انطوت على مخالفة القانون^(٢)، ومن ذلك أن يتسلم المتهم المال دون أن يثبتته في دفاتر العهدة^(٣)، أو أن يتسلمه بغير إيصال، أو بمقتضى إيصال عرفي^(٤). وذات الشيء يقال إذا تسلم المتهم المال ولم يدخله بالفعل الخزانة المعدة لحفظه أو المخزن المعد لذلك حسبما تقضي اللوائح^(٥).

كما يستوي أيضاً أن يكون المال قد وصل إلى حيازة المتهم بناء على إجراء باطل، كأن يحوز مأمور الضبط القضائي المال بناء على تفتيش إجراء في غير الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً^(٦).

٣-الركن المعنوي:

جناية اختلاس المال العام جريمة عمدية يتعين لقيامها توافر القصد الجنائي، ولا يكفي فيها الخطأ غير العمدى. والقصد الجنائي

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٣٧.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٤٨.

(٣) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٠٣.

(٤) ٢٦ ديسمبر ١٩٣٨ "مجموعة القواعد" ج ٤ ق ٣٢٨ ص ٤١٣.

(٥) نقض ٢٣ إبريل مجموعة القواعد القانونية ج ٢، ق ٢٤٧، ص ٣٠٠.

(٦) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٠٤.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المتطلب في هذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص، والذي يتوافر بوجود العلم والإرادة لدى الجاني، فضلاً عن النية الخاصة لدية في تملك المال.

فيجب أن يعلم الجاني أن المال الذي تحت يده قد دخل في حوزته بسبب وظيفته وأن ليس له عليه إلا الحياة الناقصة، أي ليس له أن يتصرف إزاءه باعتباره مالكا، كما يجب أن تتجه إرادته إلى نقل المال من الحياة الناقصة إلى الحياة الكاملة^(١).

وعلى هذا ينتفي القصد إذا اعتقد الموظف أنه يحوز المال بصفة دائمة لا مؤقتة، كما لو كان الموظف مكلفا بصرف المرتبات وأخذ مبلغا من خزانة المرتبات مساويا لمرتبه ثم اتضح أن مرتبه الشخصي لم يستحق بعد صرفه، أو اعتقد بأن المال وإن كان في حيازته الناقصة إلا أنه لم يوجد في حيازته بسبب وظيفته وإنما كوديعة خاصة من صاحبه^(٢).

أما النية الخاصة في الاختلاس فهي نية التملك، ومظهرها لدى الجاني أن يتصرف في المال الموجود في حيازته الناقصة تصرف المالك بقصد حرمان صاحبه منه حرمانا أبديا. وهو ما عبرت عنه محكمة النقض بقولها أن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وأن تتجه

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٦٨.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٨٠، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ١١٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

نيتة إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يظهره عليه بمظهر الجاني^(١). فإذا انتفت هذه النية انتفى القصد الجنائي في حق الجاني، وعلى ذلك فإذا اتجهت نية الجاني إلى استعمال المال المسلم له بمقتضى وظيفته دون تملكه فلا يعد مرتكبا لجناية الاختلاس، وإن كان يعرض نفسه لجزاء تأديبي كمن يستخدم سيارة حكومية في أغراض خاصة متحملا نفقات وقودها. ويستظهر القاضي هذه النية في التملك من أي مظهر يدل عليها، وقد يكون الاستعمال في حد ذاته دالا على توافر نية التملك، متى توافرت أدلة أخرى تؤكد هذه النية كما لو امتنع الموظف عن رد المال بعد المطالبة برده^(٢).

ومتى توافر القصد الجنائي على النحو السابق فلا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة حتى ولو كانت بواعثه نبيلة، كما لو كان هدف الجاني من الاختلاس مجرد إعانة محتاج أو مساعدة مشاريع لتحقيق الخير للناس^(٣).

(١) نقض ٨ فبراير سنة ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً ج ١ رقم ١٦، ١٧، ١٨، ص ١٥٤.

(٢) د. سامع السيد جاد، المرجع السابق، ص ١٣٣ وما بعدها.

(٣) المرجع السابق، ص ١٣٤.

ثالثاً: عقوبة جريمة الاختلاس:

أوردت المادة ١١٢ من قانون العقوبات عقوبة الاختلاس البسيط (فقرة أولى) كما أوردت ثلاثة ظروف من شأنها تشديد العقوبة.

١ - عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة:

نص القانون في المادة ١١٢ عقوبات على عقوبة أصلية وهي السجن المشدد، ويخضع الشركاء لذات العقوبة ولو لم تكن لهم صفة الوظيفة العامة أو ما في حكمها (المادة ١/٤١ عقوبات)، كما ألحق بالعقوبة الأصلية عقوبتي العزل أو زوال الصفة والغرامة النسبية المساوية لقيمة المال المختلس على ألا تقل عن خمسمائة جنيه حتى ولو قل المال المختلس عن هذا الحد، وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة ٤٤ عقوبات، فلا تتعدد بتعدد الجناة وإنما يكون الجناة متضامين في الالتزام بها، ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب ما^(١)، ويتعين الحكم على جميع المساهمين في الاختلاس بهذه الغرامة، سواء كانوا فاعلين أم شركاء^(٢).

والحكم بالغرامة وجوبي في جميع الأحوال حتى ولو رد المتهم المال المختلس قبل الحكم، وحتى إذا قضى القاضي بالحبس تطبيقاً

(١) نقض ١٩٦١/٥/٢ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ٩٨ ص ٥٢٨.

(٢) نقض ١٩٥٩/٢٩ يونية ١٩٥٩ مجموعة الأحكام س ١٠ رقم ١٩٥٥ ص ٧٠١.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

للمادة ١٧ عقوبات أو بالحبس أو أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكرراً، أو حتى ولو قضي بإيقاف التنفيذ^(١).

كما ألحق القانون بالعقوبة الأصلية كذلك جزاء مدنيا وهو رد الشيء المختلس، وهذا الرد بمثابة تعويض وليس عقوبة، ولا يكون له محل إذا كان الشيء قد ضبط وسلم لصاحبه من قبل سلطة التحقيق الابتدائي أو قام الجاني برده قبل صدور الحكم عليه، وإذا تعدد المسؤولون عن الجريمة حكم عليهم بالرد على سبيل التضامن فيما بينهم^(٢).

٢- عقوبة الجريمة في صورتها المشددة:

شدت المادة ١١٢ عقوبات عقوبة جريمة الاختلاس لكي تصبح السجن المؤبد في الأحوال التالية:

أ. إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمانة على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

وعلة التشديد في هذه الحالة تكمن في أن المنصب الذي يشغله الجاني بناء على إحدى الصفات السابقة يلقي على عاتقه تبعات ثقيلة إزاء المال الذي أوُتمن عليه، وهي تزيد في ثقلها عن التزام أي موظف

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٨٥.

(٢) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٦٧.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

آخر لا يحمل هذه الصفة، فقد أراد المقنن أن يقابل الزيادة في الخيانة بتشديد في العقاب^(١).

مأمور التحصيل: وهو كل موظف مكلف طبقاً للقانون أو اللوائح بتوريد أموال باسم الدولة إلى الخزنة العامة، مثل الموظف المختص بتحصيل الضرائب، والمأذون فيما يتعلق برسم الزواج^(٢). ويستوي أن يكون التكليف بمقتضى قانون، أو لائحة أو مرسوم أو أمر تكليف كتابي أو شفوي^(٣).

مندوب التحصيل: وهو من يخول سلطة تحصيل الأموال نيابة عن مأمور التحصيل، مثال ذلك كاتب السجن أو المحكمة فيما يختص بتحصيل الغرامات ورسوم القضايا وتوريدها إلى الخزنة، ومحصل البلدية بالنسبة للضرائب المستحقة للبلدية^(٤).

الأمين على الودائع: وهو كل شخص ذي صفة عمومية اختص بالمحافظة على المال بحكم وظيفته، مثل أمين المخزن، وأمين المكتبة، ولا يشترط أن يكون ذلك هو الاختصاص الوحيد فيكفي أن يكون من الاختصاصات الأساسية للأمين^(٥).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٠٥.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ٧٤.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٩٤.

(٤) نقض ١٥ فبراير ١٩٣٧ مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً ج ١ ص ١٥٤.

(٥) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٩٥.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الصراف: هو كل شخص مكلف بمقتضى وظيفته باستلام نقود أو أشياء أخرى لحفظها أو إنفاقها أو توزيعها على الوجه المطلوب قانونا، كالموظف المناط به صرف المرتبات أو المعاشات ^(١).

ب. إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير محرر أو استعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة:

وترجع عله التشديد إلى خطورة الجاني الذي يلجأ إلى التزوير أو استعمال المحرر من أجل تنفيذ جريمة الاختلاس أو لإخفائها. فطبقا للقواعد العامة التي حددها القانون في حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة فإنه تطبق عقوبة الجريمة الأشد وهي في هذا الفرض عقوبة الاختلاس أي السجن المشدد، لذلك نص المقتن على تشديد العقوبة فجعلها السجن المؤبد ^(٢). ويستوي أن يكون التزوير في محرر رسمي أو عرفي، فصيغة النص عامة مما يدل على اتجاه المقتن نحو تشديد العقوبة في الحالتين ^(٣).

ج. إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية:

والمقصود بزمن الحرب فترة الحرب الحقيقية التي لا تنتهي بوقف القتال كلياً أو جزئياً وإنما بالصلح أو بغلبة فريق على آخر

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٨٤.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٢٧.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٩٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

واحتلال أراضيه، ويلزم أن يترتب على ارتكاب الجريمة في زمن الحرب إما الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة قومية لها^(١).

وأما المركز الاقتصادي للبلاد فهو تعبير فضفاض، يشوبه التعميم، ويأبى على التعريف الموضوعي، والحال أنه ينصرف إلى المركز المالي للبلاد، وقد ينصرف إلى مركزها النقدي، أو قدرتها الإنتاجية، أو أية عنصر من عناصر البنية الاقتصادية. والتعبير "بالمصلحة القومية" ليس أفضل من سابقه أيضاً، فليس له مدلول معين يفيد في تحديد عناصره، إذ "القومية" وصف يلحق بكافة مصالح البلاد بدون استثناء^(٢).

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٣٠.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٥٠.

الفصل الثالث

جريمة استيلاء الموظف العام

بغير حق على الأموال العامة

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١١٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كانت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضراراً بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".

والنص السابق يمثل التكملة المنطقية لنص الاختلاس، فقد تطلب المقنن في نفس الاختلاس أركاناً متعددة أهمها أن يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته وأن يتحقق الاختلاس وتتوافر نية التملك،

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

فإذا انتفى أحد هذه الأركان فإن الفعل يخضع لنصوص السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة، بل إنه قد لا يخضع لهذه النصوص إذا كان غير مصحوب بنية التملك، وهذا الوضع رآه المقنن غير متسق مع الحماية التي يجب كفالتها للمال العام، فوضع نص الاستيلاء بغير حق لكي ينال بالعقاب كل معتد على هذه الأموال^(١).

هذا وتشترك جريمة الاستيلاء مع جريمة الاختلاس في أنه في الحالتين يتضمن النموذج القانوني صفة خاصة في الجاني وهو أن يكون من بين الموظفين العموميين أو من في حكمهم، كما تشترك الجريمتان في أن السلوك الإجرامي يترتب عليه مساس بمصالح الإدارة العامة^(٢).

وتبدو أوجه الاختلاف بينهما في وسيلة الاستيلاء، حيث لا يتحقق الاستيلاء على المال في جناية الاختلاس إلا بوسيلة معينة هي ارتكاب فعل يدل على اتجاه نية الجاني إلى تحويل حيازته للشيء الذي في عهده من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، أما جريمة الاستيلاء فتقع بكل وسيلة من وسائل الاستيلاء على المال^(٣).

ثانياً: أركان الجريمة:

يقوم البنيان القانوني لجريمة استيلاء الموظف بغير حق على الأموال العامة على أربعة أركان: الصفة الخاصة بالجاني، ثم موضوع الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٠٨.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ١٩٨.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٧٠.

١- الصفة الخاصة للجاني:

لا تقع جريمة الاستيلاء على الأموال العامة إلا من موظف عام بمعناه الواسع المحدد في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات والسابق تحديده، فإذا تجرد المتهم من صفة الموظف العام، فكان فرداً عادياً أو عاملاً في مشروع خاص استولى على مال عام، فهو لا يرتكب هذه الجريمة، وإنما تكون جريمته سرقة أو نصباً أو خيانة أمانة^(١).

ويلاحظ اشتراط صفة الموظف العام في الفاعل الأصلي لجريمة الاستيلاء دون اشتراطها لمن يسهل للموظف فعل الاستيلاء، فقد يكون المسهل من الأفراد، وفي هذه الحالة يكون شريكاً للموظف^(٢). أما إذا كان من سهل له الموظف الاستيلاء على المال هو الآخر موظفاً عاماً اعتبراً فاعلين أصليين في جريمة الاستيلاء الأول لأنه سهل لغيره الاستيلاء على المال، والثاني لأنه استولى على المال^(٣).

ويلزم بطبيعة الحال توافر الصفة وقت وقوع الجريمة، ولا يحول دون قيامها انتهاء الخدمة أو زوال الصفة بعد ارتكابها. أما إذا وقع الاستيلاء بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب فإن الجريمة لا تقع - كما أن استمرار الجاني في مباشرة أعمال وظيفته بعد انتهائها لا

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٠٩.

(٢) نقض ٦ فبراير ١٩٦١ أحكام النقض س ١٢ ق ٢٩ ص ١٩١.

(٣) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٣٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يدرجه في عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت أنه كلف بالعمل العام ممن يملك التكليف، إذ لا يكفي أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الأعمال العامة^(١).

٢- موضوع الجريمة:

يتطلب القانون لوقوع هذه الجريمة أن يتخذ المال إحدى صورتين:

أ. أن يكون المال مالاً عاماً وفقاً للمدلول الذي حددته المادة ١١٩ من قانون العقوبات. فيلزم في موضوع الجريمة أن يكون مالاً مملوكاً كله، أو بعضه أو خاضعاً لإشراف أو إدارة إحدى الجهات المحددة في المادة ١١٩ عقوبات وهي: الدولة ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، النقابات والاتحادات، والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، الجمعيات التعاونية، الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات السابقة.

ولا يعتبر المال مملوكاً كله أو بعضه لإحدى الجهات المبينة في المادة ١١٩ عقوبات إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وصار عنصراً من عناصر ذمتها المالية وفقاً للقواعد القانونية

(١) نقض ١٩٦٧/١/٩ أحكام النقض س ١٨ ق ١٠ ص ٧٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التي تحدد أسباب اكتساب أو انتقال الملكية^(١). وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأن هذه الجريمة لا تقع من الساعي الذي يزور مستخرج شهادة الميلاد ويحصل من صاحب الشأن على قيمة المستخرج ويستأثر بها لنفسه^(٢). كذلك لا تقع من الشرطي الذي تسلم مبلغاً على أنه غرامة ولم يكن له شأن في تحصيل الغرامات فاستولى عليه^(٣).

ب. أن يكون المال المستولى عليه مالياً خاصاً، ولكنه موجود تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ عقوبات. وقد ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ مثلاً للاستيلاء الذي يقع على مال خاص تحت يد إحدى الجهات المتقدمة باستيلاء موظف ببنك على مجوهرات مملوكة لأحد العملاء ومودعة خزانة مؤجرة له حين لا يكون أمر هذه الخزانة معهوداً به إلى الموظف المذكور. إذ لو كان معهوداً به إليه لوقع تحت طائلة العقاب بالمادة ١١٢ عقوبات^(٤).

ومؤدى ذلك أن الاستيلاء على مال خاص في معنى المادة ١١٣ عقوبات رهن بكونه تحت يد إحدى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة بالمادة ١١٩ عقوبات، أو بالأحرى بكونه داخلاً في

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٥٩.

(٢) نقض ٣٠/١٠/١٩٦٧ مجموعة الأحكام، س ١٨ رقم ٢١٦ ص ٥٥.

(٣) نقض ١١ نوفمبر ١٩٦٨ مجموعة الأحكام س ١٩ رقم ١٩٠ ص ٩٥٠.

(٤) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

حيازتها الناقصة ومعهوداً به لأحد موظفيها الذي يحوزه باسم مالكه ولحسابه. ومؤدى ذلك أيضاً أن اغتيال هذا الموظف للمال الخاص الموجود في حيازته يعد اختلاساً وليس استيلاء^(١).

ومدلول المال في جريمة الاستيلاء مدلول مطلق يتسع ليشمل كل شيء له قيمة، سواء كانت مادية كالنقود والأوراق المالية وكل ما يمكن تقويمه بالنقود، أم كانت تلك القيمة اعتبارية محضة كالمستندات وتقارير الخبراء وملف الخدمة، وسواء كانت قيمة المال كبيرة أو ضئيلة^(٢). ويشترط لتحقيق جريمة الاستيلاء ألا يكون المال محل الجريمة موجوداً في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وإلا كنا بصدد جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ عقوبات.

وهذا ولم يتطلب القانون صراحة أن تكون وظيفة الجاني قد يسرت له سبيل الاستيلاء على المال. وقد رتبت محكمة النقض على ذلك في بعض أحكامها قيام الجريمة ولو كان استيلاء الموظف على المال العام منقطع الصلة تماماً بوظيفته^(٣)، فقضت بتطبيق المادة ١١٣ على الموظف الذي يسرق الكهرباء من منزله^(٤)، والشرطي الذي يعثر على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات ملقاة في الطريق العام فيستولي عليها^(٥).

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٦٠.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٩٩.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٧٥.

(٤) نقض ١٩٥٩/٦/٢ مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ١٣٦ ص ٦١٦.

(٥) نقض ١٩٥٨/٥/١٩ مجموعة أحكام النقض، س ٩ رقم ١٣٩ ص ٥٥٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

غير أن القضاء السابق محل نظر، فجريمة الاستيلاء من الجرائم الوظيفية المتعلقة بالإدارة العامة، ويهدف القانون من تجريم هذا السلوك إلى حماية الثقة والأمانة المطلوبة فيمن يزول أعمال الوظيفة، العامة لذلك فإن الجريمة تفترض علاقة بين الأعمال الوظيفية للجاني والمال موضوع الجريمة، بحيث تكون الوظيفة هي التي سهلت له تنفيذ جريمته حتى يتحقق استغلال الوظيفة^(١).

وعلى ذلك يمكن القول بضرورة توافر صلة ما بين الموظف ومن في حكمه وبين المال موضوع الجريمة كما هو الحال في جريمة الاختلاس (المادة ١١٢)، كل ما في الأمر أن كنه هذه الصلة يختلف في كل من الجريمتين. فالصلة في جريمة الاختلاس تكمن في وجود المال في حياة الموظف بسبب وظيفته. أما في الاستيلاء فتكمن في توصل الجاني للمال بمناسبة الوظيفة، أو بعبارة أخرى استغلالاً لهذه الوظيفة^(٢).

٣- الركن المادي:

يتخذ الركن المادي في جريمة الاستيلاء على المال بغير حق إحدى صورتين: الاستيلاء، أو تسهيل الاستيلاء للغير.

أ. الاستيلاء على المال:

الاستيلاء هو الحصول على حياة الشيء وضمه إلى الملك دون حق. أو هو كل فعل يصدر عن الجاني ويتجه به نحو انتزاع المال من حياة الغير أو يتوصل عن طريقه إلى الحصول على هذا

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢٠٢.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٤٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المال بقصد الانتفاع به على نحو غير مشروع، أو يفصح به عن تغيير نية حيازته على الشيء إذا كان المال في حيازته ولم يكن ذلك بسبب الوظيفة^(١).

ويتحقق الاستيلاء بانتزاع المال خلسة أو عنوة أو بطريق الحيلة. وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى فقضت بأن "الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة"^(٢).

وتتحقق جريمة الاستيلاء سواء كان المال في حيازة الجاني أو الغير، ويأخذ وضع المال أحد الفروض الثلاثة وهي:

- **الأول:** أن يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وفي هذه الحالة فإن جريمة الاستيلاء لا تقع إلا في صورة استيلاء الموظف على المال بنية الانتفاع به فحسب ورده عينا، مثال ذلك انتفاع أمين المخزن بالمفروشات المسلمة إليه في حفل زفاف ابنه ثم ردها بعد ذلك، أو استخدام الآلة الكاتبة في كتابة أوراق شخصية^(٣).

- **الثاني:** أن يكون المال في حيازة الموظف بسبب غير الوظيفة، فإن جريمة الاستيلاء تتحقق سواء توافرت لديه نية التملك أو اقتصر نية على مجرد الانتفاع بالشيء دون تملكه. ومن أمثلة ذلك أن يترك أمين المخزن باب المخزن

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢٠٣.

(٢) نقض ١٩٧٠/٤/٦ أحكام النقض س ٢١ ق ١٢٧ ص ٥٣٢.

(٣) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٧٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مفتوحاً ويعهد إلى موظف من الموظفين بحراسته إلى حين عودته، فينتهز الموظف الفرصة ويستولي على بعض ما في المخزن، أو أن يتسلم كاتب السجن من المفرج عنه مبلغ ضمان الإفراج لتسليمه لكاتب التحصيل ثم يستولي عليه لنفسه^(١).

- **الثالث:** إذا لم يكن المال في حيازة الموظف، بل في حيازة شخص آخر، فإن استيلاء الموظف على المال يخضع للمادة ١١٣ عقوبات سواء توافرت لديه نية التملك أم نية الامتناع. ومن أمثلة ذلك أن يحصل الموظف على المال عنوة عن طريق نزع حيازته من آخر، كأن يغافل أحد السعاة الصراف ويستولي على بعض النقود من الخزينة، أو أن يحتال على الحائز فيسلمه المال دون وجه حق، كما لو قدم إلى الموظف المختص ورقة مزورة حصل بمقتضاها على مبلغ ليس له حق فيه أو على مبلغ يزيد عماله الحق فيه^(٢).

ولم يحدد القانون وسيلة معينة يتم بها الاستيلاء، وقد يتم الاستيلاء عن طريق استخدام العنف والتهديد إزاء من يحوز المال وذلك لإكراه الأخير على تسليم المال للجاني، وقد يلجأ الفاعل إلى اتخاذ الطرق الاحتيالية للحصول على المال المطلوب بدون وجه حق

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٧٢.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٣٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

والذي يتواجد في حيازة الغير. ومثال ذلك أن يلجأ الفاعل على تزوير محررات رسمية وهي شهادات الوجود التي تفيد أن أحد الأشخاص المستحق المعاش لا زال على قيد الحياة وذلك من أجل استمرار الحصول على المعاش المستحق من الخزانة العامة^(١). وقد يقدم الجاني استمارة يزعم فيها أنه قام بعمل لحساب الدولة وأنه يستحق مكافأة عليه أو أنه ورد سلعاً ويطلب بقيمتها^(٢)، بينما في حقيقة الحال لم يؤد أية أعمال يستحق عنها مقابلاً أو قام بعمل مكافأته أقل مما طالب به أو لم يورد سلعاً كلية أو ورد أقل مما أثبتته^(٣).

ب. تسهيل الاستيلاء:

يتحقق تسهيل الاستيلاء للغير بكل فعل من شأنه أن يسهل الموظف للغير الحصول على المال، سواء كان بفعل إيجابي أو سلبي، ومن أمثلة التسهيل بفعل إيجابي أن يحرر كاتب الحسابات استمارة لصاحب الشأن بمبلغ غير مستحق له، أو مبلغ يزيد على ما يستحق^(٤). أما بفعل سلبي فمثال ذلك أن يتغافل عمداً حارس إحدى المصالح الحكومية لتمكين الغير من دخولها والاستيلاء على بعض محتوياتها^(٥).

(١) نقض ٢٤ مارس ١٩٦٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ص ٢٥٦.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٢.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢٠٤.

(٤) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٣٦.

(٥) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٧٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويلاحظ أن اعتبار تسهيل استيلاء الغير على المال بغير حق يمثل خروجاً على القواعد العامة التي تقضي باعتبار الموظف في هذه الحالة شريكاً بالمساعدة في فعل الشخص الذي سهل له الموظف الاستيلاء على المال، فإذا كان هذا الشخص فرداً عادياً لكيف فعله بأنه سرقة أو نصب ولوقعت على الموظف عقوبة الاشتراك في هذه الجريمة. ولكن لما كان فعل الموظف على درجة من الخطورة تفوق هذا التكييف باعتباره قد استغل وظيفته في تسهيل استيلاء الغير على المال العام، فقد قرر المقنن اعتبار الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة هي تسهيل استيلاء الغير بغير حق على مال عام، ويترتب على ذلك أن يكون الغير شريكاً في هذه الجريمة مع الموظف العام، فيعاقب بالعقوبة المقررة في المادة ١١٣ عقوبات^(١). أما إذا كان من قام بالاستيلاء بتسهيل من الموظف العام هو أيضاً له هذه الصفة، كان فاعلاً في الجريمة، وكان من سهل له ارتكاب الجريمة فاعلاً أيضاً لا شريكاً بناءً على أن المقنن جعل مجرد تسهيل فعل الاستيلاء كافياً لقيام الركن المادي للجريمة^(٢).

ولا يتطلب القانون لتحقيق الركن المادي توافر إحدى الصورتين السابقتين فحسب، وإنما يشترط أن يكون الاستيلاء على المال أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير بغير حق، فإذا كانت القوانين واللوائح تقضي بأحقية الموظف في ملكية المال الذي استولى عليه أو في

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٣٦.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢٠٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

انتقاعه به وتم هذا الاستيلاء بالطريق الذي رسمه القانون فلا جريمة^(١)، مثل الطبيب الذي يرخص له بأن يصطحب الأدوات الطبية التي يستعملها في الفحص، أو السائق الذي يرخص له باصطحاب السيارة إلى منزله، أو الباحث الذي يرخص له بأن يصطحب أدوات علمية لاستخدامها في أبحاثه الخاصة^(٢).

٤- الركن المعنوي:

جريمة الاستيلاء جريمة عمدية يشترط فيها توافر القصد الجنائي، ولا يكفي القصد العام لتحقيقها وإنما يتطلب توافر القصد الخاص، ويقوم القصد على عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة.

أ. القصد العام:

يتطلب القصد الجنائي توافر علم الجاني، فيجب أن يعلم بصفته كموظف عام، وأنه يستولي أو يسهل الاستيلاء للغير على مال عام أو مال خاص تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة ١١٩. وينتفي القصد لديه إذا انتفى علمه بأن المال مال عام أو مال خاص موجود في الحياة الناقصة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ١١٩ أو ثبت جهله بأي عنصر من عناصر الجريمة الأخرى، وإن كان من الممكن أن يقع بفعله جريمة أخرى كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة إذا توافرت أركانها.

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ١٩٨.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٦٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

كذلك لا يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي إذا كان يعتقد أنه بفعله لا يستولي على مال إطلاقاً، كما لو أخذ حقيبته التي يعلم أن بها أوراقه الخاصة فحسب، فإذا بها بعض المستندات الحكومية التي يكون قد وضعها زميله له دون علمه للحفاظ عليها، أو إذا كان يعتقد أن القانون يرخّص له بالاستيلاء على المال، فيجب لتوافر القصد أن يعلم أنه يستولي على المال بغير حق^(١).

ويجب فضلاً عن ذلك أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء للغير على المال موضوع الجريمة.

ب. القصد الخاص:

وهي نية الجاني وتتخذ إحدى صورتين الأولى أن تتجه نية الجاني وقت استيلائه على المال إلى تملكه، أي يباشر عليه جميع سلطات المالك، الصورة الثانية وهي انصراف نية الجاني إلى مجرد الانتفاع به على وجه غير مشروع، ويرتب القانون على اختلاف النية اختلافاً في العقوبة المقررة^(٢).

هذا ويلزم أن يتعاصر القصد مع الفعل، فالعبرة دائماً بقصد الموظف حين وقع فعل الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء دون اعتداد بما يطرأ على هذا القصد من تغييرات فيما بعد^(٣). ويجب على الحكم أن

(١) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٧٧ وما بعدها.

(٢) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٢٧٥، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٣٨.

(٣) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢٠٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يستظهر هذا التعاصر، فإذا قصر في ذلك فإنه يكون معيباً، ولكن لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه^(١).

ثالثاً: عقوبة جريمة الاستيلاء:

فرق القانون في العقاب على جريمة الاستيلاء بين الحالة التي تتوفر فيها لدى الجاني نية التملك، وتلك التي يقع فيها فعل الاستيلاء على المال غير مصحوب بهذه النية.

١- عقوبة الجريمة في حالة توافر نية التملك (في صورتها المشددة):

إذا وقع فعل الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء من موظف عام على مال يصلح محلاً للاستيلاء وكان هذا الفعل مصحوباً بنية التملك كان فعل الاستيلاء جناية قدر المقنن استحقاقها لعقوبة السجن المشدد أو السجن بين حديهما الأدنى والأقصى العامين من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة (المادة ١١٣ عقوبات).

ولم يحظر القانون على القاضي استخدام المادة ١٧ عقوبات والنزول بالعقوبة المستحقة للجناية درجة أو درجتين، كما يجوز للقاضي أن يحكم على المتهم بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة أو بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكرر عقوبات،

(١) د. حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص ١٠٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وذلك إذا كان المال موضوع الاستيلاء أو تسهيله لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه ورأى في ظروف الجريمة وملاستها استحقاق المتهم للرفقة (المادة ١١٨ مكرر أ عقوبات) ^(١).

وبالإضافة إلى العقوبة الأصلية هناك عقوبتان تكميليتان هما الغرامة والعزل: والغرامة هي من قبيل الغرامات النسبية وتكون مساوية لقيمة المال الذي استولى عليه الجاني أو سهل لغيره الاستيلاء عليه على ألا يقل مقدارها عن خمسمائة جنيه. وإذا تعدد المتهمون التزموا متضامين بأدائها ما لم يخص الحكم كلا منهم بنصيب ^(٢). أما العزل فيقصد به عزل الموظف من وظيفته أو زوال صفته تبعاً للحكم عليه بعقوبة جنائية مؤبداً (المادة ٢٥ عقوبات) أو العزل من الوظيفة مؤقتاً ولمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على المتهم (المادة ٢٧ عقوبات) إذا استخدم القاضي المادة ١٧ أو المادة ١١٨ مكرر (أ) عقوبات. وأخيراً هناك الرد كجزاء مدني وينصرف إلى المال المستولى عليه فعلاً دون أن يرده المتهم قبل الحكم ^(٣).

والشروع متصور في جريمة الاستيلاء، ويتحقق إذا كان سلوك الجاني وما أحاط به من ظروف لحظة تنفيذه ملائماً لإحداث النتيجة المعاقب عليها، وهي الاستيلاء بدون وجه حق على مال من متعلقات

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢٠٨، د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ١٣٩.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٦٠.

(٣) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢٠٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الدولة أو غيرها من الجهات العامة، فإذا أحضر المتهم في جريمة الاستيلاء الأشياء موضع الجريمة ووضعها إلى جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيداً لإخراجها من تملك الفتحة وأنه انتوى سرقتها فيكون قد دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب الجريمة، وبالتالي فإن ما ارتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً في جناية الاستيلاء^(١).

ولما كانت الجريمة جنائية في هذه الحالة فإن الشروع فيها يكون معاقباً عليه بغير حاجة إلى نص خاص، وتحدد عقوبته طبقاً للمادة ٤٦ عقوبات. ويلاحظ أنه في حالة الشروع لا يكون ثمة محل للحكم بالغرامة النسبية أو بالرد، فلا توقع على الجاني سوى العقوبة السالبة للحرية وعقوبة العزل^(٢).

هذا وقد شدد القانون العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد، إذا توافر أحد الطرفين المشددين الآتين:

أ. إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ب. إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

(١) نقض ١٩٦٨/١١/١١ مجموعة أحكام النقض س ١٩ رقم ١٩١ ص ٩٥٤.

(٢) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٧٦.

٢- عقوبة الجريمة في حالة تخلف نية التملك (في صورتها البسيطة):

إذا تخلفت نية التملك فإن الجريمة تكون جنحة يعاقب عليها بالحبس بين حديه الأدنى والأقصى والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة ٣/١١٣ عقوبات).

أما عقوبة العزل فلا يجوز الحكم بها في هذه الجريمة لأنها جنحة، فقد نص المقتن في المادة ٢٧ عقوبات على أنه إذا عومل الموظف العام في إحدى الجنايات المنصوص عليها في باب اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فحكم عليه بالحبس فإن العزل لا يكون إلا مؤقتاً. فالمقتن تطلب أن يكون الفعل أصلاً جنائية وحكم على المتهم بعقوبة مقيدة للحرية، وهذه الشروط غير متحققة في جنحة الاستيلاء بدون وجه حق. وأكد المقتن ذلك في المادة ١١٨ من قانون العقوبات، فاستثنى من حكمها الفقرة الثالثة التي تحدد عناصر جنحة الاستيلاء^(١).

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢١٠.

الفصل الرابع

جريمة الغدر

أولاً: النص وحكمة التجريم:

تنص المادة ١١٤ من قانون العقوبات على أن "كل موظف له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

ويحمي المقنن بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة. فمن المبادئ الدستورية العامة أنه لا ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء الضريبة أو الرسم إلا في حدود القانون، وقد جاء نص المادة ١١٤ ليضع الحماية الجنائية لهذا المبدأ، كذلك يحمي هذا النص الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون^(١).

ثانياً: الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة:

تتشترك جريمة الغدر مع جريمة الرشوة في أنها لا تقع إلا من موظف عام أو ممن جعلهم المقنن في حكمه، وفي أن الجاني يهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع مستغلاً سلطته الوظيفية.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٠.

لكن تختلف الجريمتان من عدة وجوه:

١- من حيث نطاق الركن المادي يقتصر في جريمة الغدر على صورتَي الطلب والأخذ، بينما يتسع في جريمة الرشوة ليشمل فضلاً عن هاتين الصورتين صورة القبول.

٢- ومن حيث المقابل نجد الرشوة تستهدف دائماً تلقي المقابل للرشوة يتمثل في قيام المرتشي بعمل من أعمال وظيفته أو بالامتناع عن عمل من أعمالها أو بالإخلال بواجب من واجباتها، بينما الغالب ألا يكون لحصول الموظف العام على ما لا يستحق في جريمة الغدر أي مقابل، فالضرائب أو العوائد أو الرسوم لا تفترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها^(١).

٣- من حيث السند الذي يدعيه الموظف لتبرير الحصول على المال من الأفراد، فإذا تذرع بالقانون مدعياً أنه يلزم به فالجريمة غدر، إما إذا طلب المال على أنه هدية أو عطية نظير قيامه بعمل وظيفي فالجريمة رشوة، فمثلاً إذا طلب مأمور الضرائب من الممول مبلغاً يزيد عن المستحق زاعماً ضريبة مطلوب أدائها منه فجريمة غدر، بخلاف ما إذا طلب من هذا الممول مبلغاً من مال مقابل التخفيف عن كاهله عند ربطة لهذه الضريبة فجريمته رشوة. أو أن يطلب موثق من متعاقدين نقوداً زاعماً أنها رسم لتوثيق العقد

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٤٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

فجريمته غدر، أما إذا طلب هذه النقود على أنها مقابل لقيامه بتوثيق العقد فجريمته رشوة^(١).

وللتفرقة بين جريمتي الغدر والرشوة أهمية كبيرة، ففيما يتعلق بالموظف تكون عقوبته إذا كانت الجريمة غدرًا أخف من عقوبته إذا أدين في رشوة. وفيما يتعلق بالفرد الذي طلب منه المال أو أخذ، يعتبر مجنيا عليه في جريمة الغدر فلا توقع عليه أي عقوبة، بينما يعتبر في جريمة الرشوة شريكا فتوقع عليه عقوبة هذه الجريمة^(٢).

ثالثاً: أركان جريمة الغدر:

تتطلب جريمة الغدر توافر ثلاثة أركان: الأول: صفة خاصة في الجاني، الثاني: الركن المادي، الثالث: الركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي.

١- صفة الجاني:

يشترط في الجاني أن يكون موظفاً عاماً له شأن في تحصيل الضرائب، أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، فطبقاً لنص المادة ١١٤ عقوبات ينبغي أن تتوافر في مرتكب جريمة الغدر صفة الموظف العام أو من في حكمه وفقاً لنص المادة ١١٩ مكرراً عقوبات، وعلاوة على ذلك يشترط أن يكون للموظف شأن في تحصيل الغرامات أو الرسوم أو الضرائب أو غيرها من الالتزامات المالية التي تفرض

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢١.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٤٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

على الأفراد. لكن لا يشترط أن يكون للموظف اختصاص فعلي بالتحصيل، بل يكفي أن يكون له سلطة تتعلق بذلك كالإشراف، أو أن يكون له قدر من الاختصاص كما في حالة مساعدة المسئول عن التحصيل^(١). ويتحدد اختصاص الجاني بالتحصيل أو المساهمة فيه وفقاً للقوانين أو اللوائح أو الأوامر الكتابية أو الشفوية للرؤساء^(٢).

ولا ينطبق النص على الموظفين الذين لا شأن لهم في تحصيل مستحقات الحكومة من الضرائب ونحوها ولو انتحل صفة مأمور التحصيل وإنما تعد الواقعة نصباً، ومن باب أولى لا ينطبق النص إذا كان الجاني فرداً عادياً أو موظفاً زالت عنه صفته وانتحل صفة موظف له شأن في التحصيل وإنما تنطبق نصوص النصب كذلك^(٣).

٢- الركن المادي

يتحقق الركن المادي بأخذ الجاني أو طلبه ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الضرائب، أو الرسوم، أو العوائد أو الغرامات أو نحوها. ولا تختلف دلالة الطلب أو الأخذ في جريمة الغدر عن دلالتها في جريمة الرشوة، فلهما نفس الدلالة والمعنى^(٤).

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢١٧.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٦٥.

(٣) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٦١٧، د. محمد كامل، المرجع السابق،

ص ١٤٧.

(٤) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

والطلب يعني التعبير عن الإرادة المتجهة إلى حمل المجني عليه على أداء العمل، ويستوي في الطلب أن يكون شفاهة أو كتابة، لكن يلزم أن يكون واضحاً في التعبير عن إرادة الجاني، أما مجرد الموقف السلبي من الموظف الذي يستغل فيه خطأ الفرد في التعبير عن المبالغ المطلوبة فلا يكفي لتحقيق الجريمة في شكل الطلب وإنما يمكن أن تقوم في شكل الأخذ إذا ما أخذ أكثر من المستحق أو غير المستحق^(١).

وتقع الجريمة بالطلب ولو لم يعقبه الأخذ، كما تقع بالأخذ ولو لم يكن بناء على طلب وقصر المقنن الفعل المادي على هاتين الصورتين يعني أنه استبعد القبول من نطاق التجريم، وعلى ذلك فإذا اعتقد شخص خلافاً للواقع بأنه ملتزم بدفع مبلغ معين كضريبة ووعد مأمور الضرائب بدفعه في وقت معين فقبل ذلك وهو يعلم أن هذا المبلغ غير مستحق فإن الجريمة لا تقع^(٢).

ولا يشترط أن يصدر الطلب أو الأخذ من الموظف العام مباشرة، فقد يكلف رؤوسيه بذلك فتقع الجريمة مادام مجرد الإشراف على عملية التحصيل يكفي لتوافر صفة الجاني. فإذا كان المأمور مختصاً أو له شأن بالتحصيل كان فاعلاً أصلياً في الجريمة أيضاً وإلا كان شريكاً. وإذا اعتقد أن أمر الرئيس مشروع لجهله مثلاً بالقوانين

(١) د. مأمون سلامة، القسم الخاص، المرجع السابق، ص ٢٢٩.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٤٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المالية أو الإدارية وتوافر لديه حسن النية فلا يسأل من الوجهة الجنائية^(١).

أما الأخذ فيعني إدخال المال في حياة الجاني، فهو السلوك الذي به يتسلم الموظف العام ويدخله في حوزته باعتباره مندوباً للتحصيل، ويستوي في ذلك أن يكون الأخذ نتيجة طلب سابق من الموظف أو استغلالاً لخطأ وقع فيه الممول أو الدافع، وسواء أكان الخطأ في قدر المال المستحق أم كان الخطأ في العد الحسابي للمبلغ المدفوع.

ولا يتطلب الفعل الإجرامي حصول الموظف على غنم، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع فهو يرتكب هذه الجريمة، إذ المقنن يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة، ولا يحول دون استكمال الجريمة أركانها رضا المجني عليه بأداء ما يزيد على المستحق^(٢).

وطبقاً للمادة ١٤ عقوبات، فإن الطلب أو الأخذ يجب أن ينصب على الضرائب، أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها. وكلمة "أو نحوها" تفيد أن ما ورد بالنص على سبيل المثال لا الحصر، فالطلب أو الأخذ إذن يمكن أن ينصب على سائر الالتزامات المالية

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢١٨.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التي تفرضها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة وفق قواعد القانون العام على الأفراد، بشرط أن تكون لها صفة العمومية في فرضها على من تتوافر فيه شروط انطباقها، وأن تكون لها ميزة التحصيل الجبري من جانب السلطة العامة^(١).

ولا تقوم الجريمة إذا كان موضوع الطلب أو الأخذ أشياء أخرى لا تأخذ صفة الأعباء المالية العامة، كالمبالغ التي تحصلها الدولة من مستأجري أراضيها بصفة إيجار، أو تلك التي يحصلها موظف عام لحساب فرد آخر من آحاد الناس، كما في حالة المحضر الذي يكلف بتنفيذ حكم مدني صادر بالتعويض فيطلب من المحكوم عليه ما يزيد على المبلغ المحكوم به^(٢).

٣- الركن المعنوي:

جريمة الغدر جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، وهو يتوافر بانصراف إرادة الجاني إلى فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلب من ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نحوها، غير ما يستحق أو زائد على المستحق^(٣).

وبناء على ذلك ينتفي القصد الجنائي إذا وقع الموظف في غلط جعله يعتقد أن المبلغ الذي يطلبه أو يأخذه هو المبلغ المستحق،

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢١٨.

(٢) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٨٠.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ٨٠.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

سواء أكان الغلط متعلقاً بالوقائع أو بقاعدة تنتمي إلى قانون آخر غير قانون العقوبات حيث يأخذ الغلط فيها حكم الغلط في الوقائع^(١). وتطبيقاً لذلك فإذا خلط الموظف بين شخصين فطالب أحدهما بالمبلغ الواجب على الآخر، أو أساء تحديد وعاء الضريبة أو وقع خطأ حسابي، أو أخطأ في فهم أو تطبيق القاعدة التي تحدد نسبة الضريبة أو حالات الإعفاء منها أو المبالغ التي يحق للممول خصمها من الوعاء الضريبي، في كل هذه الحالات ينتقي القصد^(٢).

ولا عبء بالبواعث في توافر القصد الجنائي، فيعتبر متوافراً ولو كان الباعث على الجريمة زيادة إيرادات الدولة، إذ إن المقنن يستهدف حماية حقوق الأفراد وكفاية تحقيق شرعية جباية الأعباء العامة.

رابعاً: عقوبة جريمة الغدر:

جريمة الغدر جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد أو السجن وغرامة نسبية مساوية لما حصله الجاني أو طلبه زيادة على المستحق على ألا يقل مقدارها عن خمسمائة جنيه. كما يتعين على المحكمة أن تقضي بالعزل والرد طبقاً للمادة ١١٨ من قانون العقوبات.

هذا ولم يحظر المقنن على القاضي استخدام المادة ١٧ والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين. كما يجوز للقاضي أن يستخدم المادة ١١٨ مكرر (أ) ويقضي بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير

(١) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٥١.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٥.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكررا عقوبات إذا كانت قيمة المال غير المستحق لا تتجاوز خمسمائة جنيه ورأى القاضي في ظروف الجريمة وملابساتها ما يوجب استخدام الرأفة مع المتهم^(١).

ويعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بعد تمامها وقبل اكتشافها، فإن تم الإبلاغ بعد الاكتشاف وقبل صدور الحكم النهائي في الجريمة كان الإعفاء جوازيا للمحكمة. ويجوز أن يعفى كل من أخفى مالا متحصلا من هذه الجريمة إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها^(٢).

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢٢١.

(٢) د. محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص ٦٢٠. د. محمد كامل، المرجع السابق، ص ١٥٣.

الفصل الخامس

جريمة التزج

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١١٥ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد".

وترجع علة التجريم إلى التعارض المفترض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة إذا سعى الموظف إلى الحصول لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة من عمله. فالمقنن قدر أن الموظف، والحال هذه، يكون قد جمع بين مصلحتين من الخطورة بمكان أن يسمح بالجمع بينهما، إذ من الطبيعي أنه عند التعارض بينهما أن تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فالجريمة من جرائم الخطر المجرد التي يتحوط المقنن بها من أجل صيانة المصلحة العامة^(١).

ومن ناحية أخرى فإن تجريم التزج يرجع إلى رغبة المقنن في الحفاظ على هبة الوظيفة العامة والنأي بها من الظنون والشبهات، فاختصاص الموظف يهيئ له فرصاً غير متكافئة في التعامل مع جمهور المقاولين والموردين ومن إليهم، إذ يستطيع بما لديه من

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٨٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

معلومات يستمدّها بحكم وظيفته وما يحوزه من سلطات أن يتفوق عليهم دون سند مشروع^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: صفة الجاني، وركن مادي، وركن معنوي.

١- صفة الجاني:

يتعين أن يكون الجاني في هذه الجريمة موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام وفقاً للمادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات. وأن يكون مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على ربح، ولا أهمية لنوع العمل المكلف به، ولا يشترط أن يكون مكلفاً بالقيام بجميع أعمال الوظيفة التي يربح منها، بل يكفي أن يكون له نصيب منها مهما كان ضئيلاً، وسواء أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أم بغير أجر، اختيارية أم إجبارية.

وعلى ذلك إذا لم يكن المتهم موظفاً، أو كان موظفاً دون أن يكون له اختصاص بالعمل بأن أقحم نفسه عليه فإن جريمة التربح لا تقع، حتى ولو حصل الجاني لنفسه أو لغيره على ربح^(٢).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١١٦.

(٢) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٩٠.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومن الأمثلة التي تضرب على تريح الموظف من أعمال وظيفته المهندس الذي يشغل وظيفة عامة ويتربح من عملية إنشاء مبنى للدولة أو إنشاء جسر أو رصف طريق إذا كان له اختصاص ما في شأن هذه العملية، كذلك معاون المدرسة أو الموظف المختص في المستشفى أو السجن الذي يتربح من عملية توريد الأغذية اللازمة للمرفق الذي يعمل به. وضابط الجيش المختص الذي يتربح من علمية شراء أسلحة أو ذخائر للجيش^(١).

والعبرة بمباشرة الجاني أعمال الوظيفة بالفعل أثناء مقارفة النشاط الإجرامي، غير أنه يجب أن تتوافر صفة الموظف في شخصه حال ارتكاب الجريمة. فإن زالت هذه الصفة عنه بعزل أو نحوه، لا يقع تحت طائلة العقاب بالمادة ١١٥. ولا يحول انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته دون مساءلته واستحقاقه للعقاب متى وقع الفعل منه أثناء الخدمة أو توافر الصفة^(٢).

٢- الركن المادي:

للركن المادي في جريمة التربح صورتان:

الأولى: حصول الجاني أو محاولة الحصول لنفسه على ربح أو فائدة، وفي هذه الصورة تقع الجريمة ولو كان ما حصل أو حاول أن يحصل عليه الموظف بحق. ومن باب أولى تقع الجريمة ولو كان

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٢٨.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ١٧٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بغير حق. وعلة ذلك أنه لا يجوز للموظف أن يحصل لنفسه على أي منفعة شخصية من أعمال وظيفته أو مجرد المحاولة في ذلك، إذ يتعين عليه أن يباشر وظيفته بتجرد وتنزه عن أية مصلحة خاصة.

ولا عبء بقيمة الفائدة التي حصل عليها الموظف، ويستوي في ذلك أن تكون في صورة مادية أو معنوية، أو أن يدفع الموظف بمشروعية هذه الفائدة^(١). ويستوي في جميع الأحوال لتحقيق الجريمة أن تكون الفائدة التي حصل عليه كان يحصل عليها أي شخص آخر. ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن ما قضت به المحاكم الفرنسية من قيام هذه الجريمة في حق عمدة رسا عليه مزاد أرض مملوكة للبلدية التي كان يشرف على أعمالها^(٢).

الثانية: حصول الجاني أو محاولة حصوله على منفعة لغيره، فالجريمة لا تقع في هذه الصورة إلا إذا كان ما حصل عليه الموظف أو حاول الحصول عليه لغيره بغير حق، وإلا فإن الجريمة لا تقوم، ومثال هذه الصورة الموظف الذي يرسي العطاء على شخص لم يكن عطاؤه أفضل العروض.

وتفترض هذه الصورة في الغالب اشتراكا بين الجاني والغير، واستخلاص وجود هذا الاشتراك متروك لتقدير المحكمة. وقد قضي في ذلك بأنه من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٧٥ وما بعدها.

(٢) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ١٩٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملايساتها. وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده^(١). فلا يكفي لاستخلاص وجود الاشتراك أن تكون هناك علاقة قرابة أو مصاهرة بين الموظف وصاحب المصلحة كما لو كان أحد أعضاء لجنة البت في المناقصات قريباً أو صهرراً لأحد أصحاب العطاءات إذ يلزم أن يثبت أن هذه الصلة كانت وراء رسو العطاء عليه^(٢).

ولا يعني حصول الغير على ربح من تعامله مع الدولة أو إحدى الهيئات العامة أنه ربح بدون حق، لأن من طبيعة الأمور أن من يتعامل مع الدولة كمقاول أو مورد أو مشترٍ أن يسعى إلى الحصول على ربح، شريطة أن يتحقق له ذلك خلال إجراءات مشروعة تحقق العدالة والمساواة بين كل من ينشدون أداء العمل لحساب الدولة أو الهيئات العامة، فذلك وحده هو الذي يضمن تحقق الصالح العام والصالح الخاص بحق^(٣).

ومن المقرر أن تحقق التبريح أو المنفعة ليس ركناً من أركان الجريمة التي تقوم بمجرد محاولة الموظف الحصول على الربح أو المنفعة حتى ولو لم يتحقق ذلك^(٤). فهذه الجريمة من الجرائم التي

(١) نقض ١٤ أبريل ١٩٩٣، الطعن رقم ٣٥٣١ لسنة ٦١ ق.

(٢) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٩١.

(٣) المرجع السابق، ص ٣٩٢.

(٤) نقض ١٤ أبريل ١٩٩٣ الطعن رقم ٣٥٣١ لسنة ٦١ ق.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

سوى المقنن فيها بين وقوع الفعل تاماً أو السعي إليه دون تحقق النتيجة المرجوة، ومن صور المحاولة أن يعترض الرئيس على الإجراءات التي اتخذت ويلغي العمل الذي قصد الربح من ورائه، أو يجري الضبط قبل الحصول على الربح.

ولا يعد من عناصر الركن المادي في هذه الجريمة إصابة المصلحة العامة بضرر أو تعريضها بخطر، فالجريمة تقوم ولو عاد العمل على مصلحة الدولة بالفائدة، أيضاً لا يشترط أن يكون المال موضوع الجريمة مالاً عاماً، فتقع الجريمة ولو كان المال خاصاً طالما أن للدولة شأن به.

٣- الركن المعنوي:

جريمة التربح جريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، حيث يتعين أن يحيط الجاني علماً بصفته وعلاقته الوظيفية بالعمل (أي اختصاصه بالعمل) الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، وأن يعلم - في حالة تحقيق الربح أو المنفعة لغيره - أن ذلك بدون حق، فضلاً عن اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل المرتكب والذي تحقق منه الربح أو المنفعة أو الذي من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

ولما كان الجهل أو الغلط من شأنه نفي العلم ومن ثم القصد الجنائي، فإذا جهل الموظف أن اختصاصه يتضمن هذا العمل انتفى العلم ومن ثم القصد الجنائي لديه ولو انصب هذه الجهل على القوانين

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أو اللوائح التي تحدد نطاق اختصاصه، فذلك جهل بقاعدة غير عقابية- شأنه شأن الجهل بالواقع- يقبل الاعتذار به، ولكن لا يقبل منه الاعتذار بأنه كان يجهل أن القانون يحظر اقحام المصلحة الخاصة في العمل الوظيفي، فذلك جهل بقانون العقوبات لا يقبل الاعتذار به.

وتتطلب جريمة التربح قصداً خاصاً إلى جوار القصد العام يتمثل في ضرورة توافر نية خاصة لدى الجاني في الحصول على الربح أو المنفعة لنفسه أو لغيره. بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق ذلك^(١).

ثالثاً: العقوبة:

التربح جنائية عاقب عليها القانون بالسجن المشدد كعقوبة أصلية، بالإضافة إلى العزل أو زوال الصفة كعقوبة تكميلية، كذلك الرد في حالة تمام الجريمة والحصول الفعلي على الربح أو المنفعة، والغرامة النسبية والتي يجب أن يكون مقدارها مساوياً لقيمة الربح أو المنفعة بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه كعقوبة تكميلية، ولا محل لهذه الغرامة، إذا كان السلوك الإجرامي متمثلاً- فقط- في محاول الحصول على الربح أو المنفعة وليس الحصول الفعلي، وفي هذه الحالة يقضى بالحد الأدنى بالنسبة للغرامة النسبية، ولكن لا محل للرد.

(١) د. عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص ١٠٥.

الفصل السادس

جرائم الإضرار بأموال الدولة أو بمصالحها

تقسيم:

عاقب القانون على الإضرار بالأموال أو المصالح سواء اقترن فعل الموظف الذي يضر بالأموال أو المصالح المعهود إليه رعايتها بالقصد (المادة ١١٦ مكرر) أما بالخطأ (المادة ١١٦ مكرر أ).

وسوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: نتناول في الأول جريمة الإضرار العمدى، وفي الثاني جريمة الإضرار غير العمدى.

المبحث الأول

جريمة الإضرار العمدى بالأموال أو المصالح

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١١٦ مكرر من قانون العقوبات على أنه "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن".

وترجع علة التجريم إلى رغبة المقتن في حماية الثقة الواجبة في الوظيفة العامة والقائمين عليها من الموظفين العامين الذين يتوجب

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

عليهم أن يكونوا أكثر الناس حرصاً على الأموال والمصالح القوامين عليها^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: صفة الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي.

١- صفة الجاني:

تتطلب هذه الجريمة توافر صفة معينة في الجاني وهي صفة "الموظف العام" طبقاً للتحديد الوارد في المادة ١١٩ مكرر من قانون العقوبات، كما يلزم أن تقوم صلة وظيفية بين الجاني أو المال أو المصلحة محل الاعتداء، وتتحصر هذه العلاقة في الاتصال بها بحكم وظيفته، وهذه الصلة تكفي أيضاً بالنسبة لأموال الأفراد أو مصالحهم حيث يلزم وجود علاقة بين اختصاص الموظف وبين المال أو المصلحة محل الاعتداء^(٢).

٢- الركن المادي:

يتكون الركن المادي لجريمة الإضرار العمدي من ثلاثة عناصر: سلوك إجرامي تترتب عليه نتيجة معينة على أن يربط بينهما علاقة سببية، ويتمثل السلوك الإجرامي في أي نشاط إيجابي أو سلبي من شأنه الإضرار بالأموال أو المصالح المشار إليها بالمادة، ولم يحدد

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٣٩٨.

(٢) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٣١٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

القانون صفة خاصة للضرر، فيستوي أن يكون الضرر مادياً أو معنوياً، والقول بأن من شأن السلوك إحداث الضرر بالأموال أو المصالح من عدمه أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع في ضوء ظروف ارتكاب الجريمة، وينبغي أن ينطوي الفعل على إخلال بواجبات الوظيفة، أما إذا كان مطابقاً لهذه الواجبات فلا تقوم به الجريمة ولو ترتب عليه ضرر، إذ إن مطابقة الفعل للواجب الوظيفي يقوم به سبب إباحة إعمالاً للمادة ٦٣ عقوبات^(١).

كما يجب أن يترتب ضرر فعلي بالأموال أو المصالح المذكورة، وإعمالاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا تمثل الضرر في تضييع ربح معين وجب أن يثبت أن الربح الضائع كان مؤكداً^(٢).

أما النتيجة التي تتحقق بها هذه الجريمة فتتمثل في الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً، أي حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقع على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه التحقيق^(٣).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٤٧.

(٢) نقض ٢٧/١٠/١٩٦٩، مجموعة أحكام النقض، س ٢٠ رقم ٢٢٩، ص ٢١٥٧.

(٣) نقض ١/١٢/١٩٩٧، س ٤٨ ص ١٣١٨، الطعن رقم ١١٦٠٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومثال الإضرار بالأموال أو المصالح التي يعمل بها الموظف العام: التعاقد بشروط مجحفة، أو تعمد الموظف إفشاء أسرار المناقصة لأحد المتقدمين بالعطاءات، أو تعمد إخفاء بعض المستندات الهامة، أو إتلافها، أو عدم تحصيل الضرائب أو الرسوم المستحقة لها^(١). ومثال الإضرار بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إلى الجهة التي يعمل بها الموظف العام والتي يتصل بها بحكم وظيفته، أن يخفي الموظف طلب التحاق بوظيفة قدمه أحد الأفراد، أو يخفي عطاء تقدم به أحد الأفراد، أو يعتمد كاتب المحكمة عدم تمكين المحكوم عليه من الطعن في الحكم حتى ينقضي ميعاده^(٢).

كما يجب أن تتوافر علاقة سببية بين فعل الموظف وبين الضرر، فإذا انتفت العلاقة انقطعت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

٣- الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية يجب لقيامها توافر القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة، فيجب أن يتوافر لدى الجاني العلم بكافة العناصر التكوينية المحددة في النموذج القانوني للجريمة، بأن يعلم بأنه موظف عام وأن هناك صلة بين عمله والمصالح والأموال التي أصابها ضرر، فضلاً عن العلم بأن من شأن تصرفه وقوع الضرر، وأن تتجه إرادته إلى تنفيذ هذا السلوك. فإذا وقع في غلط حول صلته الرسمية

(١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٢٨٤.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٣٦.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بالمال أو المصلحة محل الاعتداء كأن اعتقد أن المال خاص بفرد معين، أو أن الجهة التي يتصل بها لا علاقة لها بوظيفته، أو أن سلوكه ليس من شأنه إحداث الضرر فإن القصد الجنائي ينتفي في حقه.

ثالثاً: العقوبة:

فرق القانون في العقوبة بحسب درجة جسامه الضرر المترتب على السلوك الإجرامي، فإذا كان الضرر جسيماً فإن العقوبة هي السجن المشدد، أما إذا كان الضرر غير جسيم فتكون العقوبة السجن، ولم يضع المقتن معياراً للفرقة بين الضرر الجسيم وغير الجسيم، ومن ثم فإن الأمر يترك لمحكمة الموضوع. ويحكم فضلاً عن ذلك بالعزل أو زوال الصفة.

ويجوز أيضاً الحكم عليه بالحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مكرراً بالتطبيق للمادة ١١٨ مكرراً (أ) متى توافرت شروطها.

المبحث الثاني

جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح

أولاً: النص وعلة التجريم:

تنص المادة ١١٦ مكرراً (أ) على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".

وترجع علة التجريم إلى ما يفرضه المقنن على الموظفين العموميين من واجب عام بالحفاظ على الأموال والمصالح المبينة بالنص من الضرر الذي عساه أن يلحقها جراء الخطأ الذي يمكن أن يقع نتيجة التقصير أو الإخلال بالواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام أو إساءة استعمال السلطة^(١).

ثانياً: أركان الجريمة:

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٤٠٤.

يتضح من نص المادة ١١٦ مكرراً (أ) أن جريمة الإضرار غير العمدية بالأموال والمصالح تقوم على ثلاثة أركان: صفة الجاني، وركن مادي، وآخر معنوي.

١ - صفة الجاني:

لا تقع جريمة الإضرار غير العمدية بالأموال والمصالح إلا إذا كان الجاني منتمياً إلى طائفة الموظفين العموميين أو إلى غيرها من الطوائف التي حددها المقتن في المادة ١١٩ مكرراً من قانون العقوبات. ويجب أن تتوافر هذه الصفة وقت تنفيذ النشاط الإجرامي، فإذا زالت عنه لأي سبب قبل هذه اللحظة لا يخضع سلوك الجاني للمادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات^(١).

٢ - الركن المادي:

الركن المادي في هذه الجريمة متعدد العناصر، فيجب أن يقع في صورة فعل أو امتناع ينطوي على إهمال في أداء الوظيفة، أو إخلال بواجباتها، أو إساءة استعمال سلطتها، ويجب أن يلحق هذا الفعل أو الامتناع ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الجاني، أو أموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم وظيفته، أو أموال ومصالح الغير المعهود بها إلى هاتين الجهتين. ويلزم في الضرر أن يكون جسيماً مرتبطاً بعلاقة سببية. والسائد أن الضرر في هذه الجريمة ينبغي أن يكون مادياً، فلا يكفي

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٢٦٣.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أن يكون الضرر أدبياً، لأن القانون لم يقصد أن يدخل المصالح الأدبية في نطاق الحماية الجنائية المقررة في المادة ١١٦ مكرراً (أ)، وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها: "يشترط أن يكون الضرر مادياً بحيث يلحق أموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الأفراد المعهود بها إلى تلك الجهة. والمراد بالمصلحة في هذا المقام المصلحة المادية، أي المنفعة التي يمكن تقويمها بالمال، ذلك أن الشارع لم يتجه إلى إدخال المصالح الأدبية للأفراد في نطاق الحماية المقررة في هذه المادة، وهي ترعى أساساً الأموال العامة والمصالح القومية والاقتصادية للبلاد سعياً وراء بناء مجتمع جديد. أما انعطاف حمايته إلى أموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إلى جهة عامة فذلك لأن نشاط هذه الأموال إنما يتصل بخطة التنمية الاقتصادية والتنظيم الجديد للمجتمع. وبذلك يستوي أن تكون صورة الضرر انتقاص مال أو منفعة أو تضيق ربح محقق^(١).

٣- الركن المعنوي:

يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة الخطأ والذي يتحدد وفقاً للمضمون العام له بكونه إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون بالنظر إلى الظروف الواقعية التي يباشر الشخص فيها تصرفه فوقعت النتيجة الضارة التي يجرمها القانون،

(١) نقض ٢٦ أبريل ١٩٦٦، مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١٧ ق ٩٤، ص ٤٩١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

سواء أكان لم يتوقعها أصلاً في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبة، أم كان قد توقعها ولكنه اعتقد غير الحقيقة أن بإمكانه تجنبها.^(١)

وهذا الخطأ وفقاً لنص المادة ١١٦ مكرراً (أ) أحد صور ثلاث:

أ. الإهمال في أداء الوظيفة، والذي قد يتخذ صورة سلبية أو إيجابية، وتتحقق الصورة السلبية بأن يتقاعس الموظف عن القيام بما تفرضه عليه وظيفته من واجبات، كما تتحقق الصورة الإيجابية بأن يقدم الموظف على أداء العمل لكنه يغفل القواعد القانونية أو الأصول الفنية التي كان يجب عليه التزامها، كي يخرج عمله على وجهه الصحيح^(٢)، ومما يلحق بهذه الصورة أن يتأخر الموظف في أداء العمل عن الوقت الذي كان يتوجب عليه أن يؤديه فيه^(٣).
ب. الإخلال بواجبات الوظيفة، وتعني انتهاج الموظف سلوكاً مخالفاً لما نقضي به القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والأوامر، ويستوي أن يكون الإخلال جسيماً أو يسيراً مادام يخالف السلوك العادي الواجب الامتناع من الموظف، مثال ذلك إهمال الموظف في المحافظة على الوثائق التي في أمانته مما يعرضها للفقد أو إفشاء مضمونها^(٤).

ج. إساءة استعمال السلطة: ومجال ذلك أن يكون للموظف سلطة تقديرية في أداء العمل، يمنحها المقتن له كي يتغيا المصلحة

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ١٣٨.

(٢) نقض ١٠/٣/١٩٧٤، أحكام النقض س ٢٥، ق ٥٤، ص ٢٣٦.

(٣) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٣٢٧.

(٤) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢١٩.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

العامة المقصودة، فيتجاوز عنها وينحرف باستعمال سلطته مبتغيا مصلحة خاصة سواء لنفسه أو لغيره، فيتحقق من جراء ذلك الإضرار بالأموال أو المصالح^(١). ومن أمثلة ذلك أن يكون للموظف من سلطاته ترقية بعض مرؤوسيه بالاختيار فيرقي من هو أدنى كفاءة من غيره، أو يكون من سلطاته التعيين في وظيفة معينة فيعين فيها من هو أقل كفاءة من بقية المتقدمين^(٢).

ثالثاً: العقوبة:

حدد القانون عقوبة هذه الجريمة في الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. ولا محل في هذه الجريمة للحكم بالعزل، أو زوال الصفة أو الغرامة النسبية أو الرد.

(١) د. عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص ٤٠٧.

(٢) د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ١٨٢.

الباب الثالث

التزوير في المحررات

تمهيد وتقسيم:-

نص القانون على جرائم التزوير في المحررات في المواد من ٢١١ إلى ٢٢٧ من قانون العقوبات، ولم يضع تعريفاً للتزوير المعاقب عليه وهو الاتجاه الذي أخذت به أغلب التشريعات الأخرى، تاركاً ذلك المجال للفقه والقضاء. وقد عرف الفقه التزوير بأنه "تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير"^(١). ويضيف البعض إلى التعريف السابق شرط توافر نية استعمال المحرر المزور فيما أعد له.

وتكمن العلة في تجريم تزوير المحررات في أن المقنن يحمي الثقة العامة في المحررات والتزوير يهدر هذه الثقة، كما أنه يخل بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع الذي تحققه المحررات، فالأفراد والدولة يعتمدون على هذه الأوراق في معاملاتهم وعلاقاتهم، كما أنها تعد من وسائل الإثبات أمام القضاء، ومن ثم يجب أن تكون البيانات التي يتضمنها

(١) ينظر د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٣٦، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢١٥، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ٤١٩، د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص ٢٤٤.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

هذه المحررات صادقة لكي يطمئن الناس إليها وإلا تعثر التعامل بينهم وساد الاضطراب نشاط الأفراد والدولة^(١).

ونقسم دراستنا في هذا الباب إلى ثلاثة فصول: الأول نتناول فيه الأركان العامة للتزوير، والثاني العقوبات المقررة للتزوير، والأخير عن جريمة استعمال المحرر المزور باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التزوير.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢١٥.

الفصل الأول

أركان جريمة التزوير

تتطلب جريمة التزوير للعقاب عليها توافر ركنين أساسيين:
ركن مادي وآخر معنوي، وسوف نخصص لكل منهما مبحثاً مستقلاً.

المبحث الأول

الركن المادي

يقوم الركن المادي لجريمة التزوير على أربعة عناصر. تتمثل في تغيير الحقيقة (مطلب أول) وأن يكون هذا التغيير في محرر (مطلب ثان) وأن يكون تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي حددها القانون (مطلب ثالث) وأن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير (مطلب رابع).

المطلب الأول

تغيير الحقيقة

أولاً: أهمية تغيير الحقيقة ودلالاتها القانونية:

يقصد بتغيير الحقيقة الكذب في المحرر، أي أن يتضمن المحرر أموراً غير حقيقية، ويعد تغيير الحقيقة النشاط الإجرامي الذي يقوم به التزوير في المحررات، ومن ثم إن انتفى هذا النشاط الإجرامي انتفى التزوير. وتطبيقاً لذلك إذا أثبت شخص في محرر بيانات تطابق الحقيقة فلا يقوم بذلك تزوير، ولو كان سيء النية يعتقد أن ما يثبتته مخالف للحقيقة وترتب على فعله ضرر. فلا يسأل عن تزوير من

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يمسك بيد مريض فيحركها ويساعد على إثبات بيانات تعبر عن إرادته، كإنشاء وصية أو الرجوع عن وصية سابقة، فالبيانات التي ساعد على إثباتها في المحرر تطابق الحقيقة تماماً^(١).

ولا عقاب على من يقرر بسوء نية أمام موظف بيانات يعتقد أنها مخالفة للحقيقة، بينما هي مطابقة لها في الواقع، كمن يقرر بوفاة زوجه طمعا في الحصول على نصيبه من ميراثها، ثم يتبين أن الزوجة ماتت فعلا قبل تقريره بالبيان المتقدم، بما جعله في النهاية مطابقاً للحقيقة، إذ لا يعدو فعله أن يكون من قبيل الجريمة المستحيلة استحالة قانونية لانتفاء أحد عناصرها القانونية^(٢).

ولا عقاب من باب أولى على الأفعال التي لا تتطوي في الواقع على أي تغيير للحقيقة، ولو كان ظاهرها يحمل على الاعتقاد بذلك، كأن يضيف قاض إلى أسباب حكمه بعد النطق به في الجلسة وقبل التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أسبابا جديدة تزيدها وضوحاً وتجعلها أوفى بالغرض المقصود منها، أو استبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه - بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين - ورقة أخرى حررها بخطه، ومهرها بتوقيعه أيضاً وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى^(٣).

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢١٨.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٣٣.

(٣) نقض ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣، مجموعة القواعد القانونية، ج ٣، رقم ١٢٤، ص ١٨١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ولكن هل يشترط أن يكون تغيير الحقيقة كلياً بمعنى أن يشمل تغيير الحقيقة كل بيانات المحرر أم أنه يكفي أن يكون أحد بيانات المحرر غير حقيقي؟ الراجع أنه لا يلزم أن ينصب تغيير الحقيقة على كل أجزاء المحرر فيكفي أن يرد ذلك على جزء منه، فإذا أثبت شخص في محرر بيانات صحيحة ولكنه نسب صدورها إلى شخص لم تصدر عنه فإن هذا يعد كافياً لقيام جريمة التزوير، كمن يقدم شكوى كتابية ضد موظف ويثبت بها أموراً صحيحة ارتكبها موظف ثم يذيل هذه الشكوى بتوقيعات لأشخاص لا علم لهم بها ولم يأذنوا له بوضع إمضاءاتهم فإن هذا الشخص يعد مزوراً رغم أن البيانات التي ذكرها صحيحة فيما عدا من نسبها لهم حيث يكفي ذلك لتوافر جريمة التزوير في حقه^(١).

وإذا كان المقنن الجنائي لم يحدد معنى تغيير الحقيقة في التزوير إلا أن الحقيقة المشمولة بالحماية الجنائية في التزوير هي الحقيقة القانونية، أي الحقيقة التي يتعين إفراغها في محرر وفقاً لنصوص القانون وأحكامه. فهي تعبير عما يجب إثباته في محرر وفقاً للقانون، أو لإرادة صاحبه التي ترتبط قانوناً بمضمونه، وتلتزم بما ورد فيه وتتحمل من ثم تبعته^(٢).

(١) نقض ٣/٥/١٩٤٣، مجموعة القواعد، ج٦، رقم ١٧٨، ص ٢٤٤.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٨٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وينصرف تغيير الحقيقة في التزوير إلى تغيير الحقيقة القانونية بإثبات بيانات مخالفة لما يجب إثباته في محرر وفقاً للقانون، أو لإرادة صاحبه سواء وقع التغيير حال إنشاء المحرر أم بعد إنشائه^(١). فيجب طبقاً للقانون التبليغ عن المواليد وقيدتها في الدفاتر المخصصة لذلك ببيان اسم المبلغ ويوم الولادة ونوع الطفل والاسم واللقب اللذين وضعاً له واسم الوالد والوالدة، فيرتكب تزويراً من يغير الحقيقة في أحد البيانات المتقدمة حال إثباتها في الدفتر^(٢). أو بعد إثباتها فيه على وجهها الصحيح، ولو تناول التغيير بياناً يتعلق بمركزه الشخصي، كاسمه أو لقبه طالما تم بغير الطريق القانوني.

وينبغي ملاحظة أن لتغيير الحقيقة في التزوير مدلولاً خاصاً لا يتسع لكافة حالات الكذب المكتوب فهو ينصرف فحسب إلى التغيير الذي يمس حقاً أو مركزاً قانونياً للغير، أما إذا كانت البيانات الكاذبة التي أثبتتها محرر الورقة لا تمس سوى مركزه هو نفسه، فلا تقوم جريمة التزوير لتخلف النشاط الإجرامي أي تخلف تغيير الحقيقة في معناه القانوني^(٣).

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٣٤.

(٢) نقض ٢٩ يناير ١٩٤٠، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً، ج ١، رقم ١٤٦، ص ٣٥٦.

(٣) د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ١٤٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وتغيير الحقيقة على النحو السابق يؤدي بنا إلى القول بأن الكذب في الإقرارات الفردية وكذا الصورية في العقود لا يعد كلاهما كقاعدة عامة تزويراً في حكم القانون، وذلك على النحو التالي:

ثانياً: الكذب في الإقرارات الفردية:

الإقرار الفردي بيان من طرف واحد يتعلق - بحسب الأصل - بأمر شخصي للمقر أو هو بيان أو مجموعة من البيانات يثبتها شخص في محرر وتكون متعلقة بمركزه القانوني وحده غير متضمنة ما يمس مركز غيره، ومن هذا القبيل الإقرارات التي تصدر من الأفراد في شأن تقدير دخلهم لتقدير ضريبة الدخل أو الإيراد التي تفرض عليهم، والإقرارات التي تصدر من التجار لموظفي الجمارك عن قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة لتقدير الرسم المستحق عليها، والأقوال التي يبيدها الخصوم في الدعوى لإثبات دعاويهم.

والقاعدة العامة أن الكذب الذي يتضمنه الإقرار الفردي لا يعد من قبيل تغيير الحقيقة الذي تقوم به جريمة التزوير، لأنه لا يصلح سنداً للإثبات فلا يجوز لأحد أن يصطنع دليلاً لنفسه، وهو لا يمس المركز القانوني للغير، كما أن الإقرارات الفردية تخضع للمراجعة والفحص من جانب من تقدم إليه^(١).

وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن تحرير المدين على نفسه سنداً بالدين الذي في ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٢٤ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

محرره، وهو خاضع في كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن. وفي هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق الدائن، فإن قصر هو في حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينة عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدي القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً في سند الدين بتغيير الحقيقة فيه^(١).

وقضي أيضاً بأنه "ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية، فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته"^(٢).

وإذا كانت القاعدة العامة أن الكذب في الإقرارات الفردية لا يشكل جريمة تزوير، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناءات الأول: مقتضاه أن الإقرارات التي يتضمنها محرر رسمي ويكون مركز المقر فيها شبيهاً بمركز الشاهد فتكون أقواله محل ثقة، فيلزم أن يلتزم المقر فيها جانب الصدق، فإذا غير الحقيقة كان مرتكباً لجريمة تزوير في محرر رسمي، مثال ذلك أن يقر شخص في دفتر المواليد أن طفلاً ولد

(١) نقض ١٧ يونيو ١٩٣٢، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً ج ١، رقم ٣٨، ص ٣٤٠.

(٢) نقض ٢١ أبريل ١٩٥٩، مجموعة أحكام النقض، السنة العاشرة، العدد الثاني، رقم ١٠٠، ص ٤٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

من امرأة معينة في حين أنها ليست أمه، أو أن يقر كذباً أمام المأذون أنه وكيل عن الزوجة أو ولي أمرها، أو أن يبلغ كذباً عن وفاة شخص باسم معين حالة كون المتوفى شخص آخر^(١).

أما الاستثناء الثاني فيتمثل في الصورة التي يتدخل فيها الموظف العام المختص في المحرر فيؤيد صحة البيان الذي تضمنه الإقرار الفردي، ويترتب على هذا التدخل أمران: الأول: أن يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي، الأمر الثاني أن البيان الذي تضمنه الإقرار الفردي يعد منسوباً إلى الموظف العام باعتبار أنه تحقق من صحته، ومن أمثلة ذلك البيان الذي يذكره المدعي في صحيفة الدعوى الخاص بعنوان المدعي عليه، فهو في أصله إقرار فردي، والكذب فيه لا يعد تزويراً، ولكن إذا أيد المحضر ذلك العنوان عالمياً بكذبه أو بحسن نيته فإنه يعد مرتكباً لجريمة تزوير، والمدعي يعد شريكاً فيها^(٢).

ثالثاً: الصورية في العقود:

يقصد بالصورية هي تغيير للحقيقة باتفاق المتعاقدين للإيهام بوجود عقد لا وجود له، أو إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه أو بعض الشروط المدونة فيه، ومثال ذلك إفراغ الهبة في صورة عقد بيع تقاديا للشكلية التي يوجبها القانون في الهبة، أو ذكر ثمن للمبيع أكثر من

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٧١، د. منصور ساطور، المرجع السابق، ص ١٤٧.

(٢) نقض ٢١/٤/١٩٥٩، مجموعة أحكام النقض س ١٠، رقم ١٠٠، ص ٤٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الحقيقة لمنع الشفيع من المطالبة بالشفعة، أو إنقاص مقدار الثمن في عقد البيع لتخفيض رسوم التسجيل.

والإجماع ينعقد على أن الصورية لا تعد تزويراً لأن البيانات غير الصحيحة التي يثبتها المتعاقدان في العقد الظاهر تتعلق بخالص حقهما ومركزهما الشخصي ولم يتصرفا في مال الغير أو حقوقه أو صفاته، كما أنها ليست عدواناً على الحقيقة في مدلولها القانوني، ولا ترتب ضرراً حالاً أو محتملاً، كما أن المقنن يعترف بصحة التصرف المستتر الذي يفرغه المتعاقدان في الاتفاق الخفي ويقر بآثاره، وأخيراً شيوع الصورية في العرف القضائي وإخراجه من دائرة التزوير المعاقب عليه.

ومع ذلك فإن الصورية تعد تزويراً إذا مست مركز الغير وحقوقه، ويتحقق ذلك بعد تحرير العقد وتعلق حق الغير به، وتطبيقاً لذلك قضي بأن تغيير المتعاقدين حدود الأرض المباعة بعد تحرير عقد البيع وثبوت تاريخه بقصد حرمان الشفيع من حقه في المطالبة بالشفعة يجعلهما مرتكبين لجريمة التزوير^(١)، كما قضي بأن تخفيض ثمن المبيع في عقد البيع بعد تحرير العقد وثبوت تاريخه رسمياً وذلك بقصد تخفيض رسوم التسجيل يعد تزويراً لتعلق حق الخزنة العامة في تقدير الرسوم بالثمن الذي جاء بالعقد وقت تحريره^(٢).

(١) نقض ١٩٠٣/٥/٩، المجموعة الرسمية، س ٤، ص ٢٠٤.

(٢) نقض ١٩٣٨/١٢/٥، مجموعة القواعد، ج ٤، رقم ٢٩٦، ص ٣٨٣.

المطلب الثاني

المحرر

أولاً: أهمية المحرر في جرائم التزوير:

جرائم التزوير التي نظم المقتن أحكامها في قانون العقوبات لا تقع إلا إذا انصب نشاط الجاني على محرر، فتغيير الحقيقة بالقول أي في الإقرارات الشفوية أو بالفعل أي كان مظهره أو النتائج المترتبة عليه لا يعد تزويراً، وهذا لا يمنع من جواز المعاقبة عليه تحت وصف آخر كشهادة الزور أو البلاغ الكاذب أو النصب^(١).

فالمحرر هو الموضوع المادي في جرائم التزوير محل البحث، ويستوي أن يكون موجوداً فيقع عليه تغيير الحقيقة، أو أن يتجه نشاط الجاني إلى اصطناع محرر لتغيير الحقيقة. وإذا تم تغيير الحقيقة على محرر فإن إخفاءه أو إتلافه أثناء التحقيق أو المحاكمة لا يؤثر في مسؤولية الجاني ولو تم ذلك قبل أن يطلع القاضي على المحرر^(٢).

ثانياً: ماهية المحرر:

يراد بالمحرر كل مسطور يتضمن علامات أو رموز ينتقل بها الفكر لدى النظر إليها من شخص إلى آخر ويعبر عن معنى معين. ويجب أن تتصف علامات المحرر ورموزه بالدوام والاستقرار الذي

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٣٧٣.

(٢) نقض ١٩٨٧/١/٢١م، طعن رقم ٦٠٣٣، س ٥٦ ق.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يتحقق بكتابتها على مادة صلبة تحفظ لها قدراً من الثبات النسبي كالورق أو الحجر أو الخشب أو الجلد^(١).

ولا يعد محرراً ما ليس مسطوراً ولو تضمن إثباتاً للحقيقة كعداد الكهرباء أو المياه أو العلامات التي توضع على المنتجات الصناعية إذ لا تعبر عن فكرة، وبالمثل فإن السينما والتلفزيون والاسطوانات وآلات التسجيل ليست من قبيل المحررات وإن تضمنت معاني أو أفكار.

ولا عبرة بالورقة التي كتب عليها المحرر، فقد تكون من الورق، أو الحجر أو الخشب أو القماش أو الجلد أو غير ذلك. وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد، بل يصح أن تكون مطبوعة، فيرتكب تزويراً في ورقة رسمية من يغير التاريخ المطبوع على تذكرة السكك الحديدية^(٢)، ولا عبرة باللغة، فقد يكون بلغة عربية، أو أجنبية، أو برموز، أو شفرة.

ويلزم أن يكون تغيير الحقيقة في المحرر قد انصب على بيان جوهري مما أعد المحرر لإثباته، فالقانون لا يحمي المحرر في حد ذاته، وإنما تنصب الحماية أساساً على المصالح المرتبطة بهذا المحرر باعتباره وسيلة للإثبات لها أهميتها في مجال المعاملات القانونية^(٣).

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٤٣.

(٢) نقض ١٢/٣/١٩٤٥، مجموعة أحكام القواعد القانونية، ج ٦، رقم ٢٣، ص ٦٥٩.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٣٧١.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومن قبيل البيانات الجوهرية تاريخ المحرر الرسمي، وسن الزوجين، والخلو من الموانع الشرعية في عقد الزواج^(١).

ولا يهم نوع المحرر الذي يقع فيه التزوير، فكما يقع في العقود أو السندات أو المحاضر أو غيرها يصح أن يقع في أي محرر أو خطاب أو إشارة تليفونية أو تلغرافية أو جريدة أو نحو ذلك، فمن يصطنع خطاباً ينسب صدوره إلى شخص آخر يعد مرتكباً لجريمة التزوير.

وكذلك يمكن أن يقع التزوير بوساطة التليفون إذا انتحل المتكلم اسم شخص آخر وأملى على متلقي المكالمات التليفونية عبارة مكدوبة على اعتبار أنها صادرة من ذلك الشخص، ففي هذه الحالة يعد المتكلم مزوراً إذا كان هو الأمر بكتابة الرسالة أو كان يعلم أنها ستدون في محرر (مثال ذلك الفاكس)^(٢). فمن يقدم لمكتب الإرسال برقية ينسبها زوراً إلى شخص لم تصدر عنه، والموظف بمكتب الإرسال الذي يرسل برقية ناسباً إياها إلى شخص لم تصدر عنه، أو يحرف في البرقية التي سلمت إليه كي يرسلها، والموظف بمكتب الاستقبال الذي يشوه برقية تلقاها ويبلغها، كل هؤلاء يرتكبون التزوير.

كما يجوز أن يقع التزوير بطريق النشر في الصحف، فإذا نشر رئيس التحرير مقالاً أو حديثاً ينسبه كذباً إلى شخص معين لم

(١) د. سامح جاد، المرجع السابق، ص ٧٣.

(٢) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٣٤.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يصدر عنه، أو نشر خطاباً منسوباً كذباً إلى شخص لم يحرره، أو إذا أرسل شخص إلى مدير تحرير رسالة لنشرها فحرفها عمداً عند نشرها تحريفاً يضر بصاحب الرسالة يعد مرتكباً لجريمة التزوير^(١).

وأخيراً يجب أن يقع التزوير على الكتابة المدونة في المحرر أو غيرها من العلامات أو الرموز الدالة على أفكار أو معان محددة. وقد يكون محل تغيير الحقيقة صورة فوتوغرافية ملصقة على محرر كبطاقة إثبات الشخصية أو رخصة قيادة السيارات، فالفعل يعد تزويراً، فنشاط الجاني يترتب عليه ضمناً التغيير في معنى الرخصة أو البطاقة وإن كان لم يقع على الكتابة ذاتها، كما أن تغيير الصورة من وسائل التزوير المحددة في القانون مادام أنها جزء من المحرر^(٢).

المطلب الثالث

طرق التزوير

أولاً: بيانها والتميز بينها:

لا يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغيير الحقيقة في محرر، بل يجب أن يتم ذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون. وقد حدد القانون وسائل التزوير على سبيل الحصر، وبالتالي لا عقاب إلا إذا تم تغيير الحقيقة بوسيلة من هذه الوسائل، كما أنه لا يجوز القياس عليها. ويجب على القاضي أن يبين في حكمه الصادر بالإدانة

(١) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٣٥.

(٢) نقض ١٥/١/١٩٣٤، مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً ج ١، ص ٢٣٥.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الوسيلة التي توصل بها الجاني إلى تغيير الحقيقة، وإذا خلا الحكم من بيان ذلك أو قصر فيه كان مشوباً بعيب جوهري يستوجب نقضه^(١).

وتتقسم طرق التزوير المبينة في القانون إلى طرق مادية وأخرى معنوية، ويسمى التزوير المرتكب وفقاً لأي من هذين النوعين بالتزوير المادي أو المعنوي على حسب الأحوال^(٢).

والتزوير المادي يتم فيه تغيير الحقيقة بالإضافة، أو الحذف، أو التعديل أو التقليد أو أية طريقة مادية أخرى تترك أثراً على مادة المحرر أو مظهره يمكن إدراكه بالحواس المجردة أو بالمضاهاة أو بغيرها من وسائل الخبرة الفنية.

والتزوير المعنوي وفيه لا يتناول التغيير مادة المحرر، بل مضمونه دون أن يترك أثراً ملموساً على مظهره، فهو يتحقق بتغيير المعاني التي كان يجب إثباتها في المحرر وفقاً للقانون أو لإرادة صاحبه بإعطائها دلالة مغايرة للدلالة المقصودة منها في الأصل. ولذا يتعذر إدراكه بالحواس المجردة، ويجب تحريره وتقصي حقيقته بوسائل الاستدلال الأخرى^(٣). ويعد من قبيل التزوير المادي اصطناع عقد بيع أو وضع إمضاء مزور. ومن أمثلة التزوير المعنوي تغيير إقرارات صاحب الشأن التي يثبتها الموثق في المحرر.

(١) نقض ١٤/١٠/١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً، ج١، ص٣٣٨.

(٢) نقض ٨ نوفمبر ١٩٣٧، مجموعة القواعد القانونية، ج٤، رقم ١٠٧، ص٩٥.

(٣) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص٢٤٨.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وتبدو أهمية التفرقة بين التزوير المادي والمعنوي في أن الأول يسهل اكتشافه بخلاف الآخر، وأن التزوير المادي قد يقع أثناء تدوين المحرر أو بعد الانتهاء منه، أما التزوير المعنوي فلا يقع إلا أثناء التحرير، وأن الجاني في التزوير المادي قد يكون هو من قام بتدوينه أو شخص آخر، أما التزوير المعنوي فلأنه يشمل المعنى الفكري للمحرر فلا يتصور وقوعه إلا ممن يدون المحرر سواء كان صاحبه أو شخص آخر^(١).

ثانياً: طرق التزوير المادي:

حدد المقنن طرق التزوير المادي على النحو التالي:

١- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة (المادتان

٢١١، ٢٢٥ من قانون العقوبات).

٢- تغيير المحررات، أو الأختام، أو الإمضاءات أو زيادة

كلمات (المادة ٢١١ ع).

٣- وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة (المادة

٢١١ ع).

٤- التقليد (المادتان ٢٠٦، ٢٠٨ ع).

٥- الاصطناع (المادتان ٢١٧، ٢٢١ ع).

وسوف نتحدث عن كل طريق من هذه الطرق.

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٠٢ وما بعدها.

١- وضع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة:

أ. الإمضاء المزور:

يقصد بوضع إمضاءات مزورة أن يقوم المتهم بالتوقيع على المحرر باسم شخص ينسب صدور المحرر إليه، ويستوي أن يكون التوقيع الصادر عن المتهم مطابقاً لتوقيع الشخص الذي نسب إليه المحرر زوراً أم كان مختلفاً عنه بصفة جزئية أم كلية، ويستوي أن يكون التوقيع بشكل مقروء أم كان غير مقروء طالما أنه يوحي لمن يطلع عليه أنه صادر عن الشخص المنسوب إليه^(١).

ويعد في حكم الإمضاء المزور الإمضاء الصحيح الذي حصل عليه المزور بطريق المباغطة، كما لو دس المحرر بين أوراق أخرى فوقه المجني عليه ضمن الأوراق دون أن يلتفت إلى ما فيه^(٢).

ويعتبر الإمضاء مزوراً إذا لم يكن من حق الشخص الذي وضعه أن يوقع به لأنه ليس له، وليس من حقه أن يوقع به نيابة عن صاحبه، غير أنه لا يعد الإمضاء مزوراً إذا كان للشخص الحق قانوناً في التوقيع به على المحرر، أو في التوقيع باسم غيره كما لو وقع شريك باسم الشركة، أيضاً لا يعد تزويراً أن يلجأ الفاعل إلى تحبير إمضاء مكتوب بالقلم الرصاص لأن ذلك ليس من شأنه تغيير مضمون المحرر أو من أسند إليه.

(١) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٤٥٦.

(٢) نقض ١٥/١/١٩٤٠، مجموعة القواعد القانونية، ج٥، رقم ٥١، ص ٧٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

كما تقوم مسؤولية المتهم عن التزوير - بوضع إمضاء مزور - ولو كان ما تضمنه المحرر صحيحاً مطابقاً للحقيقة في ذاته. وقد قضي في هذا المعنى بأن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت في حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويراً. وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً، لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادراً من صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور^(١)، كما قضي بأن اصطناع عقد إيجار والتوقيع عليه بختم مزور بغية الادعاء به أمام القضاء يعد تزويراً ولو كانت واقعة الإيجار مطابقة للحقيقة^(٢).

ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يكون من زور إمضاءه معلوماً، بل يعد تغيير الحقيقة تزويراً ولو كان الإمضاء لشخص مجهول أو لا وجود له في الواقع، فالجريمة تقوم سواء كان صاحب الإمضاء المزور حقيقياً أو خيالياً لا وجود له^(٣).

ب. الختم المزور:

سوى القانون في الحكم بين الإمضاء المزور والختم المزور، ويعتبر استعمال ختم صحيح دون علم صاحبه بمثابة وضع الختم المزور، وذلك باعتبار أن الجاني يكون قد نسب إلى صاحبه زوراً أنه

(١) نقض ٥/فبراير/١٩٤٥، مجموعة القواعد، ج٦، رقم ٤٩٨، ص ٦٤٢.

(٢) نقض ١١/١٠/١٩٧٠، مجموعة الأحكام، س ٢١، رقم ٢٣٠، ص ٩٦٩.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٠٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بصم بختمه على المحرر^(١)، ويستوي أن يكون الجاني قد حصل على الختم بحق أو بدون حق، كما أن استعمال ختم سبق أن ألغي استعماله يعد بمثابة وضع ختم مزور سواء كان الجاني قد استعمل هذا الختم في محررات مؤرخة في تاريخ معاصر لوقت استعمال هذا الختم أو في محررات لاحقة على هذا التاريخ، لأن الجاني في هاتين الحالتين يكون قد نسب إلى صاحب الختم على خلاف الحقيقة توقيعه به.

ج. البصمة المزورة:

سوى القانون في الحكم أيضاً بين الإمضاء المزور والبصمة المزورة، فقرر في المادة ٢٢٥ عقوبات من أنه "تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب". فالبصمة هي بديل الإمضاء لدى شخص لا يستطيع التوقيع، وقد اصطلح عرفاً على دلالتها على شخصية صاحبها، وظهورها في محرر يخلع عليه ثقة ويولد اقتناعاً بصدوره عن تنسب إليه البصمة الموضوعة عليه. ويرتكب التزوير بهذه الطريقة من يضع في محرر بصمته أو بصمة شخص سواه ثم ينسبها إلى غير صاحبها^(٢).

ومما يجدر التنبيه إليه أنه في بعض الأحوال قد يوقع شخص على ورقة بيضاء ثم يسلمها إلى شخص آخر للاحتفاظ بها له، فيقدم هذا الشخص على ملأ بيانات أعلى هذا التوقيع يتضمن جعل الورقة

(١) نقض ١٩٤٥/١/١، مجموعة القواعد القانونية، ج٦، رقم ٤٤٥، ص ٧٩.

(٢) د. محمد محمد مصباح، المرجع السابق، ص ١٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تحمل سند مديونية أو مخالصة أو غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، فهل يعد ذلك من قبيل التزوير^(١)؟

وقد أجابت على هذا التساؤل المادة ٣٤٠ عقوبات والتي تنص على الآتي "كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم، أو الإمضاء سند دين، أو مخالصة، أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير".

ووفقاً لهذا النص فإن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض إذا كانت قد سلمت إلى شخص على سبيل الأمانة فخان الأمانة وكتب فوق الختم أو التوقيع سند دين أو مخالصة أو غير ذلك مما يسبب ضرراً لصاحب الختم أو الإمضاء فإنه يعاقب بعقوبة جنحة، أما من يتحصل على هذه الورقة الممضاة أو المختومة على بياض بطريق غير مشروع وكتب فوق الإمضاء سند مديونية أو مخالصة أو غير

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٧٨.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ذلك مما يسبب ضرراً لصاحب الختم أو الإمضاء فإنه يعد مرتكباً لجريمة التزوير^(١).

والواقع أن تخفيف العقوبة في الحالة الأولى يرجع إلى علة لاحظها المقتن وهي أن صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره في يد من لا يصلح لحماية حقه^(٢).

ومن المقرر أن إثبات تسليم الورقة الممضاة على بياض يخضع للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية، وفي ذلك تقول محكمة النقض "لما كان ذلك وكان تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تنقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات^(٣)".

٢- تغيير المحررات، أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات:

يشمل التزوير بهذه الطريقة كل التغييرات المادية التي تطرأ على كتابة المحرر في وقت لاحق على تدوينها للإيهام بأنها تمت لحظة إثباتها.

(١) المرجع السابق، ص ٧٨ وما بعدها.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤١٢.

(٣) نقض ٢٢/١٠/١٩٧٩، مجموعة أحكام النقض، ص ٣٠، ص ٧٧٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ويتخذ التزوير بهذه الطريقة إحدى صور ثلاث: هي الحذف والإضافة والإبدال أو التعديل، وسواء أن ينصرف التغيير بها إلى صلب المحرر أم إلى الأختام أو الإمضاءات التي يحملها^(١).

ويقع التزوير بالحذف بشطب أو طمس أو محو أحد بيانات المحرر دون تدوين بيان آخر محله، ومثال ذلك طمس إمضاء أو ختم صحيح على عقد ووضع إمضاء أو ختم آخر بدلاً منه، أو حذف عبارة أو كلمة من المحرر، أو إعدام جزء من المحرر، أما إتلاف المحرر كله بحيث يترتب من جرائه عدم الاستفادة منه فإنه يعد جريمة إتلاف مستندات وفقاً للمادة ٣٦٥ عقوبات، وتكون عقوبتها الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو أحدهما، ولا عبرة بالوسيلة التي استخدمها الجاني في الحذف سواء أكان طمس أو قص أو استخدام مادة كاوية أو مزيلة^(٢).

وأما التغيير بالإضافة فيتم بزيادة كلمات، أو أرقام أو إمضاءات أو أختام على كتابة محرر بتحشيرها بين سطوره، أو تعليتها على هوامشه، أو إثباتها في مواضع منه تركت سهواً على بياض، فيرتكب تزويراً بهذه الطريقة من يزيد قيمة مبلغ مثبت في إيصال سلم إليه بعد تحريره.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٠٩.

(٢) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٧٩ وما بعدها.

ويقع التغيير بالإبدال بالحذف أو الإضافة معاً، أي بشطب أو محو بيان في المحرر وإحلال غيره بدلاً منه، كإبدال كلمة بأخرى أو رقم برقم أو إمضاء بآخر فيه ^(١)، ومن أمثلة ذلك تغيير التاريخ المثبت بتذكرة السفر وإضافة تاريخ غيره ^(٢).

٣- وضع أسماء أو صور أو أشخاص آخرين مزورة:

أ. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة:

ويقصد بذلك أن يتسمى شخص باسم آخر ويتعامل مع الغير على هذا الأساس، ويتم ذلك بانتحال الجاني شخصية غيره، ويستوي أن تكون الشخصية التي انتحلها المتهم لها وجود حقيقي أو أن تكون شخصية وهمية لا وجود لها، ومن مثل ذلك تسمى شخص باسم غيره في محضر تحقيق جنائي، أو اتخاذ امرأة اسم أخرى في عقد الزواج فتنتحل شخصيتها لإتمام عقد الزواج، أو تسمى شخص باسم مالك العقار وأملى على الموثق عقداً ببيع هذا العقار.

ويلاحظ أن هذه الطريقة من طرق التزوير لا تستقل عن غيرها من الطرق الأخرى، إذ إن انتحال شخصية الغير يقترب في الغالب بوضع إمضاء أو ختم مزور أو محو اسم الشخص ووضع اسم آخر، وتقترب هذه الطريقة أن المحرر يتضمن أثاراً مادية تكشف عن الانتحال، أما إذا لم تكن في المحرر آثار مادية تدل على التزوير كأن

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٥٤ وما بعدها.

(٢) نقض ١٢ مارس ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية، ج٦، رقم ٥٢٣، ص ٦٥٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يتقدم الجاني إلى الموظف المختص منتحلاً شخصية غيره فيثبت الموظف شخصيته المزورة ولو لم يوقع الجاني بالاسم المنتحل عد هذا التزوير من قبيل التزوير المعنوي^(١).

ب. وضع صور أشخاص آخرين مزورة:

تتمثل هذه الطريقة في أن يقوم الجاني أو المتهم بوضع صورة فوتوغرافية في المحرر غير الصورة التي كان يجب أن توضع فيه، سواء كانت هذه الصورة خاصة بالمتهم أو بغيره، وتتم هذه الطريقة في المحررات التي تتطلب أن يكون من بين بياناتها صورة شخص، مثال ذلك البطاقة العائلية والشخصية وجواز السفر وترخيص قيادة السيارة وبطاقة قيد الطالب في إحدى الكليات أو المعاهد أو اشتراك السكك الحديدية^(٢). والتزوير بهذه الوسيلة يتحقق به معنى انتحال الشخصية أو إبدالها، ولا يختلف بالتالي وضع أسماء أشخاص آخرين في المحرر، وتدرج بين وسائل التزوير المادي^(٣).

٤ - التقليد:

ويعني محاكاة خط الغير، وليس بذات أهمية أن يكون الخط المقلد هو نفسه الخط الأصلي، بل يكفي أن يكون شبيهاً به للدرجة

(١) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٤١.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٣٧.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤١٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التي يترتب عليها اعتقاد الأفراد أنه هو خط من ينسب إليه^(١)، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً، بل يكفي أن يكون من شأنه خداع الشخص المعتاد^(٢)، وسواء تناول التقليد كافة بيانات المحرر، أم بعضها فحسب.

وكثيراً ما يقترن التقليد بإحدى طرق التزوير المادي الأخرى، فإذا قلد الجاني إمضاء الغير على محرر للإيهام بصدوره عنه فإن تقليد الإمضاء يكون مصحوباً بوضعه على المحرر، وإذا قلد خطه في كلمة أضافها إلى المحرر فإن تقليد الفقرة أو الكلمة على هذا النحو يكون مصحوباً بتغيير المحرر وزيادة كلماته^(٣).

وقد يقع التقليد وحده كما في حالة من يختلس ورقة موقعة على بياض ويقلد خط الغير صاحب التوقيع، وحالة تقليد المدين خط دائئه وإثبات مخالصة بجزء من الدين على ظهر سند الدين، أو إضافة شرط للعقد لم يتفق عليه المتعاقدان، أو تقليد تذاكر السفر^(٤).

٥- الاصطناع:

يتحقق الاصطناع بخلق محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته زوراً إلى غير محرره بشرط أن يكون المحرر المصطنع له مظهر قانوني، أي متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية.

(١) د. سامح السيد جاد، المرجع السابق، ص ٨١ وما بعدها.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٣٨ وما بعدها.

(٣) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٥٧.

(٤) نقض ١٩٦٨/٥/٦، مجموعة أحكام النقض، س ١٩، رقم ١٠٥، ص ٣٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وأهم ما يميز الاصطناع عن التقليد أنه في حالة الاصطناع لا يهتم المتهم بالتشابه بين خطه وخط الغير، في حين أنه يهتم بذلك في حالة التقليد، كما أن الاصطناع ينصب على المحرر كله في حين أن التقليد قد يقتصر على جزء منه.

وغالباً ما يقترن الاصطناع بوضع إمضاء أو ختم مزور، وإن كان ذلك لا يعد شرطاً ضرورياً لتوافر الاصطناع^(١)، فقد يصطنع الجاني المحرر دون تزوير إمضاء من نسبه إليه، ومثال الاصطناع في المحررات الرسمية اصطناع محضر الجلسة^(٢)، أو حكم^(٣) أو شهادة وفاة، أو إخطار بالإعفاء من التجنيد^(٤)، ومن أمثلة الاصطناع في المحررات العرفية اصطناع عقد أو سند دين^(٥)، أو شكوى صادرة من المجني عليه.

وقد ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان الشخص الذي يحصل على أجزاء سند ممزق ويلصق بعضها ببعض على صورة تعيد السند إلى حالته الأولى هل يعد مصطنعاً لسند أم لا؟ ذهب رأي إلى أن الواقعة لا تعد تزويراً، فإذا استعمل الجاني المحرر حينئذ ففعله يعد

(١) نقض ٢٦ نوفمبر ١٩٥٨، مجموعة الأحكام، س٩، رقم ٢٢٢، ص ٩٠٢.

(٢) نقض ١٩٣٧/٣/٢٢، مجموعة الأحكام، ج٤، رقم ٦٣، ص ٦٠.

(٣) نقض ١٢ أبريل ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية، ج٦، رقم ٥٤٤، ص ٦٨٢.

(٤) نقض ١٩٥٧/٣/١٥، مجموعة الأحكام، س٨، رقم ٣، ص ٧.

(٥) نقض ١٩٣٥/٣/١٥، المجموعة الرسمية، ص ٣٦ رقم ٧٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

نصبا ولكن لا يخضع للنصوص الخاصة بجريمة التزوير^(١)، واتجه رأى آخر وهو الراجح في نظرنا إلى أن سلوك الجاني من شأنه خلق محرر كان معدوما وهو ما يدخل تحت مدلول الاصطناع^(٢).

ثالثاً: طرق التزوير المعنوي:

حدد المقنن طرق التزوير المعنوي في المادة ٢١٣ من قانون العقوبات وهي،

- ١- تغيير إقرارات أولي الشأن.
- ٢- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
- ٣- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ويقع التزوير المعنوي في المحررات العرفية والرسمية، ولكنه إذا وقع في محرر رسمي فإن فاعل التزوير يكون هو الموظف العام المختص بتحرير المحرر أو بإعطائه الصفة الرسمية، وقد يكون فاعلاً حسن النية، أما من يدلي بالواقعة المزورة فلا يتصور أن يكون مرتكب التزوير، لأن تحرير المحرر ليس من شأنه، وإنما يكون شريكاً للموظف المختص بالتحرير.

وسوف نبين فيما يلي طرق التزوير المعنوي:

١- تغيير إقرارات أولي الشأن:

(١) د. رءوف عبيد، المرجع السابق، ص ٩١.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٤٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

تغيير إقرارات أولي الشأن هو إثبات البيانات التي أدلى بها أصحاب الشأن على نحو مخالف لما أدلوا به، ويتحقق التزوير بهذه الطريقة عندما يغير الشخص الذي عهد إليه بتلقي مادة المحرر وكتابتها من مضمونها، فيثبت فيه بيانات مغايرة لهذا المضمون^(١). ويستوي أن يكون التغيير شاملاً للإقرار كاملاً أو أن يقتصر على جزء منه، مثال ذلك أن يثبت الموثق في المحرر أن البائع أقر بقبض الثمن كاملاً في حين أن البائع طلب منه أن يثبت أنه قبض جزءاً من هذا الثمن^(٢).

والتزوير بهذه الطريقة لا يترك أثراً مادية تدل عليه، إنما يتم اكتشافه بالرجوع إلى صاحب الشأن للوقوف على البيانات التي كان يريد إثباتها في المحرر ومقارنتها بما تم إثباته فعلاً. وهذه الطريقة تنطوي على استغلال كاتب المحرر للثقة التي وضعها فيه أصحاب المصلحة أو أنه يستغل جهلهم للقراءة والكتابة أو إهمالهم ليثبت بيانات مخالفة للحقيقة^(٣).

والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في المحررات الرسمية وقد يقع في المحررات العرفية، ومن أمثلة التزوير المعنوي في محرر رسمي بتغيير إقرارات أولي الشأن أن يطلب شخص من موثق العقود أن يحرر له عقداً بهبة عقار مملوك له إلى شخص معين فيحرر العقد

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٥٨.

(٢) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٤٦٢ وما بعدها.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٤١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

لصالح شخص، أو يطلب المتعاقدان من الموثق تحرير عقد بيع فيحرر عقد هبة، أو أن يطلب الزوج من المأذون أن يثبت في عقد الزواج مهراً معيناً، فيثبت مهراً أكثر مما طلب إثباته، أو يثبت في إشهار الطلاق أنه بائن في حين أن الزوج طلب منه تحرير إشهار طلاق رجعي^(١). والفاعل في هذا النوع لا يكون إلا موظفاً عاماً، فلا يتصور حصول تزوير معنوي من غير موظف في محرر رسمي بطريقة تغيير إقرار أولي الشأن، لأن هذه الطريقة لا تقع إلا ممن يختص بتحرير المحرر.

ومن أمثلة تغيير إقرار أولي الشأن في محرر عرفي أن يطلب الدائن من المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن منه ولكنه يحرر مخالصة بالمبلغ كله^(٢)، أو أن يطلب شخص من آخر كتابة رسالة له فيكتب عقد بيع عقار يملكه، أو أن يترجم له محرراً بلغة أجنبية فيغير من فحواه.

٢- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة:

وتتمثل هذه الطريقة في إثبات وقائع في محرر على غير حقيقتها، وتعد هذه الطريقة أوسع طرق التزوير المعنوي إذ تشمل الوسائل الأخرى، ذلك أن تغيير إقرارات أولي الشأن وجعل واقعة غير

(١) نقض ١٦ ديسمبر ١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية، ج٧، رقم ٢٥٦، ص ٢٥١.

(٢) نقض ٢٦ ديسمبر ١٩٣٢، مجموعة القواعد، ج٣، رقم ٦٩، ص ١٠٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

معترف بها في صورة معترف بها ما هو إلا من قبيل جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في محرر رسمي أو محرر عرفي، وإن كان الغالب وقوعه في الأول، ومن تطبيقاته أن يضع موثق العقود تاريخاً غير التاريخ الحقيقي، أو أن يثبت المحضر في محضر حجز عدم وجود منقولات بمنزل المدين، أو أن يعطي شيخ البلد لشخص مطلوب إلى التجنيد شهادة يقرر فيها أنه وحيد والديه وهو ليس كذلك^(١)، لكي يحصل على إعفاء من الخدمة العسكرية، أو أن يقرر المأذون كذباً في عقد الزواج أن المرأة خالية من الموانع الشرعية^(٢)، أو المحقق الذي يثبت على خلاف الواقع أنه ضبط في منزل المتهم سلاحاً بدون ترخيص أثناء التفتيش، وفي هذه الأمثلة وقع التزوير من الموظف المختص.

ومن أمثلة التزوير الذي يقع بهذه الطريقة من غير الموظف أن يدلي أحد الأفراد أمام المأذون أن أخته وكلته في عقد زواجها على آخر، ويعقد الزواج بناء على ذلك رغم عدم وجود توكيل من هذا القبيل^(٣). أو أن تقرر الزوجة أمام المأذون أنها خالية من الموانع الشرعية

(١) نقض ٢٥/١٠/١٩٣٧، مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً، ج١، ص ٣٥٤.

(٢) نقض ٢٠ نوفمبر ١٩٨٦، طعن رقم ٣٨٤٢، س٥٦، ق حكم غير منشور.

(٣) جنايات الإسكندرية ٢ مارس ١٨٩٨، الحقوق ص ١٣ ص ٨٢، مشار إليه لدى د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٢٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

مع أنها لازالت في عصمة رجل آخر^(١). وفي هذه الأحوال يعد من أدلى بالإقرارات المخالفة للحقيقة شريكاً للموظف، وتتحدد مسئولية الموظف تبعاً لمدى توافر القصد الجنائي لديه^(٢).

ومن أمثلة هذه الوسيلة في المحررات العرفية أن يعطي طبيب - غير موظف - شهادة مزورة بمرض أو عاهة تستوجب الإعفاء من الخدمة العسكرية، أو بقصد تشديد العقوبة على الجاني في جريمة ضرب أو جرح، أو تمنح له الحق في مزية معينة كالشهادة التي يمنحها الطبيب لطالب بأنه كان مريضاً في تاريخ الامتحان وتسمح له بفرصة أخرى^(٣). وقضى بأنه يعد تزويراً إثبات محصل شركة تجارية المبالغ التي حصل عليها من عملاء الشركة في دفاتر الشركة الداخلية بأقل من حقيقة ما قبض^(٤).

ويستوي في كافة الأحوال أن ينصب تغيير الحقيقة على الواقعة بأكملها أو بعض عناصرها، فتتوافر جريمة التزوير ولو كان هناك تغيير جزئي في إثبات الواقعة. ويجب في هذه الحالة أن يكون للتغيير فاعلية من الوجهة القانونية وإلا كان غير معاقب عليه^(٥).

(١) نقض ١٠ أبريل ١٩٥٠، مجموعة أحكام النقض، س ٢، ص ٩٣٦، رقم ٣٤٦.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٢٥.

(٣) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٤٨.

(٤) نقض ١٩٢٧/١/٤ المحاماة، س ٧ رقم ٤٩١، ص ٧٦٥.

(٥) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٢٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ومن أهم تطبيقات التزوير المعنوي الذي يتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي التزوير بالترك وانتحال شخصية الغير .

أ- التزوير بالترك:

يتخذ التزوير بالترك صورة امتناع المتهم عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته في المحرر فترتب على ذلك تغيير في معنى المحرر الإجمالي، مثال ذلك أن يمتنع الموظف المختص عن إثبات بعض المبالغ التي تسلمها لحساب الدولة بهدف عدم إظهار الاختلاس، وإسقاط اسم أخ المتهم في كشف العائلة بهدف الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية، وإغفال ذكر شرط من شروط التعاقد^(١).

والراجع أن تغيير الحقيقة عن طريق الترك يعد تزويراً رغم أن المحرر خال من أي بيان مخالف للحقيقة، ذلك أنه إذا نظرنا إلى المحرر في مجموعه سنجد أنه قد ترتب على إغفال إثبات بيان كان يتعين إثباته به تغييراً في معناه الإجمالي، فالمعنى الذي يدل عليه المحرر بعد الترك يختلف تماماً من المعنى الصحيح^(٢). فالترك يعد من قبيل التزوير المعنوي وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو تغيير لإقرارات أولي الشأن.

(١) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٤٦٧.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٤٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وفي ذلك تقوم محكمة النقض "إن الرأي القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه، لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة، إذ التغيير يقتضي عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه وعدم إثبات شيء كان يجب إثباته لا يعد عملاً، هذا الرأي على إطلاقه غير سديد، إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه، بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعه، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة، وبالتالي تزويراً معاقباً عليه"^(١).

ب- انتحال شخصية الغير:

وانتحال شخصية الغير يعني التعامل بشخصية الغير أو باسمه، والواقعة التي تكون محلاً للتغيير هنا هي شخصية الغير التي انتحلها الجاني أو استبدلها بشخصية، يستوي أن تكون هذه الشخصية المنتحلة حقيقية أي معروفة في ذهن الفاعل أم وهمية ليست معروفة لديه سواء أكانت موجودة في دنيا الواقع أم غير موجودة^(٢).

ولا يتصور تغيير الحقيقة بهذه الطريقة إلا من كاتب المحرر، فهو الفاعل للتزوير دائماً، وقد يساهم معه في جريمته الشخص الذي يملئ عليه الاسم المزور. وتتحدد مسؤولية الفاعل تبعاً لتوافر القصد

(١) الطعن رقم ٢٠٤٣ لسنة ٤ ق جلسة ١٩٣٥/٢/٤.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٢٩٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الجنائي لديه أو انتفائه دون أن يغير ذلك من المركز القانوني لهذا الشخص الذي يظل شريكا في الحالين^(١).

ويقع التزوير بانتحال شخصية الغير في المحررات الرسمية والعرفية على السواء، ومن تطبيقاته في المحررات الرسمية أن يؤدي شخص الشهادة أمام المحكمة باسم الشاهد الحقيقي فيثبت كاتب الجلسة واقعة حضوره وشهادته بالاسم المنتحل، أو يتسمى طالب باسم زميله ويؤدي امتحانا شفويا بدلاً منه، أو امرأة باسم أخرى وتقرر أمام المأذون قبولها الزواج بشخص معين^(٢).

ومن تطبيقات التزوير بهذه الطريقة في المحررات العرفية أن ينتحل الجاني شخصية الدائن ويقبض الدين أو يملي مخالصة من الدين، أو ينتحل شخصية المالك ويملي عقد بيع أو هبة^(٣).

ومما يثار في هذا الصدد حالة تسمي المتهم بغير اسمه في تحقيق جنائي، ولا نزاع في أنه يرتكب التزوير إذا انتحل شخصية آخر معين ومعلوم فهذا الانتحال من شأنه أن يضر بذلك الغير بإسناد الفعل الإجرامي إليه، فضلا عن الضرر العام الذي ينجم عن العبث

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٦١.

(٢) نقض ٣٠ يونيو ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية، ج٤، رقم ٢٤٤، ص ٢٧٣.

(٣) يندر وقوع التزوير في المحررات العرفية بهذه الطريقة استقلاً عن الطرق الأخرى، والغالب أن يقترن وقوعه بها بوضع إمضاء أو ختم مزور ينسب الجاني إلى من انتحل شخصيته، وفي هذه الحالة يكون مرتكباً لتزوير مادي أيضاً. ينظر د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بالمحرر الرسمي، وسواء كان الانتحال مصحوباً بتوقيع أم كان غير مصحوب^(١). أما إذا كان المتهم قد انتحل شخصية خيالية في محضر تحقيق جنائي فإن فعله وإن كان ينجم عن ضرر عام يتوافر بالعبث في المحررات الرسمية، إلا أنه من المتفق عليه أنه لا يسأل عن تزوير في هذه الصورة سواء وقع بالاسم الخيالي أو لم يوقع، فالمجتمع يضحى بحقه في سبيل حق المتهم في الدفاع عن نفسه والإفلات من العقاب، مادام لم يضر أحداً بإخفاء شخصيته^(٢).

(١) نقض ٢٠ يونيو ١٩٣٨، مجموعة القواعد القانونية، ج٤ رقم ٥٩، ص ٥٥.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٤٧.

المطلب الرابع

الضرر

أولاً: أهمية الضرر وتعريفه:

الضرر هو النتيجة الإجرامية التي يكتمل بوقوعها الكيان المادي للتزوير، وبدونه لا يكون ثمة وجه للمساءلة عن تغيير الحقيقة، فهو العنصر الذي يميز بين التزوير المعاقب عليه وغير المعاقب عليه، فحيث لا ضرر لا تزوير ولا عقاب^(١).

والضرر هو إهدار حق، أي إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته. أو هو الأثر الذي يلحقه تغيير الحقيقة بالمحرر، أو بالأحرى بالحقوق الثابتة بالمحرر على وجه من شأنها الإخلال بها بإسقاطها كلية أو الانتقاص منها. والغالب أن يكون لهذا الإخلال وجود موضوعي يتحقق باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، أو بالأحرى بالاحتجاج به كمحرر صحيح، وسواء أن يكون الحق الذي وقع الإخلال به حقاً مالياً أم أدبياً لصيقاً بشخص الإنسان مثل حقه في الشرف والاعتبار بين مواطنيه^(٢).

ولا يشترط القانون في الضرر وقوعه بالفعل، بل يكفي باحتمال وقوعه، وهذا ما يستنتج من نصوص القانون التي لم تعلق قيام التزوير على استعمال المحرر بالفعل، ولا يشترط كذلك أن يحل

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٦٥.

(٢) المرجع السابق، ص ٢٦٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الضرر بمن زور عليه المحرر، بل يتوافر شرط الضرر ولو كان قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر^(١). كما لا يشترط قدر معين من الضرر فيخضع التزوير للعقاب ولو كان الضرر الذي يترتب عليه ضئيلاً^(٢).

فإذا ثبت انتفاء الضرر انتفى التزوير حتماً، وذلك بانتفاء المصلحة أو الحق المحمي قانوناً، وتطبيقاً لذلك إذا اصطنع شخص محرراً يدعي فيه لنفسه أو لغيره حقاً في ذمة شخص خيالي ليس له وجود حقيقي ووضع عليه إمضاء نسبه إلى هذا الشخص فهو غير مسئول عن تزوير، لأن المحرر مجرد من القيمة القانونية، ولا وجود لمصلحة أو حق يمسهما^(٣).

وقيام الضرر أو انتفائه مسألة موضوعية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع وفقاً لما يقوم لديه من الدلائل عليها. سواء تعلق التزوير بمحرر رسمي أو بمحرر عرقي، ولا سلطان لمحكمة النقض على ما ترتبته محكمة الموضوع من ذلك مادامت هي لم تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون^(٤). لكن من الواجب على محكمة الموضوع أن تستظهر وجوده في الحكم وإلا كان الحكم معيباً مستوجب

(١) نقض ١٠ فبراير ١٩٣٦، مجموعة القواعد القانونية، رقم ٤٣٩، ص ٥٤٧.

(٢) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٣٦٢.

(٣) نقض ٥/٢٢، مجموعة القواعد القانونية، ج٢، رقم ٢٥٥، ص ٥٧٠.

(٤) نقض ٥/٢٨، مجموعة القواعد القانونية، ج٣، رقم ٢٥٤.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

النقض^(١). ولا يعيب الحكم عدم الحديث صراحة عن توافر الضرر إذا كان ذلك مستفاداً توافره من مجموع عبارات الحكم^(٢).

ثانياً: أنواع الضرر:

لا يتطلب القانون نوعاً معيناً من الضرر، فيستوي لدى القانون أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً، فردياً أو اجتماعياً، حالاً أو محتملاً.

١- الضرر المادي والأدبي:

الضرر المادي هو الذي يصيب الشخص في ذمته المالية، سواء كان ذلك بانتقاص العناصر الإيجابية لذمته أو بزيادة عناصرها السلبية، مثل تزوير عقد بيع أو ورقة مخالصة أو سند مديونية، وهو أوضح أنواع الضرر وأكثرها انتشاراً^(٣).

وسواء أن يكون الضرر المادي حالاً أم محتملاً، وسواء أن يقع أساساً بمصلحة عامة أم خاصة، ويلحق الضرر المادي بالمصلحة العامة إذا ارتكب التزوير إضراراً بالثروة القومية أو المال العام، كما هو الشأن في تزوير إيصال بسداد ضريبة أو رسم مستحق للدولة، أو إنشاء سند بدين عليها، أو اصطناع عقد بملكية أراضيها^(٤).

(١) نقض ٥/٢٢ / ، مجموعة القواعد القانونية، ج٣، رقم ١٢٤، ص ١٨١.

(٢) نقض ١٩٦٧/١/٢٣، أحكام النقض، س ١٨، رقم ١٦، ص ٩١.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٥٤.

(٤) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٦٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أما الضرر الأدبي فهو ما يصيب المضرور في شرفه أو اعتباره، كتزوير شكوى في حق إنسان ووضع إمضاء مزور عليها^(١)، أو أن يصطنع شخص محرراً ينسبه إلى شخص ويضمنه اعترافه بارتكاب جريمة أو فعل مغل بالأخلاق، وكمن ينسب إلى امرأة اعترافها بأنها على علاقة غير شرعية بشخص معين.

وسواء أن يقع الضرر الأدبي مساساً بمصلحة عامة أو خاصة. ويقع الضرر الأدبي مساساً بمصلحة عامة عندما يؤدي تغيير الحقيقة إلى الإخلال بحسن سير المرافق العامة للدولة، فحيث يتعلق التزوير بالمرافق العامة فيحول دون سيرها بانتظام واضطراد يتحقق الضرر. فالمصلحة العامة تقضي ألا يحصل على الشهادة العلمية إلا من يكون أهلاً لها ويجتاز الاختبارات اللازمة للحصول، واصطناع شهادة من هذه الشهادات يعتبر تزويراً معاقباً عليه لما يؤدي إليه من خلل بمرفق التعليم^(٢).

٢- الضرر الفردي والاجتماعي:

الضرر الفردي أو الخاص هو ما يصيب الأفراد أو الهيئات الخاصة أو ما يصيب أشخاصاً معينين، أما الضرر الاجتماعي فهو الذي لا يمس شخصاً معيناً، وإنما يمتد آذاه إلى المجتمع بأسره، فهو يصيب المصالح المادية أو المعنوية للدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع،

(١) نقض ١٩٤٣/٥/٣، مجموعة القواعد القانونية، ج٦، رقم ١٧٨، ص ٢٤٤.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وهذا الضرر قد يكون مادياً أو أدبياً، ومثال الضرر الاجتماعي المادي تزوير محرر بهدف التخلص من أداء الضريبة، ومن تطبيقات الضرر الاجتماعي الأدبي ما استقر عليه الفقه^(١) والقضاء^(٢)، من أن كل تغيير للحقيقة في محرر رسمي يحقق ضرراً اجتماعياً يتمثل في النيل من الثقة التي يجب أن تتوافر لهذا المحرر.

٣- الضرر الحال والمحتمل:

الضرر الحال هو الضرر الفعلي الذي يصيب المجني عليه فعلاً في ذمته المالية أو الذي يترتب مساساً بالمكانة الاجتماعية له، وهذا النوع من الضرر يتحقق في الحالة التي يتعاصر فيها التزوير مع واقعة الاستعمال.

ويراد بالضرر المحتمل الضرر الذي لم يقع بالفعل بعد، وإن كان ثمة احتمال لوقوعه أو هو بالأحرى إخلال محتمل بالحقوق الثابتة في المحرر لم يتبلور بعد لوقوف النشاط الإجرامي عند حد التزوير فحسب. ويكون الضرر محتملاً كذلك عندما يقارن الجاني تزوير المحرر واستعماله في آن واحد، ثم توقف جريمته أو تخيب لأسباب لا دخل لإرادته فيها، كما لو تم ضبطه حال ارتكابها. ولا يغير ذلك بدهاء من وصف جريمته ولا يخفف من حجم مسؤوليته عنها^(٣)، فالعبرة في

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٥٥، د. محمود نجيب حسني، المرجع

السابق، ص ٢٥٧، د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٧٠.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٦٩.

(٣) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٧٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

احتمال وقوع الضرر هي بوقت تغيير الحقيقة في المحرر، فإذا كان الضرر محتمل الوقوع في هذا الوقت اكتملت العناصر القانونية للجريمة ولو تخلف احتمال وقوعه بعد ذلك^(١)، كإعدام المحرر^(٢).

وإذا كان الضرر محتملاً فإنه لا عبء بما يحدث بعد ذلك كأن يجيز المجني عليه الإمضاء الذي نسب إليه زوراً، أو يصدق على الشكوى التي وضع توقيعه عليها بغير علمه، أو يمزق الجاني السند المزور، فذلك من قبيل العدول اللاحق على تمام الجريمة^(٣).

ثالثاً: ضابط الضرر:

يقصد بضابط الضرر المعيار الذي يمكن للقاضي أن يستند إليه للقول بتوافر الضرر اللازم للعقاب على التزوير. وفي الحقيقة لم يضع المقنن المصري ضابطاً للضرر، بل ترك البحث في توافره من عدمه لمطلق تقدير قاضي الموضوع، ويتعين عليه لكي يمكن محكمة النقض من رقابتها على بيان الواقعة أن يوضع في حكمه توفر ركن الضرر وإن كان لا يلزم أن يذكره صراحة متى كان سياق الحكم دالاً عليه^(٤).

(١) نقض ١٥ فبراير ١٩٦٥، مجموعة أحكام النقض، س ١٦، رقم ٢٩، ص ١٢٩.

(٢) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٦٨.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٣٧١، د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٧٦.

(٤) نقض ١٩٣١/٣/٢٩، مجموعة القواعد، ج ٢، رقم ٢٢٣، ص ٢٧٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وفي إطار وضع معيار لتحديد هذا الضابط فرق القضاء المصري بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية، واشترط للعقاب على التزوير في المحررات الرسمية أن يكون البيان الذي تم فيه تغيير الحقيقة بياناً جوهرياً، والمقصود بالبيان الجوهري البيان الذي أعد المحرر لإثباته والذي يترتب على التغيير فيه تغييراً في الآثار القانونية للمحرر. والقول بما إذا كان البيان جوهري أم لا تختلف من محرر إلى آخر، فتاريخ المحرر قد يكون جوهرياً في بعض المحررات، وقد يكون غير ذلك في محررات أخرى^(١).

ومن أمثلة البيان الجوهري البيان الخاص بسن الزوجين في عقد الزواج أو بخلوهما من الموانع الشرعية، والبيان الخاص باسم والدي الطفل في دفتر المواليد، فكل تغيير للحقيقة في بيان من هذه البيانات يعد تزويراً. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن تغيير الحقيقة في سن الزوجين أو أحدهما في عقد الزواج يعد تزويراً، وذلك رغم أن وثيقة الزواج لم تكن حجة في إثبات السن وإنما الورقة المعدة لذلك هي شهادة الميلاد^(٢)، وقضت بأن تغيير الحقيقة في اسمي والدي الطفل أو أحدهما في دفتر المواليد يعد تزويراً في ورقة رسمية مادام البيان الذي غيرت الحقيقة فيه أعد المحضر لإثباته^(٣).

(١) د. مأمون سلامة، المرجع السابق، ص ٤٤٧.

(٢) نقض ٧ ديسمبر ١٩٢٧ المحاماة، س ٨، رقم ٥١٤، ص ٨٦٠.

(٣) الطعن رقم ٤٢٢ لسنة ١٠ اق جلسة ١٩٤٠/١/٢٩، والطعن رقم ٣٩٧ لسنة ١٦ اق جلسة ١٩٤٦/٤/٨.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وإذا تم تغيير الحقيقة في بيان غير جوهري - البيان الثانوي - انتفى العقاب على التزوير، والبيان الثانوي هو البيان الذي لا يؤثر عدم تدوينه في المحرر في استكمال شكله القانوني ولا يعد تغيير الحقيقة فيه تزويراً، وفي ذلك تقوم محكمة النقض "من المقرر أنه لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته..."^(١).

أما بالنسبة للمحررات العرفية فلم تضع محكمة النقض معياراً بالنسبة للتزوير كما فعلت بالنسبة للمحررات الرسمية، حيث إن القانون هو الذي يحدد في المحررات الرسمية البيانات التي يجب أن يتضمنها المحرر لكي يستكمل شكله القانوني، أما في المحررات العرفية فإن الوضع يختلف فلا يحدد القانون بيانات معينة، وإنما تتوقف هذه البيانات على محض إرادة المتعاملين بها، لذلك ترك تقدير الضرر لقاضي الموضوع لكي يقدر في كل حالة على حدة ما إذا كان الضرر متوافراً أم لا^(٢)، وتطبيقاً لذلك قضي بأن "تقدير توافر الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف كل دعوى"^(٣).

(١) نقض ٨ ديسمبر ١٩٧٤، مجموعة أحكام النقض، س ٢٥، ص ٨٣٠.

(٢) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٦٠.

(٣) نقض ٢٩ نوفمبر ١٩٥٥، مجموعة الأحكام، س ٦، رقم ٤١٣، ص ١٣٩٨.

المبحث الثاني

الركن المعنوي

جرائم التزوير جرائم عمدية تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي، وفي ذلك تقول محكمة النقض "إن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه"^(١).

وينحصر القصد الجنائي في جريمة التزوير في أمرين الأول: أن يحيط الجاني علماً بعناصر الركن المادي وهو ما يسمى بالقصد العام، والثاني اقتران هذا العلم بنية الغش، أي نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو ما يسمى بالقصد الخاص^(٢).

أولاً: القصد العام:

يقوم القصد العام على العلم والإرادة، فيجب أن يعلم المتهم بأركان التزوير، فيجب أن يعلم أنه يغير الحقيقة بفعله وأن هذا الفعل انصب على محرر، وأن يترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل^(٣).

فيتعين أن يتوافر لدى المتهم العلم بالحقيقة وأن فعله من شأنه أن يحدث تغييراً في هذه الحقيقة^(١)، ويترتب على ذلك أنه إذا كان

(١) نقض ٤ ديسمبر ١٩٦١، مجموعة أحكام النقض، س ١٢، ص ٩٥٠.

(٢) نقض ٤ أبريل ١٩٣٨، مجموعة القواعد، ج ٤، رقم ١٩٦، ص ٢٠١.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المتهم يجهل الحقيقة فإن القصد يعد منتفياً لديه، فإذا أبلغ الزوجان المأذون بخلوهما من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة، فأثبت ما ورد على لسانهما دون أن يكون عالماً بكذبهما فإن القصد لا يتوافر بذلك^(٢).

وإذا كانت الحقيقة المطلوب العلم بها تتمثل في العلم بقاعدة قانونية غير جنائية فإن الجهل بهذه القاعدة يترتب عليه انتفاء القصد الجنائي، فإذا كان الزوجان يجهلان قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم الزواج من الأخت في الرضاعة، ويقرران للمأذون انتفاء موانع الزواج في حقهما فلا يتوافر لديهما القصد الجنائي^(٣).

ويلاحظ أنه لا يعد تزويراً تقصير الموظف الذي يحزر المستند بحسن نية في أداء ما أوجبه القانون عليه، ولذا قضي بأن الموثق الذي يثبت وفقاً لأقوال المتعاقد شخصية غير شخصيته جاهلاً حقيقة الأمر لا يسأل عن تزوير ولو أهمل في التحقق من شخصية المتعاقدين^(٤).

ويجب أن تتجه إرادة المتهم إلى السلوك الإجرامي وإلى النتيجة المترتبة عليه، فيتعين أن تتجه إرادته إلى فعل تغيير الحقيقة وإلى أن يتضمن المحرر بيانات كاذبة، ويترتب على ذلك أنه إذا دست على شخص ورقة تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة فوقعها دون أن يعلم

(١) نقض ١٦/٥/١٩٧٧، مجموعة أحكام النقض، س ٢٨، ص ٦٠٩.

(٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٧٣.

(٤) أول أكتوبر ١٩٥٦، مجموعة الأحكام، س ٧٠، رقم ٢٦٢، ص ٩٦٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بما هيتهنا فإنه لا ينسب إليه تزويراً لانتهاء القصد الجنائي^(١)، كذلك إذا توافر الإكراه المادي أو المعنوي فإنه لا ينسب إلى من أكره على التوقيع على البيانات المخالفة للحقيقة جريمة تزوير، كذلك لا تتوافر جريمة التزوير في حق من وضع بيانا في محرر على سبيل الخطأ أدى إلى تغيير الحقيقة طالما لم تتجه إرادة الجاني إلى وضعه.

ثانياً: القصد الخاص:

تطلب القانون بالإضافة إلى القصد العام في جريمة التزوير القصد الخاص، وهو يتمثل في نية استعمال المحرر فيما زور من أجله^(٢)، أي استعماله في الأغراض التي أنشئ أو غير من أجلها. وقد استقر القضاء على ذلك^(٣). فالضرر لا يتحقق إلا باستعمال المحرر المزور، وأن هذا الاستعمال يمثل الهدف أو الغرض الذي يسعى الجاني إلى تحقيقه من سلوكه الإجرامي.

وعلى ذلك ينتفي القصد الخاص إذا اتجهت نية المتهم إلى تحقيق غاية لا تقتضي استعمال المحرر المزور، مثال ذلك من يصطنع شيكا على غرار الشيك الحكومي ويقلد توقيع شخص عليه ثم

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٢٧٤.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٥٥، د. محمود نجيب حسني، المرجع

السابق، ص ٢٥٧، د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٧٠.

(٣) نقض ١١/١١/١٩٧١، مجموعة أحكام النقض، س ٢٢، ص ٤٥، رقم ١٢، نقض ٤ ديسمبر

١٩٦١، مجموعة أحكام النقض، س ١٢، ص ٩٥٠، رقم ١٩٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يقوم بتمزيقه، كذلك من يصطنع ورقة مالية لإثبات براءته في التقليد أو ليقوم بتوضيح ماهيتها للطلاب في إحدى المحاضرات.

والوقت الذي يتعين أن يتوافر فيه القصد الجنائي هو وقت ارتكاب السلوك الإجرامي، فإذا كان القصد معاصراً لتغيير الحقيقة فلا يؤثر في قيامه ندم المجني عليه عقب ذلك، ولا يحول هذا الندم دون توقيع العقاب، إلا إذا اتخذ صورة العدول الاختياري.

وتقدير توافر هذه النية هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها على ضوء ظروف وملابسات كل دعوى. ومن القرائن التي تقطع في انتفائها تمزيق المحرر بعد اصطناعه أو تقليده للحيلولة دون وقوعه في يد الغير أو استعماله بمعرفته.

ولا يعتد في قيام القصد أو انتفائه بالبواعث التي تدفع الجاني إلى تغيير الحقيقة، إذ هي لا تدخل في عداد العناصر المكونة له^(١). فيستوي أن تكون هذه البواعث شريفة، كما في تزوير سند لتخليص صديق من ضائقة مالية أو فضيحة عائلية، أو لتمكينه من اقتضاء دين أو إثبات حق، أم ممقوتة، كما في تزوير محرر بدافع من الكسب الحرام أو الانتقام أو التخلص من مسئولية جنائية أو مدنية^(٢).

ومتى توافر الركن المادي والمعنوي كانت الجريمة تامة، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تقف هذه الجريمة عند حد الشروع ومن ثم

(١) نقض ١٩٧٥/٣/٣٠، مجموعة أحكام النقض، س ٢٦، رقم ٦٨، ٢٩٢.

(٢) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٢٩٧.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

يعاقب الجاني عن جريمة شروع في تزوير وليس تزوراً تاماً، ومثال ذلك أن يضبط الجاني وهو يحاول أن يمحو كلمة أو عبارة من محرر رسمي بأداة معدة للمحو وذلك قبل أن يتمكن من محو تلك الكلمة أو العبارة فعلاً^(١).

(١) د. سامع السيد جاد، المرجع السابق، ص ٩٧.

الفصل الثاني

أحكام العقاب على التزوير

تمهيد وتقسيم:

يفرق القانون بين التزوير في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية، فجعل من الأولى جناية ومن الثانية جنحة. ومرجع هذه التفرقة أن الناس يتقنون بالمحررات الرسمية ويعتبرونها عنواناً للحقيقة، فالضرر الذي ينتج عن تزورها أشد.

وسوف نبين في المبحث الأول أحكام العقاب على التزوير في المحررات الرسمية، وفي المبحث الثاني العقاب في التزوير على المحررات العرفية، وفي الثالث صور التزوير المخففة.

المبحث الأول

التزوير في المحررات الرسمية

لم ينص القانون على عقوبة واحدة للتزوير في المحررات الرسمية وإنما فرق فيها تبعا لصفة مرتكب الجريمة، فيختص التزوير الذي يقع من موظف عمومي أثناء عمله بعقوبة أشد مما لو وقع من غير الموظف العمومي، والعلة في ذلك أن الموظف أدخل بواجبات وظيفته إخلالاً خطيراً وخان الأمانة فيما عهد به إليه.

ولذا سوف نبين المقصود بالمحرر الرسمي في التزوير، ثم عقوبة التزوير الذي يقع في المحرر الرسمي من موظف مختص

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

بتحريضه، ثم عقوبة التزوير الذي يقع في المحرر الرسمي من غير الموظف العام.

أولاً: ماهية المحرر الرسمي:

١- تعريفه:

لم يرد في قانون العقوبات المصري تعريفاً للمحررات الرسمية، وإنما اكتفى بذكر أمثلة له في المادة ٢١١ عقوبات بقوله "..... في أحكام صادرة، أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية.....". ومع ذلك عرفت المادة ٣٩٠ من القانون المدني المحررات الرسمية بأنها "هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه عن ذوي، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه".

ويراد بالمحرر الرسمي في باب التزوير المحرر الذي يصدر عن موظف عام مختص بمقتضى وظيفته بتحريضه وإعطائه الصيغة الرسمية (١).

٢- عناصره:

يقوم المحرر الرسمي على عنصرين الأول: صدوره عن الدولة أو أي شخص معنوي عام، فمصدر صفة الرسمية أنه تعبير عن إرادة الدولة في شأن تختص به، وصدوره عن الدولة يعني صدوره عن

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٣٠١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

شخص يعمل باسمها ولحسابها وله صفة في تمثيلها وهذا الشخص هو الموظف العام.

لكن لا يعد موظفاً عاماً في نطاق جرائم التزوير في المحررات الرسمية المكلف بخدمة عامة وكل من يعد وفقاً للمادة ١١١ عقوبات في حكم الموظف العام، لأن هذا التوسع مقصور على جرائم الرشوة والاختلاس والغدر فقط، ولذا قضي بأن المحرر الذي يصدره مكلف بخدمة عمومية يعتبر محرراً عرفياً^(١)، ولا يجوز الاحتجاج بأن المادة ٣٩ مدني في تعريفها للورقة الرسمية قد أصبغت وصف الرسمية على الأوراق التي يحررها الأشخاص المكلفون بخدمة عامة، وذلك لأن العبرة في قانون العقوبات في تحديد رسمية الورقة هو بما ورد في المادة ٢١١، ٢١٣ عقوبات^(٢). أيضاً لا يعد محرراً رسمياً المحرر الذي يختص بتحريره مستخدمو الشركات أو المنشآت الخاصة التي تساهم الحكومة في مالها بنصيب^(٣).

والعنصر الثاني الذي يقوم عليه المحرر الرسمي أن يكون الموظف الذي أصدره مختصاً بإصداره بحكم وظيفته، فإذا صدر المحرر عن موظف غير مختص بحكم وظيفته بإصداره سواء من حيث نوع المحرر أو من حيث اختصاص الموظف مكانياً بإصداره

(١) نقض ١٦/٢/١٩٦٠، أحكام النقض، س ١١، رقم ٢٣، ص ١٦٨.

(٢) د. سامع السيد جاد، المرجع السابق، ص ١٠٠.

(٣) د. عمر السعيد، المرجع السابق، ص ١٣٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

فيكون المحرر باطلاً ولا يدخل في عداد المحررات الرسمية^(١) إلا إذا كان عدم اختصاصه مما يخفى على الشخص العادي إدراكه^(٢). واختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمد فقط من القوانين واللوائح وإنما يستمد كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.

وينبني على ما سبق أن جميع الأوراق الصادرة من غير موظف عام مختص لا تعد أوراقاً رسمية، ومن أمثلة ذلك الأوراق الصادرة عن الموظفين في الشركات الخاصة أو الجمعيات، وكذلك الأوراق الصادرة من موظف عام غير مختص بتحريرها.

ولا يكفي لإضفاء صفة الرسمية على المحرر أن يكتب ما به من بيانات في نموذج رسمي، بل العبرة بصدورها من موظف عام مختص، ومتى توافرت الصفة الرسمية في المحرر فإنه لا يغير من شأنها عدم توقيع الموظف على المحرر بخاتم الإدارة أو المصلحة التي يعمل بها^(٣).

(١) والمحرر في هذه الحالة لا تكون له قيمة في الإثبات إلا بوصفه محرراً عرفياً إذا كان موقعاً عليه من أصحاب الشأن (الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨).

(٢) وقد استقر قضاء النقض على أنه إذا كان بطلان المحرر الرسمي الناشئ عن عدم اختصاص الموظف الذي حرره أو نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس فهو لا يفقد رسميته ولا يحول دون اعتبار تغيير الحقيقة فيه تزويراً في محرر رسمي لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال. نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٢، مجموعة القواعد القانونية، ج ٢، رقم ٣٤٤، ص ٥٢٥، نقض ١٩٦٨/٥/٦، مجموعة أحكام النقض لسنة ١٩٦٨، العدد الثاني، رقم ١٠٥، ص ٥٣٦.

(٣) نقض ٣ أبريل ١٩٦٢، مجموعة أحكام، س ١٣، رقم ٧٦، ص ٣٠٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

كما لا يحول دون رسمية الورقة عدم إثباتها في النموذج المقرر لها أو خلوها من علاقة تشير إلى ذلك مادامت تحمل توقيعاً لموظف عام مختص بتحريرها^(١).

ومن الجدير بالذكر أن المحرر الأجنبي - مثل الشهادات العلمية الصادرة من جامعات أجنبية وشهادات الميلاد الأجنبية - ولو كان رسمياً لا يعتبر في أحكام التزوير وفقاً للقانون المصري إلا محرراً عرفياً^(٢). وعلة ذلك أن المحرر الرسمي الأجنبي ليس تعبيراً عن إرادة سلطة مختصة وطنية يحمي المقتن المصري الثقة العامة في محرراتها. ويدخل هذا الأمر في إطار القانون الجنائي الدولي. وليس هناك ما يمنع من اعتبار المحرر الرسمي الأجنبي محرراً رسمياً وفقاً للقانون الوطني متى تحقق شرط المعاملة بالمثل أو متى كانت هناك اتفاقية بين الدولتين في هذا الخصوص على أن هذه المحررات إن وثقت محلياً فإنها تعتبر محررات رسمية^(٣).

٣- أنواعه:

يمكن تقسيم المحررات الرسمية إلى أربعة أنواع:

(١) نقض ٢٦ أبريل ١٩٦٩، مجموعة الأحكام، س ٢٠، رقم ١١٠، ص ٥٥٢.

(٢) وقضي تطبيقاً لذلك بأن تغيير الحقيقة في شهادة جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه لا يعدو أن يكون تزويراً في محرر عرفي. نقض ٥/ أبريل ١٩٣١، مجموعة القواعد القانونية، ج ٢، رقم ٢٣٢، ص ٢٨٤.

(٣) د. منصور السعيد ساطور، المرجع السابق، ص ١٧٤ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أ. المحررات السياسية: وهي التي تصدر عن السلطات الدستورية في البلاد كالقوانين والقرارات الجمهورية والمعاهدات.

ب. المحررات القضائية: وهي التي تصدر عن القضاة وأعوانهم كالأحكام والأوامر ومحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء.

ج. المحررات الإدارية: وهي التي تصدر عن السلطة الإدارية في الدولة، كدفاتر المواليد والوفيات وشهادات الميلاد وأوراق الامتحانات، والحوالات البريدية، وأوراق مصلحة السكة الحديد.

د. المحررات المدنية، وهي المحررات الصادرة على يد مأمور رسمي مختص بتحريرها لإثبات إقرارات ذوي الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية، كوثائق الزواج والطلاق وعقود البيع.

ثانياً: عقوبة التزوير الذي يقع في محرر رسمي من موظف عام مختص أثناء تأدية وظيفته:

تناولت المادتان ٢١١، ٢١٣ من قانون العقوبات عقوبة التزوير الواقع في محرر رسمي من موظف عام مختص، وقد تناولت المادة ٢١١ عقوبة التزوير المادي بقولها "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة، أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وفي شأن التزوير المعنوي الواقع من موظف في محرر رسمي نصت المادة ٢١٣ على الآتي "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".

وقد قرر المقنن العقابي عقوبة السجن المشدد أو السجن في حالة وقوع التزوير المادي أو المعنوي من موظف في محرر رسمي، وقد تطلب القانون لتوقيع هذه العقوبة أن يكون التزوير قد وقع من الموظف أثناء تأديته وظيفته، وهذا الشرط لا يثير صعوبة في حالة التزوير المعنوي الذي يقع من الموظف، إذ الغرض في هذه الحالة أن الموظف مختص بتدوين المحرر فغير الحقيقة فيه أثناء كتابته الأمر الذي يعني بالضرورة وقوع التزوير أثناء تأدية الوظيفة. أما في حالة التزوير المادي فإن الوضع مختلف نظراً لأن هذا النوع من التزوير كما يقع من الموظف المختص بتدوين المحرر قد يقع من غيره، والغالب أن يكون وقوعه لاحقاً على كتابة المحرر. ولعل الصحيح أنه في هذه الحالة الأخيرة يعد التزوير واقعاً من الموظف أثناء تأدية وظيفته كلما كان وجود المحرر بين يديه من مقتضيات هذه الوظيفة، وسواء بعد ذلك كان مختصاً بتحريره أم لا. وعلى هذا النحو يعد مرتكباً

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

لتزوير مادي في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفته كاتب الجلسة الذي يزور في المستندات الرسمية المحفوظة بملف القضية، والموظف بالأرشفة المختص بتلقي المراسلات وتصديرها متى زور في شيء منها^(١).

ويلاحظ انصراف العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إلى غير الموظف متى أمكن اعتباره شريكاً للموظف في التزوير. ويتطلب ذلك علمه بصفة الموظف وانصراف إرادته إلى حمله على تغيير الحقيقة في المحرر أثناء تأدية وظيفته. بل قد يكون الموظف حسن النية ويقتصر دوره على إثبات بيانات معينة يملئها عليه صاحب الشأن دون علم منه بمخالفتها للحقيقة، وحينئذ لا يعاقب الموظف لتخلف القصد الجنائي لديه، بينما يسأل من أدلى بالبيانات الكاذبة باعتباره شريكاً في تزوير معنوي وقع من موظف حسن النية أثناء تأدية وظيفته^(٢).

ثالثاً: عقوبة التزوير الذي يقع في محرر رسمي من غير الموظف المختص:

تنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في

(١) د. عمر السعيد، المرجع السابق، ص ١٣٩.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣٩.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

والمعنى الظاهر لهذه المادة يوحي بعدم انطباق العقوبة الواردة بها على الموظفين العموميين إطلاقاً واقتصارها على التزوير الواقع من آحاد الناس غير الموظفين، لكن الواقع أن المقنن يقصد بتقريره تلك العقوبة انطباقها على سائر الحالات التي يقع فيها التزوير من غير الموظف المختص، سواء وقع من جانب فرد عادي لا يشغل وظيفة عامة أو من موظف غير مختص بتحرير المحرر أو اعتماده أو مراجعته^(١)، كأن يتسلم الموظف المحرر من زميل له بصفة ودية أو توصل إلى الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.

المبحث الثاني

التزوير في المحررات العرفية

أولاً: تعريف المحرر العرفي:

المحرر العرفي هو كل محرر لم يسبغ عليه القانون الصفة الرسمية، أو هو كل محرر يصدر من أحد الأفراد أو الهيئات الخاصة أو من موظف عام غير مختص بتحريره، ومن أمثلة التزوير في المحررات العرفية تزوير كشوف الحسابات المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال، لأنها في حكم الدفاتر التجارية ولها قوة الإثبات

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٤٥.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

(١)، كذلك التوقيع بإمضاء مزور على شكوى أو رسالة تلغرافية (٢)، كذلك التصرفات القانونية للأفراد كعقود البيع والإيجار والصلح.

كما يعد عرفياً المحرر الذي يصدر عن موظف عام في أمور لا يختص بها بحكم وظيفته، كما لو تعلق بحياته الخاصة كعقد إيجار منزل. كذلك كل محرر يصدر عن الموظف المختص ولا يتوافر له صفة الرسمية لعيب في الشكل أو الموضوع (٣).

ثانياً: عقوبة التزوير في المحررات العرفية:

نصت على عقوبة التزوير في المحررات العرفية المادة ٢١٥ عقوبات بقولها "كل شخص ارتكب تزويراً في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل".

والتزوير في المحررات العرفية يدخل في طائفة الجناح المعاقب عليها بالحبس مع الشغل في حدوده العامة أي لمدة لا يتجاوز ثلاث سنوات. ولا يلزم لاستحقاق هذه العقوبة سوى توافر الأركان العامة للتزوير، يصرف النظر عن كون الجاني موظفاً عاماً أم لا، وبصرف النظر عن كون التزوير مادياً أو معنوياً مادام قد وقع في محرر متجرد من صفة الرسمية.

(١) نقض ٢٣ يونيه ١٩٥٩، مجموعة أحكام النقض، س ١٠، رقم ١٤٦، ص ٦٥٧.

(٢) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٧٦.

(٣) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٦٦.

على أن القانون قد شدد هذه العقوبة في حالتين:

الحالة الأولى: ما قضت به الفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً عقوبات بتوقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من أجل "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام" والمحررات المنصوص عليها في تلك المادة هي محررات عرفية لأن العاملين في - الجهات المشار بالمادة المذكورة - لا يدخلون في عرف القانون الإداري وأحكام التزوير في عداد الموظفين العموميين، ومع ذلك فقد شدد المقتن العقوبة المقررة للتزوير الواقع في محررات تلك الجهات إلى السجن الذي لا يجاوز خمس سنوات تقديراً لدورها في قيادة الاقتصاد القومي.

الحالة الثانية: ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة المذكور بأن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين "إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو لأية مؤسسة، أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في ما لها بأية صفة كانت".

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وترجع العلة وراء تشديد العقوبة للتزوير الواقع في تلك المحررات إلى خطورته على المصالح العليا للدولة، باعتبار أنها تساهم في مال الجهات التي تصدر تلك المحررات بنصيب^(١).

ويلاحظ أن اعتبار المحررات الصادرة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة في مالها من قبيل المحررات العرفية- رغم تغليب العقاب على التزوير الذي يقع فيها- يتفق تماما مع خطة القانون في عدم التوسع في مدلول الموظف العام في باب التزوير وحصره في الحدود المرسومة له في القانون الإداري^(٢).

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٤٧.

(٢) د. عمر السعيد، المرجع السابق، ص ١٤٢ وما بعدها.

المبحث الثالث

صور التزوير المخفية

تناول المقنن العقابي صور التزوير المخفية في المواد من ٢١٦ إلى ٢٢٧ من قانون العقوبات، ويجمع بين هذه الصور تضاول الضرر الاجتماعي. والعقوبات المقررة لهذه الجرائم هي عقوبات الجench على الرغم من أن تغيير الحقيقة في بعضها يتعلق بمحررات رسمية. وصور التزوير المخفية الواردة في قانون العقوبات هي:

- التزوير في تذاكر السفر أو المرور (المواد ٢١٦، ٢١٨، ٢٢٠ ع).

- التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة (المادة ٢١٩ ع).

- التزوير في الشهادات الطبية (م ٢٢١، ٢٢٣ ع).

- التزوير في إعلانات تحقيق الوفاة والوراثة (م ٢٢٦ ع).

- التزوير في سن الزوجين في وثائق الزواج (م ٢٢٧ ع).

ويلاحظ أن هذه الجرائم وردت في قانون العقوبات على سبيل الاستثناء، فلا يجوز القياس عليها، كما لا يجوز التوسع في تفسيرها بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها^(١).

(١) نقض ١٩٤٥/٣/١٣، مجموعة القواعد، ج ٦، ق ٥٢٣، ص ٦٥٩.

وسوف نبين فيما يلي صور التزوير المخففة:

أولاً: التزوير في تذاكر السفر والمرور

يقصد بتذاكر السفر التصريح الذي تعطيه الحكومة لشخص لاجتياز الحدود، أما تذكرة المرور فهي ترخيص تمنحه الحكومة تجيز به لحامله الانتقال في جهة أو إلى جهة كان محظوراً عليه الانتقال داخل البلاد^(١)، ومن أمثلتها تذكرة المرور التي تعطى لعساكر الجيش لينتقلوا بها خارج المعسكرات، والتصريحات التي تمنع وقت قيام حالة الطوارئ للانتقال من بلد إلى بلد أو من جهة إلى أخرى^(٢).

والأوراق المذكورة سواء أكانت جوازات سفر أو أوراق طريق أو إجازات مرور كلها منشأة تحت فكرة أساسية هي فك القيد العالق بحرية بعض الأشخاص وتركهم يروحون ويغدون على الوجه المأذون لهم به في الورقة. ولذلك لا يدخل في مدلولها - خلافاً لما قد يتبادر إلى الذهن - الأوراق التي تعطىها مصلحة السكك الحديدية للترخيص في استخدام قطاراتها في الأسفار بأجر أو بغير أجر^(٣)، أو تذاكر الترام^(٤)، أو رخص السيارات^(٥)، فتزوير هذه الأوراق تسري عليه

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٨٥.

(٢) نقض ١٠/٣٠ / ، مجموعة القواعد، ج ٢، ق ٧٨، ص ٦٩.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٤٥.

(٤) نقض ١٠ ديسمبر ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية، ج ٧، رقم ٣٠، ص ٢٤.

(٥) نقض ٢٩ مايو ١٩٥١، مجموعة أحكام النقض، س ٢، رقم ٤٣٣، ص ١١٨٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الأحكام العامة للتزوير والأفعال المعاقب عليها في تزوير تذكرة السفر أو المرور ثلاثة أفعال وهي:

١- التزوير المعنوي بالتسمي باسم الغير: وقد نصت على ذلك

المادة ٢١٦ عقوبات بقولها "كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين^(١)، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي^(٢). كما نصت المادة ٢٢٠ عقوبات على أن "كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفره أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه^(٣)، فضلاً عن عزله^(٤). وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إجرامي"

والنصان لا يطبقان إلا في حالة تغيير الاسم، فلا عقاب أصلاً على من يذكر اسمه الحقيقي لدى استخراج تذكرة سفر أو مرور ولكنه يعطي بيانات أخرى مكذوبة ولو كانت مما أعد

(١) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٢) أضيف هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.

(٣) ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٤) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحرر لإثباتها به، كأن يغير في جنسيته أو يذكر سناً غير سنه أو محل إقامة غير محله الحقيقي^(١).

٢- **التزوير المادي:** وتنص عليه المادة ٢١٧ عقوبات على أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس^(٢)، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي"^(٣).

وبهذا النص تقررت الجريمة في كل تغيير للحقيقة يتم بإحدى الطرق المادية للتزوير في أي بيان من بيانات تذكرة المرور أو السفر على خلاف التزوير المعنوي الذي يقتصر على انتحال شخصية الغير.

٣- **استعمال تذكرة الغير:** تنص المادة ٢١٨ عقوبات على أن "كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه^(٤)، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي"^(٥).

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٨٧.

(٢) ألغيت عقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٣) أضيف هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧، لسنة ١٩٩٢.

(٤) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٥) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧، لسنة ١٩٩٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

وفي هذه الحالة يستعمل شخص تذكرة غير مزورة، ولكنها ليست له، وهي جريمة لا علاقة لها بالتزوير، وإنما ألحقها القانون حكماً باستعمال التذاكر المزورة.

ثانياً: التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة:

وقد نصت على ذلك المادة ٢١٩ عقوبات بقولها "كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو دار أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه^(١)، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي"^(٢).

والفعل المكون لهذه الجريمة هو قيد اسم غير حقيقي للساكن مع العلم باسمه الحقيقي، فإذا حصل التغيير في بيان غير الاسم أو أغفل قيد الاسم كلية فإن صاحب الفندق أو المحل يعاقب وفقاً لأحكام المادتين ٢٨، ٣٥ من القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ في شأن المحال العامة.

ثالثاً: التزوير في الشهادات الطبية:

ويلاحظ أن تزوير الشهادات الطبية يخضع كأصل عام للأحكام العامة في التزوير، فإذا كانت الشهادة صادرة عن طبيب

(١) ثم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

(٢) أضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

موظف ومختص بتحريرها بمقتضى وظيفته كان التزوير الواقع رسمياً، أما إذا كانت الشهادة صادرة عن طبيب غير موظف أو غير مختص كان التزوير الواقع عرفياً^(١).

ومع ذلك فقد استثنى القانون من الأحكام العامة في التزوير ذلك التزوير الذي يقع في الشهادات الطبية المثبتة لمرض أو عاهة، وقد فرق القانون في ذلك بين التزوير الذي يقع من شخص ليس طبيباً أو جراحاً وبين التزوير الذي يقع من طبيب أو جراح.

١- التزوير الواقع من غير طبيب أو جراح:

وهو ما نصت عليه المادة ٢٢١ عقوبات بقولها "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أن يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس".

ويلزم لقيام هذه الجريمة توافر الشروط التالية:

أ. اصطناع شهادة باسم طبيب أو جراح، سواء كان الطبيب معلوماً أم كان شخصاً خيالياً لا وجود له، وسواء كان اصطناع الجاني للشهادة بنفسه أم بواسطة شخص آخر.

(١) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٦٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

ب. أن تكون الشهادة مثبتة لعاهة أو مرض، والظاهر أن العاهة أو المرض يجب ألا يكون حقيقياً وإلا انتفى الضرر العام الذي قصد إلى منعه بالنص.

ج. أن يكون الغرض من الشهادة هو الخلاص من خدمة عمومية كالخدمة العسكرية، أو تقديمها للمحاكم كما لو زور أحد الخصوم شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل^(١). أما إذا كان التزوير بغرض آخر طبقت الأحكام العامة. ويلزم بطبيعة الحال أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي أي علمه بأنه بفعله يغير الحقيقة في الشهادة بنية استعمالها في الغرض الذي زورت من أجله.

٢- التزوير الواقع من طبيب أو جراح:

وقد نصت عليه المادة ٢٢٢ عقوبات بأنه "كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً". وتقوم هذه الجريمة بتوافر الشروط التالية:

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٨٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

أ. أن تصدر الشهادة من طبيب أو جراح أو قابلة، سواء كان موظفاً أو غير موظف.

ب. أن تكون الشهادة متضمنة إثبات حمل، أو عاهة، أو مرض، أو وفاة على خلاف الحقيقة، إذ لو كان المريض أو العاهة حقيقياً فلا يرتكب الطبيب هذه الجريمة ولو كان يعتقد غير ذلك.

ج. أن يتوافر لدى الطبيب القصد الجنائي بأن يكون عالماً بأنه يثبت في الشهادة ما يخالف الحقيقة، فإذا غير الحقيقة عن جهل فلا جريمة^(١).

وإذا ارتكب الطبيب هذه الجريمة مجاملة عوقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه، وإذا ارتكبها نظير عطية أو وعد بها وقعت عليه عقوبات الرشوة.

رابعاً: التزوير في إعلانات تحقيق الوفاة والوراثة:

وقد نصت عليه المادة ٢٢٦ عقوبات بقولها "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٩٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك^(١).

والواقع أن هذه المادة نصت على جريمتين متميزتين: تزوير الإعلام، واستعمال الإعلام المزور.

١- التزوير في إعلانات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة:

والركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في قيام الجاني بإبداء أقوال كاذبة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة عن الوقائع المطلوب إثباتها، كالتقرير كذبا أمام القاضي بأن شخصا توفي، والغش في أشخاص الورثة بإسقاط بعضهم أو الزيادة عليهم، فلا عقاب على من لم يبد أقوالاً كمقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله. ويجب أن تكون الأقوال التي أبديت غير صحيحة وإلا فلا جريمة، حتى ولو كان الشاهد سيء القصد معتقداً أنه يقرر غير الحقيقة.

كما يلزم أن تكون هذه الأقوال قد أبديت أمام السلطات المختصة بضبط الإعلام وهي محاكم الأحوال الشخصية، فإذا كانت الأقوال كاذبة قد أبديت في تحقيق تمهيدي يقوم به العمدة أو شيخ البلد مثلاً فلا تقوم الجريمة.

أما الركن المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة فهو القصد الجنائي. ويلزم لتوافره كما تقرر محكمة النقض أن يبدي الجاني أقوالاً

(١) معدلة بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٥٠- الوقائع المصرية، العدد ٥٠ مكرراً الصادر في ١٨ مايو ١٩٥٠، ثم تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

غير صحيحة وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة، وعلى هذا لا يتوافر القصد لدى الجاني إذا كان يعتقد أن الواقعة التي يقررها صحيحة، أو كان عدم ذكره لأحد الورثة ناجماً عن سهو منه^(١).

٢- استعمال الإعلام المزور:

وقد نصت على هذه الجريمة الفقرة الثانية من المادة ٢٢٦ عقوبات. وتقتض هذه الجريمة وجود إعلام مزور أي إعلام تم ضبطه بالفعل على أساس أقوال كاذبة أبدت أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإعلامات الشرعية، ثم أن يحصل استعمال لهذا الإعلام المزور مع العلم بتزويره، فيلزم أن يقوم الجاني بتقديم الإعلام المزور إلى دائرة التعامل بالاستناد إليه أو الاحتجاج به، كأن يقدمه مستنداً في دعوى أو لقبض معاش أو تأمين، كما يلزم أن يكون الجاني عالماً بأن الإعلام قد ضبط على أساس أقوال غير صحيحة^(٢).

خامساً: التزوير في وثائق الزواج:

وهو ما نصت عليه المادة ٢٢٧ عقوبات بقولها "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن

(١) نقض ٤ مايو ١٩٤٣، القواعد القانونية، ج٦، ق ١٩٥، ص ٢٦٥.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٧٠.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحدد في القانون^(١).

ويتضح من هذا النص أن القانون اعتبر التزوير الذي ينصب على البيان الخاص بسن الزوجين أو أحدهما جريمة خاصة فرض لها عقوبة مخففة. وقد تضمن النص نوعين من الأفعال: الأول لا يتطلب فيه توافر صفة معينة في الجاني (الفقرة الأولى) أما الثاني فقد تطلب توافر صفة معينة في المتهم بأن يكون هو الشخص المخول قانوناً في سلطة ضبط عقد الزواج (الفقرة الثانية).

١- التزوير الذي يصدر عن الشخص العادي في وثائق الزواج:

ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة بإبداء أقوال غير صحيحة أو تحرير أو تقديم أوراق كذلك بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج على خلاف الحقيقة، ومن ثم إذا تعلقت الأقوال أو الأوراق ببيان آخر غير السن القانونية كزعم وكالة الزوجة أو إثبات انتفاء موانع الزواج طبقت القواعد العامة في

(١) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التزوير^(١)، وكذلك في حالة اصطناع عقد زواج أو التغيير في عقد صحيح^(٢).

كما يلزم أن يكون تغيير الحقيقة في سن أحد الزوجين من شأنه إثبات بلوغه على خلاف الحقيقة السن المحددة قانوناً - ست عشرة سنة بالنسبة للزوجة وثمانية عشرة سنة بالنسبة للزوج - لضبط عقد الزواج، فإن لم يكن من شأن هذا التغيير إثبات هذا الأمر فلا تتحقق الجريمة. كما يلزم أن تكون الأقوال الكاذبة أو الأوراق غير الصحيحة قد أبدت أمام السلطة المختصة بضبط عقد الزواج وهي المأذون أو محكمة الأحوال الشخصية، أو الهيئة الدينية التي ينتمي إليها الزوجان. كما يلزم أن يكون عقد الزواج قد ضبط فعلاً على أساس ما جاء بتلك الأقوال أو الأوراق، فإذا كان عقد الزواج لم يتم لأي سبب من الأسباب كتشكك الموظف المختص في سلامة تلك الأقوال أو الأوراق فلا تقع الجريمة^(٣).

أما القصد الجنائي في هذه الجريمة فيقوم على علم المتهم بعدم صحة الأقوال أو بيانات الشهادة، وأن يكون قصده من فعله هو ضبط عقد الزواج، وهو ما يعني استلزام القصد الخاص، وينتفي هذا القصد إذا كان الفاعل يعتقد بصحة أقواله أو كان يجهل حقيقتها^(٤).

(١) نقض ١٩٥٢/١/٢٨، مجموعة أحكام النقض، س ٣، رقم ١٧٦، ص ٤٠٦.

(٢) د. أسامة قايد، المرجع السابق، ص ٢٨٧.

(٣) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٧٢.

(٤) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٠٤.

ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

٢- التزوير الذي يصدر ممن خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج:

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ على هذه الجريمة، وهي خاصة بمن خوله القانون ضبط عقد الزواج، وهو إما موظف عمومي أو مكلف بخدمة عمومية، وبالنظر إلى هذه الصفة جعلت عقوبته أشد.

ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة باتخاذ مجموعة الإجراءات التي من شأنها ضبط عقد الزواج. ويفترض الركن المعنوي العلم بعدم صحة الأقوال أو البيانات التي ضبط عقد الزواج على أساس منها، فإن جهل ذلك فلا عقاب عليه ولو أهمل التحريات التي يفرضها القانون، فالخطأ ولو كان جسيماً لا يقوم به الركن المعنوي للجريمة، وسواء أن يكون المتهم متواطئاً في ذلك مع راغبي الزواج أو أن يفعل ذلك تلقائياً (١).

وقد شدد القانون العقوبة في هذه الجريمة بالمقارنة بسابقتها لأن صفة الجاني تعني إخلاله بالثقة التي وضعت فيه فضلاً عن إساءته للسلطة التي منحت له. وجعل القانون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه.

(١) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٠٥.

الفصل الثالث

استعمال المحررات المزورة

أولاً: استقلال جريمة الاستعمال عن جريمة التزوير ونتائج ذلك:

على الرغم من أن جريمة استعمال المحررات المزورة تقتضى بداهة وجود محرر مزور، إلا أن المقنن المصري جعل من استعمال المحررات المزورة جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن التزوير.

ويترب على هذا الفصل أو الاستقلال عدة نتائج أهمها:

١- أن مرتكب التزوير يعاقب على فعله ولو لم يستعمل الورقة المزورة، وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير أو يشترك فيه^(١). ولا يحول دون عقاب الجاني عن التزوير أن يعدل اختياراً عن استعمال المحرر بعد تزويره، لأن عدوله يأتي لاحقاً على تمام الجريمة واكتمال عناصرها القانونية، ولا يحول دون عقابه أيضاً أن يكون استعمال المحرر المزور قد بات مستحيلاً لتلفه، أو إتلافه، أو ضياعه.

٢- لا يحول دون العقاب على جريمة الاستعمال أن يكون الفاعل في التزوير مجهولاً، أو أن تكون الدعوى الجنائية قبله قد انقضت بالوفاة أو بمضي المدة، أو أن يكون عقابه قد امتنع لانعدام أهليته، أو لانتفاء قصده، ولا يحول دون

(١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٧٧.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

عقابه كذلك أن يكون القانون المصري غير منطبق على التزوير لوقوعه من أجنبي في الخارج، طالما ارتكب الاستعمال في مصر^(١).

٣- إذا كان من ساهم في التزوير هو الذي استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة ٢/٣٢ عقوبات وذلك إذا جمع بينهما وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة، أما إذا انتفت وحدة الغرض بين تزوير المحرر واستعماله انتفى الارتباط بين الجريمتين ووجب الحكم على الجاني بعقوبتهما معاً، كما لو استعمل الورقة المزورة تحقيقاً لأغراض أخرى غير تلك التي كانت ملحوظة منه عند تغيير الحقيقة^(٢).

ثانياً: أركان الجريمة:

تنص المادة ٢١٤ عقوبات على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر" وتنص المادة ٢١٤ مكرراً على أن "كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة

(١) د. نبيل مدحت سالم، المرجع السابق، ص ٣٢١.

(٢) د. السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق، ص ٢٠١.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات
المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على
خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا
وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات
المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو لأية مؤسسة أو منظمة أو
منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها
بأية صفة كانت".

وتنص المادة ٢١٥ على أن "كل شخص ارتكب تزويراً في
محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمال
ورقة مزورة وهو قائم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل".

ومن خلال هذه النصوص يمكن القول بأن جريمة استعمال
المحرر المزور تقوم على ثلاثة أركان: فعل الاستعمال، ومحل يقع
عليه هذا الفعل وهو المحرر المزور، وأخيراً القصد الجنائي:

١- فعل الاستعمال:

يقصد بالاستعمال إبراز المحرر والاحتجاج به على اعتبار أنه
صحيح. فلا بد لتحقيق معنى الاستعمال من إبراز المحرر المزور أي
إظهاره أو تقديمه إلى فرد أو جهة ما، فمجرد الاستناد إلى المحرر دون
إظهاره لا يعد استعمالاً له^(١). وقد قضي تطبيقاً لذلك بأن وضع
شخص يده على أرض بناء على عقد مزور وبيعه جزء منها وتأجير

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٤٥.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الجزء الآخر لا يعد استعمال للعقد المذكور إذا لم يضطر لإبرازه، لأن الاستعمال لا يكون فقط بالتصرف على اعتبار أن العقد صحيح، ولكن بإبراز هذا العقد أيضاً ابتغاء اعتباره صحيحاً^(١).

ولا يشترط لتوافر الاستعمال أن يكون من يحتج بالورقة هو مقدمها، فيرتكب الجريمة من يحتج بورقة قدمها غيره، إذ إن الجريمة ليست في تقديم الورقة وإنما في الاحتجاج بها. وبناء عليه حكم بتوافر ركن الاستعمال باحتجاج زوجة بورقة مزورة قدمها زوجها في قضية مدنية^(٢). على أنه لا يمكن القول بأن الفاعل قد تمسك أو احتج بورقة إلا إذا كانت قد قدمت فعلاً، فيدخل في دائرة الأعمال التحضيرية مجرد إبداء الرغبة في تقديم الورقة إلى المحكمة أو مجرد الإشارة إلى ما تتضمنه الورقة في عريضة الدعوى^(٣).

ولا يكون الاستعمال بداهة إلا بنشاط إرادي بمعنى أنه ينبغي أن يكون الجاني قد أبرز المحرر المزور بإرادته واختياره للاحتجاج به تحقيقاً لغرض معين، فلا يعد مرتكباً لجريمة الاستعمال من يضبط لديه محرر مزور فيضطر أثناء التحقيق معه إلى الادعاء بأنه صحيح^(٤).

والاستعمال المعاقب عليه هو استعمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، فتغيير الحقيقة في ورقة هي من

(١) نقض ٣٠ نوفمبر ١٩٠١، الحقوق، س ١٣، ص ١٥٣.

(٢) نقض ٩ يناير ١٩٥٠، مجموعة أحكام النقض، س ١، رقم ٨٢، ص ٢٤٨.

(٣) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص ١٧٨.

(٤) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٦٢.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

صنع من غير فيها، كفاتورة حساب مثلاً واستعمالها بعد ذلك لا جريمة فيه^(١).

ويستوي في جريمة الاستعمال أن يستخدم الجاني الأصل المزور أو الصورة المطابقة له. وبناء عليه حكم بأن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور - شهادة ميلاد - من الدفاتر الرسمية لاستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل يعد في القانون استعمالاً لورقة رسمية مزورة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة في الدفتر الرسمي مزورة، فاستعمال الصورة هو في الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به^(٢).

ومن أمثلة الاستعمال في التطبيق القضائي المصري، تسجيل عقد بيع مزور^(٣)، تقديم سند مزور إلى المحكمة للاحتجاج به في الدعوى المنظورة أمامها^(٤)، تقديم كمبيالة مزورة في أثناء تحقيق تجريه النيابة العامة لتكون مستنداً في الدفاع عن تهمة^(٥).

٢- المحرر المزور:

لا يعاقب على الاستعمال إلا إذا ورد على ورقة مزورة، ويعني هذا أن تكون الورقة المستعملة قد غيرت فيها الحقيقة بإحدى طرق

(١) نقض ٢٤ يونيو ١٩٣٥، مجموعة القواعد القانونية، ج٣، رقم ٣٩١، ص ٣٩٤.

(٢) نقض ٧ يونيو ١٩٤٣، مجموعة القواعد القانونية، ج٦، رقم ٢١٦، ص ٢٨٧.

(٣) نقض ٢٣ مارس ١٩٤٢، القواعد القانونية، ج٥، ق ٣٧٣، ص ٣٧٣.

(٤) نقض ٥ فبراير ١٩٦٢، مجموعة أحكام النقض، س ١٣، رقم ٢٩، ص ١٠٧.

(٥) نقض ٤ يونيو ١٩٢٣، المحاماة، س ٤، رقم ٢٤٨، ص ٣١٩.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

التزوير المادي أو المعنوي التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً. فلا يرتكب الجريمة من يستعمل ورقة لم تغير فيها الحقيقة بإحدى طرق التزوير المرسومة في القانون، أو لم يكن من شأن تغيير الحقيقة فيها حدوث ضرر لمن زورت عليه الورقة أو لغيره في أية صورة من الصور. كذلك لا يرتكب الجريمة من يستعمل ورقة هي في ذاتها من قبيل الإقرارات الفردية التي لا يعتبر الكذب فيها تغييراً للحقيقة بالمعنى القانوني في باب التزوير^(١).

ويلاحظ أن جريمة استعمال المحرر المزور تتحقق ولو لم يتوفر لدى المزور القصد الجنائي اللازم لقيام مسؤوليته عن جريمة التزوير، كما لو اصطنع أستاذ كميالة ووقعها بتوقيع صديق له بقصد شرح بيانات الكميالة لطلابه فسقطت في يد شخص استعملها ضد من نسبت إليه فإن هذا الشخص يعاقب بعقوبة جريمة الاستعمال على الرغم من تخلف القصد الجنائي في جريمة التزوير، وهو نفس الحكم الذي يسرى على من يستعمل سندا اصطنعه آخر لمجرد إظهار مهارته في التقليد^(٢).

٣- القصد الجنائي:

جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي العام. فيجب أن يعلم الجاني أنه يأتي فعلاً يتحقق به

(١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٦٤.

(٢) د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص ٣٥٤ وما بعدها.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

استعمال المحرر أو بالأحرى الاحتجاج به كمحرر صحيح، وأن يعلم أيضاً أن المحرر مزور، وأن يكون علمه بتزويره على وجه اليقين، فلا يكفي مجرد تمسكه أو احتجازه به، طالما لم يكن هو الذي قام بتزويره أو ساهم فيه ^(١)، أما إذا كان هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه فذلك يفيد حتماً علمه بما ينطوي عليه من تغيير للحقيقة. ولا يكون على المحكمة حينئذ أن تتحدث استقلالاً - في حكمها الصادر بالإدانة من أجل جريمة الاستعمال - عن ركن العلم ^(٢)، ويتخلف القصد الجنائي كلما تبين أن المتهم كان يجهل تزوير الورقة، حتى ولو كان الجهل راجعاً إلى إهمال أو تقصير من جانبه.

كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إتيان فعل الاستعمال، وعلى ذلك يتخلف القصد الجنائي إذا كانت إرادة المتهم لم تتجه إلى تقديم الورقة والتمسك بها في سبيل تحقيق غرض معين، كما إذا سرقت منه الورقة واستعملها السارق، أو ضبطت لديه أثناء التحقيق معه ^(٣).

ولا يؤثر الباعث على استعمال المحرر في توافر القصد الجنائي، فيستوي أن يكون الباعث مشروعاً أو غير مشروع، فالقصد

(١) نقض ١٩٥٠/١/٩، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في ٢٥ عاماً ج١، رقم ٢٢٩، ص ٣٦٧.

(٢) نقض ٥ نوفمبر ١٩٤٥، مجموعة القواعد القانونية، ج٧، رقم ٤، ص ٤٣ وقد جاء في حكم آخر "متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالماً في التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة" نقض ٤ فبراير ١٩٤٦، مجموعة القواعد القانونية، ج٧، رقم ٨٠، ص ٧٣.

(٣) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص ١٦٦.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الجنائي يعد متوافراً لدى الجاني ولو كان باعته إعانة صاحب الحق على اقتضاء حقه.

ثالثاً: الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة:

جريمة التزوير وقتية في أغلب الأحيان، إذ إن النتيجة المعاقب عليها وهي تغيير الحقيقة تتم في فترة قصيرة^(١). أما جريمة استعمال الورقة المزورة فهي مستمرة في أغلب حالاتها، فيبدأ الجاني بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل قائمة مادام مقدم الورقة متمسكاً بها. ولذلك فإن المدة المسقطه للدعوى العمومية لا تبدأ من تاريخ تقديم الورقة المزورة وإنما من تاريخ انتهاء التمسك بها، سواء بتحقيق الغرض المقصود من استعمالها أو كشف تزويرها، أو صدور الحكم بالتزوير^(٢). ويترتب على تكييف الجريمة بأنها مستمرة أن المتهم إذا لم يتوافر لديه القصد الجنائي لحظة تسلم الورقة المزورة بسبب عدم علمه بالتزوير ثم توافر في لحظة تالية فإن الجريمة تقوم مادام قد تمسك رغم ذلك بالمحرر المزور^(٣).

وقد تكون جريمة الاستعمال وقتية إذا لم يتطلب غرض الجاني الذي يهدف إليه إلا مجرد التمسك بالمحرر المزور فترة يسيرة أي كان الاستعمال لا يستغرق زمناً. فلا يظل المحرر إلا فترة يسيرة تحت نظر

(١) نقض ١٠ يونيو ١٩٦٣، مجموعة أحكام النقض، س ١٤، رقم ٩٨، ص ٥١.

(٢) نقض ٢٤ نوفمبر ١٩٦٩، مجموعة أحكام النقض، س ٢٠، رقم ٢٦٨، ص ١٣١٨.

(٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص ٣٠٨.

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الغير، مثل تقديم بطاقة شخصية مزورة للإيهام بأن للجاني صفة معينة. وقد تتكرر الجريمة بتجدد فعل الاستعمال ولا يغير ذلك من وصف الجريمة وكونها وقتية^(١).

رابعاً: عقوبة الجريمة:

فرق القانون في العقاب على جريمة استعمال المحررات المزورة تبعا لطبيعة المحرر المزور.

فإذا كان المحرر رسميا فاستعماله جناية عقوبتها السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات (المادة ٢١٤ عقوبات).

وإذا كان المحرر المزور عرفياً فاستعماله جنحة عقوبتها الحبس مع الشغل، (المادة ٢١٥ عقوبات) وهي نفس عقوبة التزوير في المحررات العرفية.

وإذا كان المحرر المزور لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام فاستعماله جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات (الفقرة الأولى من المادة ٢١٤ مكرراً) وهي نفس عقوبة التزوير الواقع في هذه المحررات، وإذا كان من محررات الشركات والجمعيات والمنظمات التي تساهم الدولة في مالها فاستعماله جناية عقوبتها السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات (الفقرة الثانية من المادة ٢١٤ مكرراً).

(١) د. آمال عثمان، المرجع السابق، ص ٤٧٠.

الفهرس

الموضوع	
مقدمة:	
أولاً: تعريف قانون العقوبات.	
ثانياً: قسما قانون العقوبات.	
ثالثاً: أهمية دراسة القسم الخاص.	
رابعاً: تبويب القسم الخاص.	
خامساً: خطة البحث	
القسم الأول: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة	
الباب الأول: جرائم الرشوة	
تمهيد:	
أولاً: تعريف الرشوة.	
ثانياً: علة تجريم الرشوة.	
ثالثاً: خطة المقتن المصري في تجريم الرشوة.	
رابعاً: تقسيم:	
الفصل الأول: أركان جريمة الرشوة	
المبحث الأول: صفة المرتشي "موظف عام مختص".	
المطلب الأول: مدلول الموظف العام ومن في حكمه.	
أولاً: الموظف العام الحقيقي.	
ثانياً: الموظف العام حكماً.	
ثالثاً: الموظف الفعلي.	

قانون العقوبات القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة

	المطلب الثاني: الاختصاص بالعمل.
	الفرع الأول: الاختصاص الحقيقي.
	الفرع الثاني: الزعم بالاختصاص.
	الفرع الثالث: الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص.
	المبحث الثاني: الركن المادي
	المطلب الأول: صور النشاط الإجرامي في الرشوة.
	المطلب الثاني: الفائدة موضوع الرشوة.
	المطلب الثالث: غرض الرشوة أو مقابل الفائدة.
	المبحث الثالث: الركن المعنوي.
	الفصل الثاني: عقوبة الرشوة.
	المبحث الأول: عقوبة الرشوة في صورتها البسيطة.
	المبحث الثاني: عقوبة الرشوة في صورتها المشددة.
	الفصل الثالث: الجرائم الملحقه بالرشوة.
	المبحث الأول: المكافأة اللاحقة.
	المبحث الثاني: جريمة عرض الرشوة دون قبولها.
	المبحث الثالث: عرض أو قبول الوساطة في الرشوة.
	المبحث الرابع: الاستفادة من الرشوة.
	المبحث الخامس: جريمة استغلال النفوذ.
	المبحث السادس: جريمة الاستجابة أو الوساطة أو التوصية.
	المبحث السابع: رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة.
	المطلب الأول: رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة في صورتها البسيطة.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

	المطلب الثاني: رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة في صورتها المشددة.
	الباب الثاني: اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والغدر
	الفصل الأول: الأحكام العامة في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
	المبحث الأول: الأحكام الموضوعية العامة.
	المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالتجريم.
	المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالعقاب.
	المبحث الثاني: الأحكام الإجرائية العامة.
	الفصل الثاني: جريمة اختلاس الموظف للأموال التي في حيازته بسبب وظيفته.
	الفصل الثالث: جريمة استيلاء الموظف العام بغير حق على الأموال العامة.
	الفصل الرابع: جريمة الغدر.
	الفصل الخامس: جريمة التزج
	الفصل السادس: جرائم الإضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.
	المبحث الأول: جريمة الإضرار العمدي بالأموال أو المصالح.
	المبحث الثاني: جريمة الإضرار غير العمدي بالأموال والمصالح.

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

	الباب الثالث: التزوير في المحررات
	تمهيد وتقسيم:
	الفصل الأول: أركان جريمة التزوير
	المبحث الأول: الركن المادي
	المطلب الأول: تغيير الحقيقة.
	المطلب الثاني: المحرر
	المطلب الثالث: طرق التزوير
	المطلب الرابع: الضرر
	المبحث الثاني: الركن المعنوي
	الفصل الثاني: أحكام العقاب على التزوير
	المبحث الأول: التزوير في المحررات الرسمية.
	المبحث الثاني: التزوير في المحررات العرفية.
	المبحث الثالث: صور التزوير المخففة.
	الفصل الثالث: استعمال المحررات المزورة